

Öffentlich-rechtliche Grundlagen

Mag. Dr. Christoph Cede, MLitt

Ziel der Vorlesung

- Daten- und Informatikrecht ist eine Querschnittsmaterie. Um sich darin zurechtzufinden, sind grundlegende Zusammenhänge des Rechtssystems zu verstehen.
- Dazu dient dieser Vorlesungsteil („Allgemeiner Teil“). Die spezifischen Vorschriften sind nicht Bestandteil dieses Vorlesungsteils (im „Besonderen Teil“)
- Ziel: Allgemeines Verständnis
 - der Funktion von Recht
 - der Grundlagen westlicher Staatenlehre
 - der Architektur der öffentlich-rechtlichen Rechtsordnung in Österreich
 - des österreichischen Verfassungsrechts

Inhalte der Vorlesung

1. Normen
2. Staat
3. Stufenbau der Rechtsordnung und Rechtsanwendung
4. Verfassungsrecht – Baugesetze
5. Verfassungsrecht – Bundesstaat
6. Verfassungsrecht – Gesetzgebung
7. Verfassungsrecht – Verwaltung
8. Verfassungsrecht – Gerichtsbarkeit und Kontrolle
9. Verfassungsrecht – Grundrechte
10. Allgemeines Verwaltungsrecht
11. Unionsrecht
12. Völkerrecht – Grundlagen
13. (Rechtswirklichkeit: aktuelle Aspekte der oben genannten Themenstellungen in der Praxis)
14. Q&A

Literatur

Äußerst (!) hilfreich

- Kodex Verfassungsrecht

Einführend

- *Wieser*, Einführung in das Verfassungs- und Verwaltungsrecht

Weiterführend

- *Sorell*, The Cambridge Companion to Hobbes
- *Öhlinger/Eberhard*, Verfassungsrecht
- *Kahl/Weber*, Allgemeines Verwaltungsrecht
- *Streinz*, Europarecht
- *Hobe*, Einführung in das Völkerrecht

1. Normen

Begriff und Funktion von Rechtsnormen

Erwägungen der Rechtspolitik

Philosophische Grundlagen

- Empirische/Deskriptive Sätze
 - Beschreiben Tatsachen der Realität. Sie sind wahr oder falsch, je nachdem, ob die im Satz beschriebene Tatsache zutrifft oder nicht.
 - Arten:
 - Singuläre Aussagen; informieren über Einzeltatsachen z.B. „Es riecht nach Gas.“
 - Generelle Aussagen; informieren über allgemeine Tatsachen, d.h. sind nicht raum-zeitlich beschränkt z.B. „Alle Gase dehnen sich bei Erwärmung aus.“
- Normative/Präskriptive Sätze
 - Beschreiben, dass etwas sein soll, nicht sein soll, sein darf
 - Arten:
 - Individuelle Normen: richten sich an einen bestimmten Adressaten z.B. „Schließen Sie die Tür!“
 - Generelle Normen: richten sich an einen unbestimmten Adressatenkreis z.B. „Die Türe ist immer geschlossen zu halten!“
- Werturteile
 - Haben die Form deskriptiver Sätze, enthalten aber eine Wertung
 - Arten:
 - Singulär/Generell, z.B. „Das hast du gut gemacht.“
 - Ästhetisch/pragmatisch/moralisch, z.B. „Das Bild ist schön.“
 - Nicht wahr/falsch, sondern abhängig von zugrunde liegenden Wertmaßstäben

Normen

- Normen sind allgegenwärtig. Sie besitzen in einer sozialen Einheit (kleine Gruppe, Gesellschaft, Menschheit) faktische Geltung.
- Konventionelle Normen
 - „man macht es halt so“
 - Bei Verstoß: soziale Konsequenzen
- Rechtliche Normen
 - Gehen von einer staatlichen Autorität aus
 - Bei Verstoß: organisierter Zwang, hauptsächlich in Form von zwangsweise durchgesetzten Strafen

Typisierung von Rechts-Normen

1. Zwangsnormen bzw Verhaltensrecht

- Positivierte (d.h. von Menschen festgesetzte) Sollensanordnung, regeln wie man sich verhalten soll.
- Bestehen aus Gebotsteil und Sanktionsteil → erst wenn beides vorliegt, spricht man von einer vollständigen Rechtsnorm
- Z.B.:
 - § 75 StGB: „Wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen.“
 - Gebotsteil: Du sollst keinen anderen (Menschen) töten
 - Sanktionsteil: Wenn Du das dennoch tust, dann wirst Du bestraft mit....

Typisierung von Rechts-Normen

2. Zwangsnormvollzugsnormen

- Regeln nicht das Verhalten selbst (Zwangsnormen), sondern wer die Zwangsnorm wie vollziehen (d.h. durchsetzen) soll.
- „Organisationsrecht“ (wer) und „Prozessrecht“ (wie)
- Z.B.
 - § 26 Abs 1 VStG: „Enthalten die Verwaltungsvorschriften über die sachliche Zuständigkeit keine Bestimmungen, so sind in Verwaltungsstrafsachen die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig.“

3. Erzeugungsnormen

- regeln, wer welche Zwangsnorm und Zwangsvollzugsnorm erzeugen darf
- Organisieren den Staat, „materielles Verfassungsrecht“
- Z.B.
 - Art 95 Abs 1 B-VG: „Die Gesetzgebung der Länder wird von den Landtagen ausgeübt...“

Zweck von Normen: soziale Ordnung

- Vorstellung eines „Naturzustandes“, in dem keine Normen existieren und jeder Beteiligte seine eigenen Interessen verfolgt
- Es entstehen in diesem Naturzustand Probleme, die durch Normen überwunden werden können:
 - Verteilungsprobleme
 - Eine feststehende Größe eines gewissen Guts soll verteilt werden, wer bekommt wie viel („Nullsummenspiel“) → Gefahr eines gewaltsamen Konflikts
 - Normen können verbindlich regeln, wer wie viel bekommt, damit im Interesse aller ein Konflikt vermieden wird. Z.B. Eigentumsregelungen/Verfügungsrechte
 - Kooperationsprobleme
 - Teils übereinstimmende, teils konfligierende Interessen; alle sind besser dran, wenn sie miteinander kooperieren („Positivsummenspiel“) → Kooperation kommt von alleine ohne Anreiz nicht zustande (suboptimales Ergebnis), da jeder ohne Kooperation für sich selbst (noch) mehr erreichen kann
 - Normen können verbindlich regeln, dass die Beteiligten im gemeinsamen, langfristigen Interesse miteinander kooperieren. Z.B. Strafrecht
 - Koordinationsprobleme
 - Personen verfolgen ein gemeinsames Ziel, das sie aber nur unter Abstimmung ihrer Verhaltensweisen erreichen können
 - Normen steuern Verhalten von Menschen so, dass sie allgemein erwünschte Ziele erreichen (Sanktionierung idR nicht erforderlich, da kein Interessenskonflikt vorliegt).

Die Möglichkeit sozialer Ordnung

- Soziale Ordnung: „friedliches und gedeihliches Zusammenleben“
- Einmalige vs. wiederholte Interaktionen
 - einmalige Interaktionen
 - Normen kommen ohne externe Instanz nicht zustande/bleiben unwirksam;
 - Verteilungs- und Kooperationsprobleme können nicht gelöst werden
 - Wiederholte Interaktionen in kleinen Gruppen:
 - Kooperationsprobleme werden durch Strategien bewältigbar, die die Akteure für sich wählen z.B. „Tit for Tat“

Die Möglichkeit sozialer Ordnung

- In kleinen Gemeinschaften
 - Mitglieder kennen einander und reagieren (z.B. mit Tit for Tat) auf das Verhalten der anderen.
 - *Konventionelle* Normen entstehen spontan, werden durch sozialen Druck durchgesetzt.
 - Soziale Ordnung ist ohne Recht möglich.
- In großen Gesellschaften
 - Oft einmalige und flüchtige Interaktionen
 - Neue Problemstellungen kollektiven Handelns entstehen
 - Tit for Tat genügt nicht mehr;
 - Es bedarf einer eigenen Instanz, die Normen schafft und durchsetzt. → **Recht!**

Rechtsnormen sind „verfestigte Politik“

- Rechtsnormen schaffen „Ordnung“
- Wie genau diese Ordnung beschaffen sein soll, wird vom „Staat“ erdacht
- Rechtsnormen sind das (formell festgehaltene) Ergebnis eines Denk- und Diskussionsprozesses von politischen Akteuren

→Rechtsnormen

- Beruhen auf organisiertem Zwang,
- Gehen von dafür autorisierten Personen aus
- Verfügen über einen doppelten Legitimitätsanspruch seitens der Rechtsorgane selbst wie auch der Rechtsadressaten (Abgrenzung zum „Recht der organisierten Kriminalität“, wie Mafiabanden, die in einzelnen Landstrichen die faktische Kontrolle ausüben)

Rechtsentwicklung

- Primitives Recht
 - In „segmentären“ Gesellschaften ohne institutionalisierte Herrschaft, z.B. sich selbst versorgende Clans
 - Konventionelle Normen
 - Durchsetzung: Kollektive Selbsthilfe, die relativ formalisiert ist (z.B. Blutrache) oder Schiedsgerichtliche Konfliktregelung zur Vermeidung von Fehden (z.B. Schamane)
- Archaisches Recht
 - In herrschaftlich organisierten Gesellschaften, die aber noch keine staatliche Herrschaftsorganisation haben, z.B. germanische Fürstentümer
 - Mischung von konventionellen und gesetzten Normen (z.B. Aufzeichnung von Gewohnheitsrecht)
 - Durchsetzung: Zentralisierung rechtlichen Zwangs
- Entwickeltes Recht
 - In Gesellschaften mit staatlicher Herrschaftsorganisation, die ein Gebiet kontrolliert und darin das Gewaltmonopol besitzt, z.B. antike Großreiche, moderne Staaten
 - **Staatlich gesetzte Normen**, die intern stark differenziert sind

Recht und Staat

- Staat: ein organisiertes politisches Gemeinwesen
 - In entwickelten Gesellschaften kommt es zu einer Verschränkung von Staat und Recht (rechtspositivistische Sicht):
 - Recht ist in einer entwickelten Gesellschaft immer staatliches Recht.
 - Der Staat selbst ist eine rechtliche Institution, die durch Rechtsnormen gestaltet wird.
- Die Politik gestaltet das Recht und sie bedient sich des Rechts in der Verfolgung ihrer Ziele. Zugleich begrenzt und regelt das Recht die Politik.

Grundsätze der Rechtspolitik

- Rechtspolitik:
 - *de lege ferenda*
 - Richtlinien für die Gestaltung/Bewertung/Rechtfertigung/Kritik des Rechts
 - in Abgrenzung zur Rechtsdogmatik (*de lege lata*)
- Rechtspolitische Erwägungen
 1. Technische Erwägungen: Zweckmäßigkeit, Effizienz
 2. Pragmatische Erwägungen: Gemeinwohl
 3. Moralische Erwägungen: Gerechtigkeit

Grundsätze der Rechtspolitik

1. Zweckmäßigkeit und Effizienz

- Zweckmäßigkeit / Effizienz sozialer Zustände am Maßstab der Präferenz aller Beteiligten („Soziale Effizienz“)
 - Komparativ: Zustand x ist besser als y
 - Optimum: Zustand x ist besser als alle anderen möglichen Zustände
- *Pareto-Kriterium*:
 - Zustand x ist y vorzuziehen, wenn in x zumindest eine Person besser fährt und niemand schlechter fährt als in y → Pareto-Optimum ist dann erreicht, wenn keine Zustandsänderung möglich ist, durch die zumindest eine Person etwas gewinnt und niemand etwas verliert.
 - Problem: Kriterium versagt, wenn es durch Änderungen sowohl Gewinner als auch Verlierer gibt
- *Kaldor-Hicks-Kriterium*:
 - Zustand x ist y vorzuziehen, wenn x zumindest einer Person so große Vorteile bringt, dass sie all jene, die in x schlechter gestellt werden als in y entschädigen könnte
 - Z.B. technische Neuerungen zur Produktivitätssteigerung
 - Argument dafür: man stimmt dem Wandel ex ante zu, in der Erwartung, dass man auf lange Sicht Nutzen daraus ziehen kann
- Kriterium der Kollektivnutzenmaximierung
 - Zustand x ist y vorzuziehen, wenn die Gesamtsumme der individuellen Nutzen in x größer ist als in y
 - Z.B. Nutzung eines Menschen als Organbank
 - Problem: Bemessung und daher Kalkulation des Gesamtnutzens kaum möglich; oft nicht für die individuelle Vorteilsverfolgung geeignet

Grundsätze der Rechtspolitik

1. Zweckmäßigkeit und Effizienz

Ökonomische Analyse des Rechts

- Coase-Theorem:
 - Jede Regelung von Besitzrechten und der Schadenshaftung wird stets zu denselben effizienten Ergebnissen führen, wenn Markttransaktionen nichts kosten; kurz: wenn die Transaktionskosten null sind, dann ist jede Zuteilung von Rechten gleichermaßen effizient.
 - Transaktionskosten: alle Kosten/Aufwendungen, die aus Anbahnung und Durchführung vertraglicher Vereinbarungen entstehen, z.B. Informationskosten, Suchkosten, Verhandlungskosten, Zeitverluste.
 - Das Recht sollte die Rechte und Pflichten der Einzelnen so festlegen, dass möglichst geringe Transaktionskosten entstehen, wenn mehrere Personen eine Umverteilung ihrer Rechte und Pflichten vornehmen wollen
- Tragedy of the Commons (*Hardin*) :
 - Es besteht eine öffentliche Weidefläche, die von Bauern genutzt werden kann. Es kommt zu einer Überweidung und sie stirbt ab.
 - Jeder Bauer treibt, um seinen eigenen Nutzen zu maximieren, so viele Tiere auf die Weide, bis seine Grenzkosten des letzten Tiers dessen Grenznutzen übersteigen, ohne auf die externen Kosten der Nutzung zu achten. Die freie Nutzung erlaubt eine Kostenexternalisierung (ineffizientes Ergebnis)
 - Das Recht soll zu einer Internalisierung aller Kosten führen, z.B. durch Nutzungsrechte (effizientes Ergebnis)

Grundsätze der Rechtspolitik

2. Gemeinwohl

- Was soll getan werden (nicht getan werden), um das für uns alle Beste zu erreichen?
 - Paradoxie des Gemeinwohlbegriffs: zwischen dem Wohl der Allgemeinheit und individuellen Interessen besteht einerseits ein Konflikt und andererseits eine Verknüpfung
- Gemeinwohl als allseitiger Vorteil:
 - Strikt eigennütziges Verhalten der Beteiligten führt zu Ergebnissen, die für alle schlechter sind, als wenn sie sich kooperativ verhalten. → Kooperation ist *für alle von Vorteil*
 - Nachteile dieser Auffassung:
 - Basis für Gemeinwohl ist schmal, wegen unterschiedlicher Interessen in unterschiedlichen Lebenslagen → *Überlegung unter Unsicherheit*: jeder muss damit rechnen im Laufe seines Lebens in unterschiedliche Lagen zu geraten
 - Parteilichkeit und fehlender Gemeinschaftsbezug
- Gemeinwohl als allgemeines Interesse:
 - Unparteiische Erwägung der Interessen aller Gemeinschaftsmitglieder (z.B. durch Fiktion der Unwissenheit) → Wahl eines sozialen Zustands, der bei unparteiischer Abwägung der individuellen Interessen im Gesamtinteresse aller Beteiligten liegt. → *ein überwiegender Nutzen rechtfertigt die Nachteile möglicher Verlierer*
 - Z.B. Klimaschutz
- Gemeinwohl als kollektive Nützlichkeit („Gemeinschaftsutilitarismus“)
 - Mehrung oder Wahrung des Gesamtnutzens einer Gesellschaft (Gesamtsumme der Nutzen aller Mitglieder), um den Preis der erheblichen Belastung einzelner Mitglieder → *eine Gesellschaft wird als kollektive Einheit betrachtet, die Eigenwert besitzt*
 - Z.B. Außenpolitik, Verteidigungspolitik
- Wo liegen die Grenzen bei den letzten beiden Punkten? Missbrauchsgefahr! → Grundrechte!

Grundsätze der Rechtspolitik

3. Gerechtigkeit

- Teil der Moral (der Pflichtmoral), betrifft die Zuteilung von Gütern und Lasten bzw. die Zuweisung von Rechten und Pflichten („Jedem das Seine“)
- Formelle Gerechtigkeit:
 - Gleiches gleich behandeln.
 - Problem: Gibt noch keine Antwort *wie* gehandelt werden soll.
- Materielle Gerechtigkeit:
 - Welche Umstände sind für das Handeln relevant, wie sollen andere unter diesen Umständen behandelt werden?
 - Problem: Welche allgemeinen Grundsätze gibt es, die allgemein anerkannt sind und rational begründet werden können?

Grundsätze der Rechtspolitik

3. Gerechtigkeit

Zu den Grundformen sozialen Handelns existieren korrespondierende Gerechtigkeitsarten.

- **Verteilungsgerechtigkeit:** Personen haben gemeinsamen Anspruch auf gewisse Güter
 - *Aristoteles:* entsprechend Verdiensten (Proportionalität)
 - *Moderne:* alle Mitglieder einer Gesellschaft sind gleich zu behandeln, sofern eine Ungleichbehandlung nicht gerechtfertigt ist
- **Tauschgerechtigkeit:** Austausch von Leistungen
 - *Aristoteles:* Gleichwertigkeit von Tauschgütern (Äquivalenz)
 - *Moderne:* Faire Marktbedingungen (Freiwilligkeit, Informiertheit, Rationalität, Irrelevanz von Machtverhältnissen)
- **Politische Gerechtigkeit**
 - Ausübung staatlicher Macht, d.h. der Befugnis, über Andere verbindliche Entscheidungen zu treffen
 - Anforderungen: legitime Zwecke (Gemeinwohl) + Angemessene Form (unparteiische, regelbasierte Machtausübung)
- **Korrektive Gerechtigkeit**
 - Berichtigung von Unrecht durch Wiedergutmachung (Restitution) oder Strafe (Retribution)
 - Anforderung: Angemessenheit in Hinblick auf Schaden und Verschulden

Grundsätze der Rechtspolitik

3. Gerechtigkeit

- Soziale Gerechtigkeit
 - Gesamtheit der Gerechtigkeitsforderungen, die auf die soziale Ordnung einer Gesellschaft Anwendung findet: Alle Arten von Gerechtigkeit, weil eine Gesellschaft alle Grundformen sozialen Handelns in sich vereint
 - Vorherrschende Vorstellung der sozialen Gerechtigkeit in modernen (liberalen) Gesellschaften: Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit
 - Rechtliche Gleichheit: Gleichheit vor dem und in dem Gesetz
 - Bürgerliche Freiheit: größtmögliche gleiche Freiheit (ggü. der Gesellschaft)
 - Demokratische Beteiligung: allgemeines und gleiches Stimmrecht
 - Soziale Chancengleichheit: formale Offenheit
 - Wirtschaftliche Gerechtigkeit: Begrenzung sozialer Ungleichheiten

Rechtspolitische Argumente und ethische Konzeptionen

- Zielsetzungen vs. Prinzipien
 - Zielsetzungen: Zustände, deren Realisierung angestrebt wird, weil sie als wünschenswert erscheinen, z.B. Geldwertstabilität
 - Prinzipien: Maßstäbe der Gerechtigkeit, aus denen sich individuelle Rechte ergeben

Rechtspolitische Argumente und ethische Konzeptionen

Ziele und Prinzipien geraten oft in Konflikt. Daraus ergeben sich in Bezug auf das Recht mehrere Fragestellungen:

- Frage nach der Wünschbarkeit sozialer Ziele und ihrer Realisierung
 - Rechtliche Normen sind Mittel zur Realisierung sozialer Ziele
 - Problem: rechtliche Maßnahmen bedürfen selbst einer moralischen Bewertung
 - Z.B. Regelung von Einwanderung im Interesse der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit
- Frage nach der rechtlichen Durchsetzung moralischer Prinzipien
 - Rechtliche Normen dienen zur Umsetzung von moralischen Prinzipien
 - Problem: rechtliche Normen sind auf Zweckmäßigkeit zu prüfen
 - Z.B. Gleichberechtigung von Frauen
- Frage nach der Positivierung moralischer Prinzipien
 - Moralische Prinzipien werden unmittelbar in Rechtsnormen übersetzt
 - Problem: Konkretisierungsbedürftigkeit
 - Z.B. Gleichheitssatz

Rechtspolitische Argumente und ethische Konzeptionen

Im politischen Diskurs werden ziel- oder prinzipienorientierte Argumente bemüht.

- Zielorientierte Argumente behaupten die Wünschbarkeit gewisser Ziele
 - Meist utilitaristischer Charakter. Folgenorientiert, stellen auf kollektiven Nutzen ab
 - Z.B. „Österreich braucht, um seinen Bedarf nach Facharbeitern zu decken, mehr Einwanderung qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte.“
- Prinzipienorientierte Argumente berufen sich auf Ideale
 - Meist kantianischer („das kann man nicht wollen“) oder intuitionistischer („für jeden ist offensichtlich“) Charakter
 - z.B. „Österreich muss, um zum Schutz der Menschenrechte politisch verfolgter Personen beizutragen, offene Grenzen für politische Flüchtlinge gewährleisten“.

Rechtspolitische Argumente und ethische Konzeptionen

Rolle von Prinzipien in rechtspolitischen Kontroversen:

- Prinzipien begrenzen die Reichweite zielorientierter Argumente
z.B. Folterverbot
- Wenn Zielargumente kontrovers sind, können Prinzipien helfen, die Kontroverse zu schlichten
z.B. Verbot aktiver Sterbehilfe wegen Unantastbarkeit des menschlichen Lebens
- Prinzipienstreit:
 - Konsensorientiert: Streitparteien setzen ihre Prinzipien nicht absolut → (utilitaristische) Abwägung zwischen den Prinzipien unter Rücksicht auf ihre Folgen
 - Kompromissorientiert: Streitparteien setzen ihre Prinzipien absolut → (utilitaristische) Abwägung zwischen den Prinzipien unter Rücksicht auf ihre Folge ist *nicht* möglich, aber es besteht unter Umständen die Möglichkeit auf einen Kompromiss

2. Staat

Begriff und Funktion von Staatswesen

Grundlagen der Herrschaftstheorie und konstitutioneller
Ideengeschichte

Staatsbegriff

Organisiertes politisches Gemeinwesen

- 3-Elemente-Lehre nach *Jellinek*
 - Staatsgebiet
 - Staatsvolk
 - Staatsgewalt
 - (im Völkerrecht: Fähigkeit diplomatische Beziehungen mit anderen Staaten aufrecht zu erhalten, Montevideo-Konvention 1933)
 - (Anerkennung: fraglich)
- Soziologische Sicht nach *Weber*
 - Gemeinschaft, die „innerhalb eines bestimmten Gebietes [...] das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht“, also ein auf *Legitimität* gestütztes „Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen“
- Rechtspositivistische Sicht nach *Kelsen*
 - Gesamtheit aller Rechtsvorschriften

Staatsgebiet

- Ein Territorium, in dem die Staatsgewalt über diejenigen Menschen ausgeübt wird, die dort leben
- Oft mittels völkerrechtlichem Vertrag festgelegt; z.B. Staatsvertrag von St. Germain

Staatsvolk

- Wird durch innerstaatliche Normen weiter qualifiziert: Wer ist Staatsbürger? (*ius soli*, *ius sanguinis* oder Mischform)
- Jeder der nicht Staatsbürger ist, ist vor der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung ein „Fremder“
- In Österreich: Das StaatsbürgerschaftsG regelt Erwerb (Abstammung oder Verleihung) und Verlust der Staatsbürgerschaft.

Staatsgewalt

- Auf Dauer angelegtes, **originäres** (d.h. nicht abgeleitetes) Herrschaftssystem. Aus sich selbst heraus getragen. D.h. wenn die Fähigkeit zur staatlichen Selbstorganisation vorliegt („Kompetenz-Kompetenz“, meint die Kompetenz, über die eigene Kompetenz zu verfügen).
- Umfassende Ordnung aller Lebensbereiche (**Allzuständigkeit**)
- Effektivität! Ordnung muss (gewaltsam, **mit physischem Zwang sanktioniert**) durchgesetzt werden können.

→ Souveränität!

- Innere und äußere Souveränität
- Innere Souveränität: Monopol für Rechtserzeugung und -durchsetzung

Wo liegen die Grenzen?

- Beispielfall Vatikanstadt:
 - Staatsgebiet ca. 0,5 km²
 - Staatsvolk ca. 1000 Einwohner
 - Staatsgewalt: Monarch (Papst), mit eigenem Grundgesetz (aktuelles von 2023, Nachfolge der Lateranverträge von 1929)

→ Liegt ein Staat vor?

Beispielfall *Sealand*

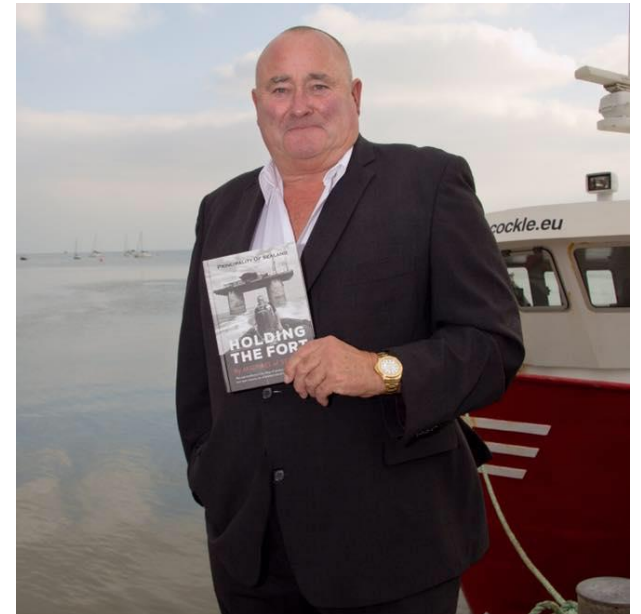
Seefestung der Royal Navy aus dem 2. Weltkrieg vor der Britischen Küste, wurde 1956 von der Marine aufgegeben

September 1967: Michael Bates besetzte mit Freunden die Plattform, um einen „Piratensender“ (Radiosender ohne Lizenz nach britischem Recht) zu betreiben. Die Plattform lag damals außerhalb britischen Hoheitsgewässern (drei nautische Meilen).

Bates proklamierte die Plattform zum Fürstentum Sealand, mit sich selbst und seiner Frau als „Fürsten“ sowie einer „Verfassung“, die die Thronfolge regelt und das Tragen von Waffen, mit Ausnahme des Fürsten und der Sealand-Wachen, verbietet. Die BRD entsandte einen Konsularbeamten für Verhandlungen, um einen deutschen Staatsbürger, der dort festgehalten wurde, zurückzubringen. Es wurden Pässe ausgegeben, die auch von anderen Staaten bei der Einreise gestempelt oder mit Visa versehen wurden.

→ Liegt ein Staat vor?

Auflösung am Ende der Vorlesung im Kapitel Völkerrecht.



Bildquelle: [Wikipedia](#)

Staatsbegriff in rechtspositivistischer Tradition

- In Österreich die vorherrschende Sicht, aufgrund des maßgeblichen Einflusses von *Kelsen* auf die Österreichische Rechtslehre
- Abkehr von den machtbasierten Überlegungen von *Jellinek* (oder *Schmitt*)
- Innerstaatliches Recht dient dem Aufbau des Staates → das Recht erzeugt den Staat
- An Grenzen zwischen zwei Staaten stoßen zwei unterschiedliche Rechtsordnungen aneinander

Staatsfunktionen (=Aufgaben) und Gliederung von Staatsgewalt

„Staatsgewalten“, horizontale Gliederung der Staatsgewalt (in österreichisch-positivistischer Tradition)

- Legislative (Gesetzgebung)
- Exekutive (Vollziehung)
 - Judikative (Gerichtsbarkeit)
 - Administration (Verwaltung)

Staatsgewalt kann auch vertikal gegliedert werden

- Verwaltungsunion: Staaten erschaffen gemeinsam durch zwischenstaatlichen Vertrag eine neue Organisation zum Zweck der gemeinsamen, aufeinander abgestimmten Ausübung von Staatsgewalt. Die Staatsgewalt selbst bleibt aber vollständig bei den Staaten selbst.
- Staatenbund: wie die Verwaltungsunion, allerdings werden Teile der Staatsgewalt einem gemeinsamen Organ übertragen (z.B. deutscher Bund 1815-1866)
- Bundesstaat: Zusammenschluss zwischen mehreren Staaten, durch den ein gemeinsamer Oberstaat („Bund“) gegründet wird. Die Ausübung der Staatsgewalt wird auf diesen Bund und die einzelnen Gliedstaaten aufgeteilt (z.B. Österreich, Deutschland)
- Einheitsstaat: Untergliederungen des Zentralstaates bilden lediglich Verwaltungseinheiten, die über keine eigene Staatsgewalt verfügen (z.B. Frankreich)

Staatszwecke

1. „Rechtszweck“

Vgl bereits Kapitel Normen:

Ordnung in soziale Interaktionen bringen, indem

- Normen erdacht und erlassen werden, die soziale Interaktionen regeln und
- Normen mit externer, legitimer, organisierter Gewalt durchgesetzt werden

2. „Kultur- und Wohlfahrtszweck“

Gewährleistung von materiellen Daseinsvoraussetzungen , Förderung von Wohlstand)

Anwachsen an Gesetzen: Der bloße Ordnungsstaat wurde zum Sozialstaat (Leistungsstaat); in Österreich auf einfachgesetzlicher Ebene verwirklicht, in Deutschland vgl Art 20 Abs 1 GG.

Staatsform und Regierungssystem

- Staatsform beschreibt
 - Wer der Träger der Staatsgewalt ist oder
 - Wer das Staatsoberhaupt ist oder
 - Wie der Staat in sich gegliedert ist
 - Bsp: Monarchie (Aristokratie, Demokratie), Republik, (Diktatur; in Moderne oft formell als „Republik“ benannt)
- Regierungssystem beschreibt
 - Die formale Ausgestaltung und Funktion der Regierung
 - Demokratie/Autokratie, je nachdem ob der Einzelne eine Mitbestimmungsmöglichkeit an der politischen Willensbildung hat
 - Diktaturen: totalitär/autoritär, je nachdem wie viel persönlicher Freiraum dem Einzelnen gelassen wird
 - Bsp: parlamentarische Republik, präsidentielle Republik, absolute Monarchie, parlamentarische Monarchie, Einparteiensystem, Militärdiktatur
- In der Praxis: Mischformen

Ideengeschichte: Anfänge in der frühen Neuzeit

- 15. und 16. Jahrhundert:
 - Anwachsen der europäischen Ökonomie, neue Finanzinstrumente
 - **Feudalstaat zu Kommunalstaat**
 - Monarchie oder „Republik“ (besser Oligarchie, insbes. in Italien, z.B. Venedig, Florenz, Genua)
 - „Lo stato del principe“: der Zustand des Fürsten und seiner Machtausübung (Beziehung zu anderen Fürsten, vorhandene Mittel, Truppen, ...)
 - Verwandte Begriffe:
 - État (französisch): ökonomischer Haushalt der Zentralgewalt
 - Hofstaat (Fürst mit Anhang)
 - *Machiavelli*, Discorsi: Zur inneren Organisation eines „Staates“ (zum Wohle des Volkes, nicht des Herrschers)

Ideengeschichte: Anfänge in der frühen Neuzeit

- 17. Jahrhundert:
 - Religions- und Bürgerkriege
 - Feudalstaat/Kommunalstaat zu **Territorialstaat** (insbes. in Bourbon-Frankreich und Stuart-England; rückständig das Heilige Römische Reich und die Habsburgischen Erblände)
 - Zentralisierung der Staatsgewalt (Abschaffung von Mitspracherechten des Adels), gleichzeitiges Anwachsen der Organisation dieser Staatsgewalt, um ein Territorium effektiv zu beherrschen zur zukünftigen Vermeidung von Bürgerkriegen
 - *Hobbes*, *Leviathan*: „Vertrag“ zwischen den Menschen, um einen allmächtigen, ordnenden Staat zu erschaffen und so den Naturzustand der Rechtslosigkeit zu überwinden



Ideengeschichte: Anfänge in der frühen Neuzeit

- 18. Jahrhundert:
 - Ansammlung von (absoluter) Macht beim jeweiligen Fürsten
 - Absolutismus im **Territorialstaat** und **Revolution** dagegen (insbes. Frankreich 1789, Unabhängigkeitserklärung der USA 1776)
 - Einhegung der fürstlichen Macht im Sinne der Aufklärung; Aufkommen von liberalen Ideen (Menschenrechte, erste Verfassungsexperimente)
 - *Montesquieu*, Vom Geist der Gesetze:
 - Gewaltenteilung zwischen Legislative (Gesetzgebung), Exekutive (Regierung) und Judikative (Rechtsprechung). Diese Staatsgewalten erfüllen unterschiedliche Funktionen, kooperieren aber untereinander und kontrollieren sich gegenseitig. *Montesquieu* schlug vor, die Macht auf Krone, Adel und Bürgertum zu verteilen, damit Macht Macht kontrolliert („Checks and Balances“).
 - Recht ist nicht eine beliebige Summe von Gesetzen, sondern Ausdruck eines „Volkes“ („esprit général“)

Ideengeschichte: Modernes Staatskonzept

- 19. Jahrhundert:
 - Ideenverbreitung (insbes. des Nationalismus) durch die Napoleonischen Kriege und mehrere Revolutionen (insbes. 1848).
 - Moderner **Nationalstaat** mit seinen liberalen Institutionen (Verfassungen, Parlamente, Grundrechte, ...) → **Legitimation des Staates durch das (sein) Volk**
 - Ablösung der Herrschaftsgewalt von der Person des Monarchen. Der Staat wird als abstrakte Institution begriffen,
 - die Ausfluss des „Nationalen“ Willens ist,
 - sich organisatorisch stets weiter (mittels Rechtsnormen) ausdifferenziert

Ideengeschichte: Modernes Staatskonzept

- 20. und 21. Jahrhundert:
 - „Demokratie“ im westlichen Sinne
 - Meint nicht nur durch das Volk legitimierte Herrschaft, sondern auch
 - Rechtsstaatlichkeit /Grundrechte
 - Wahlen/Pluralismus von Parteien
 - Supranational/überstaatlich
 - Recht der Europäischen Union (seit dem Vertrag von Lissabon 2007):
 - Nationalstaaten besitzen weiterhin Souveränität (Kompetenz-Kompetenz, Fähigkeit zur Selbstorganisation),
 - auch wenn sie einen Teil ihrer Staatsgewalt freiwillig an einen Körper abgegeben haben („derivative“, abgeleitete Staatsgewalt),
 - der aus eigenem Willen Normen (also auch dann, wenn nicht alle zustimmen) erlässt, die von der nationalen Staatsgewalt vollzogen werden müssen (*Vorrang des supranationalen Rechts*). Der Supranationale Körper bildet so seine eigene, *autonome* Rechtsordnung (mit eigenen Sanktionsmechanismen) heraus, die zugleich mit dem nationalstaatlichen Recht Anwendung findet, dieses aber im Konfliktfall verdrängt.

Ideengeschichte: Moderner Demokratiebegriff

- Freiheit:
 - Freiheit vom Staat
 - Recht auf Teilhabe an der staatlichen Willensbildung
- Gleichheit:
 - im formellen Sinn (mit der gleichen Ausstattung von politischen Rechten, etwa Wahlrecht)
 - im materiellen Sinn (gleiche Verteilung von Gütern, etwa Bildung, medizinische Versorgung)
- Repräsentation/Identität
 - Unmittelbare, direkte Demokratie
 - Mittelbare, indirekte Demokratie
 - Parlamentsdemokratie
 - Parteiendemokratie
- Konkurrenz/Konkordanzdemokratie (oft durch Wahlrecht bedingt)
- Verbindung zwischen Regierung und Parlament
 - Parlamentarisch: Regierung ist an das Vertrauen des Parlaments gekoppelt; Staatsoberhaupt repräsentiert
 - Präsidentsch: Regierung ist vom Vertrauen des Parlaments entkoppelt; Regierungschef und Staatsoberhaupt ident
 - Semipräsidentiell: ähnlich der parlamentarischen Demokratie, aber dem Staatsoberhaupt kommen so viele Befugnisse zu, dass er ein eigenständiger politischer Faktor ist. Regierung ist vom Vertrauen von Parlament und Staatsoberhaupt abhängig

Staatskritik

- Ausgangspunkt:
 - Staatliche und kapiteltragende Eliten seien so eng miteinander verwoben, dass sie eine faktische Einheit bilden, die die breite Bevölkerung ausbeute
- Anarchismus:
 - Der Staat sei daher ein Instrument der Unterdrückung und als solches unmoralisch und schädlich.
 - Er sei durch eine alternative Organisationsform zu ersetzen, die nicht auf einem Gewaltmonopol aufbaut (Ziel: Zerlegung des Staatsapparates, nicht dessen revolutionäre Eroberung).
- Marxismus:
 - keine klare Theorie, sondern eine Strömung unterschiedlicher Theoretiker mit unterschiedlichen Ansichten
 - Generelle Kritik an (ausbeuterischen) Kapitalismus, der von Staat gestützt wird; anstelle dessen trete eine „Emanzipation der Arbeiterklasse“
 - Darin, worin diese genau besteht/wie sie zu erreichen sei, unterscheiden sich die Theoretiker (z.B. Weltrevolution).

Staatsorganisation am Bsp. Österreichs

- Volkssouveränität: Staatsvolk als Quelle der Legitimation (keine parlamentarische Souveränität)
- Semipräsidentielle Republik
- Repräsentative Demokratie mit direktdemokratischen Elementen
- Keine Gewaltentrennung im strengen Sinne von *Montesquieu* (Krone, Adel, Bürgertum), sondern „checks and balances“ zwischen den Staatsgewalten
- Horizontale Gliederung der Staatsgewalt in Gesetzgebung und Vollziehung
- Vertikale Gliederung der Staatsgewalt in Bund und Länder

3. Stufenbau der Rechtsordnung und Rechtsanwendung

Interaktion von Rechtsnormen miteinander

Herkunft von Normen 1 – Machtanspruch (naturrechtliche und soziologische Rechtsschule)

- *Pouvoir constituant*
 - Meint die „verfassungsgebende“ Gewalt des Souveräns (in westlichen Demokratien des Volkes); sie ist dem Souverän originär, dieser übt sie unabhängig (und inhaltlich ungebunden) aus.
 - Existiert faktisch; sie ist der politisch-historische Ursprung einer Rechtsordnung, zumeist in Revolutionen
 - Begründet den normativen Geltungsanspruch einer Rechtsordnung und schafft deren Legitimität – oder beseitigt eine alte Rechtsordnung
- *Pouvoir constitué*
 - Meint die „verfasste“, instituierte Staatsgewalt; sie entsteht aus dem Akt der „Verfassungsneugebung“ und ist vom *Pouvoir constituant* abgeleitet
 - Existiert nur innerhalb einer Rechtsordnung; sie kann die Rechtsordnung nur innerhalb der darin vorgesehenen Wege abändern

Explizit Z.B. die Präambel zum deutschen GG 1945 (und in der Neufassung 1990)

„[...], hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben“

Herkunft von Normen 2 - Rechtspositivistische Tradition

- Grundnorm (*Kelsen*, Reine Rechtslehre)
 - Meint eine fiktive Norm, auf der die weitere positive, von Menschen gemachte, Rechtsordnung beruht
 - Weiterentwicklung der kantianischen Trennung zwischen *Sein* und *Sollen*:
 - Aus einem Sein allein kann schlüssig kein *legitimes* Sollen abgeleitet werden.
Z.B. „Weil der Richter es sagt, soll der Mörder ins Gefängnis“
 - Ein Sollen kann nur aus einem anderen Sollen folgen.
 - Eine Norm kann nur aus einer anderen – höherrangigen - Norm abgeleitet werden.
 - Der infinite Regress führt zur Notwendigkeit der fiktiven Grundnorm

System der Rechtsordnung

- Es existieren Normen, die in Beziehungen zueinander stehen, z.B.
 - Voraussetzung von bestimmten Begriffen (z.B. der privatrechtliche Eigentumsbegriff im Strafrecht beim Diebstahl einer „fremden“ Sache)
 - Verweis auf bestehende Regelungen
- **Ermächtigung** eines Staatsorgans in einer Norm, weitere Normen zu erlassen („Delegationsnormen“) → Recht regelt seine Erzeugung selbst
→ es bestehen Normen höherer und niedrigerer Stufe; es ergibt sich eine Über- und Unterordnung von Normen in Form eines Stufenbaus

Stufenbau der Rechtsordnung

In Österreich

- Verfassungsrecht
- „Einfaches“ Recht
- *Verwaltungsakte* mit generellem Adressatenkreis
- *Verwaltungsakte* mit speziellem Adressatenkreis

Grundbausteine der Verfassung
(„Verfassungsprinzipien“)

Verfassungsgesetze,
Bestimmungen im Verfassungsrang

Einfache Gesetze

Verordnungen

Urteile

AuvBZ

Bescheide

Stufenbau der Rechtsordnung in Österreich

			Beispiel	Änderung
Grundbausteine der Verfassung („Verfassungsprinzipien“)			Demokratisches Prinzip	Nationalrat, Bundesrat 1/2 Anwesenheit davon 2/3 Zustimmung + zwingende Volksabstimmung
Unionsrecht				
Verfassungsgesetze, Bestimmungen im Verfassungsrang			BVG Atomfreiheit	Nationalrat, Bundesrat, Landtag 1/2 Anwesenheit davon 2/3 Zustimmung
Einfache Gesetze			Strafgesetzbuch, ABGB, ORF-G, Privatradiogesetz	Nationalrat, Bundesrat, Landtag 1/3 Anwesenheit davon 50% +1 Zustimmung
Verordnungen			Amateurfunkverordnung	Verwaltungsbehörde aufgrund der Gesetze (<i>Vollziehung!</i>)
Urteile	AuvBZ	Bescheide		Verwaltungsbehörde aufgrund der Gesetze (<i>Vollziehung!</i>)

Stufenbau der Rechtsordnung in Österreich

- Normen niederrangigen Rechts müssen Normen höherrangigen Rechts entsprechen.
 - Wenn das nicht der Fall ist, kann die niederrangigere Norm bekämpft und aufgehoben werden:
 - Gesetze/Verordnungen vom VfGH
 - Bescheide von Verwaltungsgerichten
 - Urteile von Gerichten einer höheren Instanz

Rechtsanwendung

- Faktische Ebene:
 - „Sachverhalt“; eine konkrete Lebenssituation in der realen Welt
- Normative Ebene:
 - „Tatbestand“; beschreibt Lebenssituationen abstrakt mittels Tatbestandselementen.
 - „Rechtsfolge“; beschreibt die Konsequenz, die der Gesetzgeber bei Vorliegen eines gewissen Tatbestands anordnet
- Subsumtion:
 - Prüfung, ob ein Sachverhalt einen bestimmten Tatbestand erfüllt:
 - Entspricht der konkrete Sachverhalt dem abstrakten Tatbestand (*allen* Tatbestandselementen)? Wenn ja, folgt daraus die Rechtsfolge. Wenn nein, sucht man weitere Tatbestände.
 - Dabei ist man mit der Frage konfrontiert, wie die einzelnen Tatbestandselemente auszulegen/zu interpretieren sind.

Rechtsauslegung

- Der Gesetzgeber zielt auf die Vermeidung von Mehrdeutigkeiten, Unklarheiten, Missverständlichkeiten.
- Das ist aber nicht immer erreichbar.
- Ein Richter kann sich aber nicht darauf hinausreden, dass der Gesetzgeber untätig war/das Gesetz unklar geschrieben hat (verbot des *non liquet*); er muss es dennoch anwenden, so wie er es vorfindet.
- **Dazu muss er es interpretieren/auslegen.**
- Damit hier eine einheitliche Praxis gefunden wird und der richterlichen Willkür nicht Tür und Tor geöffnet ist, gibt es gewisse Regeln.
- Diese Regeln stehen nicht in einer feststehenden Hierarchie zueinander, sondern es ist eine Gesamtabwägung vorzunehmen.
- Wenn es kein passendes Gesetz gibt und auch die Rechtsauslegung zu keinem Ergebnis führt, kann sein, dass eine **Lücke** vorliegt, die zu schließen ist

Rechtsauslegung - Wortinterpretation

- Auslegung im Wortsinn
 - Richtet sich nach dem allgemeinen Sprachgebrauch
 - Oder einer Legaldefinition durch dieselbe Rechtsquelle (d.h. durch dasselbe Gesetz oder durch dieselbe Verordnung), wenn der Gesetzgeber den allgemeinen Wortsinn einschränken oder erweitern will oder wenn er sprachliche Unschärfe ausschließen will
 - Grenze an der äußerst möglichen Bedeutung des Wortsinns (Wortlautschränke)
- Grammatikalische Interpretation
 - Sinnzusammenhang aus der grammatikalischen Logik (z.B. „dieser“)

Rechtsauslegung - Systematische Auslegung

Auslegung anhand des Gesamtzusammenhangs im Normengefüge:

z.B.:

- Niederrangige Normen müssen so ausgelegt werden, dass sie im Einklang mit höherrangigen Normen stehen
- Gleichrangige Normen stehen mitunter in Widerspruch zueinander, wenn derselbe Sachverhalt geregelt wird
 - Der Widerspruch wird entweder explizit durch Derogationsklauseln aufgelöst z.B. „§ X wird aufgehoben“
 - Oder implizit. Dafür haben sich Grundsätze herausgebildet
 - Lex posterior derogat legi anteriori
 - Lex specialis derogat legi generali

Rechtsauslegung - subjektiv-historische Auslegung

- Was hat der Gesetzgeber zum Zeitpunkt des Erlassens der Norm gemeint? Welcher Wortsinn war in Gebrauch?
- Mittels Gesetzgebungsmaterialien: Stenographische Protokolle oder Ausschussberichte im Parlament, Erläuterungen in Regierungsvorlagen

Rechtsauslegung - objektiv-teleologische Auslegung

- Zweck „*telos*“ der Norm:
- Mittels Prinzipien, Ordnungsregeln, Grundsätze

Rechtsauslegung – Rechtsvergleichung als Auslegungshilfe

- Ähnlichkeitsvermutung zu verwandten Rechtsordnungen
- Durch EU-Recht hat die Bedeutung stark zugenommen

Rechtsauslegung - Interpretationsregeln des VfGH

- Herzog-Mantel-Theorie
 - Wenn ein Gesetz geändert wird, verliert zugleich eine (Durchführungs-) Verordnung, die sich darauf stützt, ihre Geltung.
 - Wenn der Gesetzgeber das Gesetz ändert, tritt die Verordnung *ispo iure* außer Kraft
 - Wenn der VfGH das Gesetz aufhebt, dann muss er in einem weiteren Verfahren auch die Verordnung aufheben
- Versteinerungstheorie
 - Sonderfall der historischen Interpretation
 - Wird hauptsächlich zur Auslegung der Kompetenztatbestände, also zur Klärung der Kompetenzlage zwischen Bund und Ländern, verwendet
 - Ein Kompetenzbegriff ist in jener Bedeutung zu verstehen, die zum Zeitpunkt seiner Entstehung aufgrund der einfachgesetzlichen Rechtslage maßgeblich war.

Lückenschluss

Lücke: Wenn kein Tatbestand vorliegt, der auf den Sachverhalt passt, kann sein, dass der Rechtsanwender diese Lücke füllen muss.

- Prüfung, ob eine ungewollte, planwidrige Lücke oder eine „rechtspolitische“, gewollte Lücke vorliegt.
- Nur wenn eine planwidrige Lücke vorliegt, kann der Rechtsanwender versuchen, sie zu schließen (planmäßige Lücke kann nur vom Gesetzgeber selbst geschlossen werden).
- Lückenschluss:
 - Analogie (Ähnlichkeitsrelation)
 - Größenschluss
 - Umkehrschluss

Einteilung von Rechtsgebieten

- Öffentlich-rechtlich vs. privatrechtlich
 - (Interessenstheorie *Ulpian*: Das öffentliche Recht befasst sich mit den Verhältnissen des Gemeinwesens, das private Recht mit dem Nutzen der Einzelpersonen)
 - Subordinationstheorie: liegt (a) eine Gleichordnung der Normadressaten oder (b) eine Über-/Unterordnung der Normadressaten vor?
 - Subjektstheorie: verfügt einer der Normadressaten über Hoheitsgewalt (*imperium*)?
- Im Privatrecht:
 - Grds. herrscht Privatautonomie (Möglichkeit zur freien Gestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien)
 - Kann vom Gesetzgeber eingeschränkt werden:
 - Zwingendes Recht: keine Änderung durch private Parteien möglich
 - Absolut zwingend: gar keine Änderung erlaubt
 - Relativ zwingend: Besserstellung erlaubt
 - Dispositives Recht: Änderungen durch private Parteien sind möglich; insbes. zur Ergänzung unvollständiger Verträge oder zu Interpretation missverständlicher Verträge

Einteilung von Rechtsgebieten

- Öffentlich-rechtlich vs. Privatrechtlich
→ Rechtserheblich, ob eine Behörde oder ein Gericht zuständig ist
- Privatrecht: z.B. Kaufverträge, Mietverträge (da ist die Privatautonomie stark eingeschränkt), Erbrecht
- Öffentliches Recht: z.B. Baurecht, Straßenverkehrsrecht, Strafprozessrecht

4. Verfassungsrecht – Baugesetze

Bestandteile
und
Baugesetze
der österreichischen Bundesverfassung

Entwicklungsgeschichte der österreichischen Bundesverfassung – die Erste Republik

- Österreich verfügt über eine der ältesten Verfassungen Europas.
- Gründung Erste Republik 1920
 - Ausarbeitung war Aufgabe der Konstituierenden Nationalversammlung (erstmal mit Frauenwahlrecht 1919 gewählt)
 - 01.10.1920: Gesetz, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird (**Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG**)
 - Grundlegende Verfassungsurkunde
 - In weiten Teilen lediglich ein Provisorium, da man sich nicht einigen konnte
 - Offen: Kompetenzverteilung, Schulwesen, Gemeinderecht, Finanzverfassung, Grundrechte
 - Weitgehend Rezeption von Regelungen aus der Monarchie, wie etwa die Grundrechte aus der Dezemberverfassung von 1867 (Staatsgrundgesetz)
- Erste B-VG-Novelle 1925
 - Ausbau Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit
 - Ausweitung Kontrollbefugnis des RH auch auf die Gebarung der Länder
 - Schaffung des „Amtes der LReg“
 - In Kraft Setzung (und Modifizierung) der bis dahin suspendierten Artikel zur **Kompetenzverteilung** (Art 10-15 B-VG)
- Zweite B-VG-Novelle 1929
 - Erhebliche Abänderung des Regierungssystems: Parlamentarisch zu **semi-präsidentiell**
 - Alt: Wahl der BReg durch den NR und des BPräs durch die Bvers
 - Neu: Stärkung des BPräs als Gegenpol zum Parlament (ausgeglichene Gewaltenteilung). BPräs wird vom Bundesvolk direkt gewählt, kann auf Vorschlag der BReg den NR auflösen und ernennen und entlässt die BReg
- 04.03.1933 sog. „Selbstausschaltung des Parlaments“, ständisch-autoritäre Verfassung von 1934
- 1938: Besetzung durch das nationalsozialistische Deutsche Reich

Entwicklungsgeschichte der österreichischen Bundesverfassung – die Zweite Republik

- Gründung Zweite Republik:
 - 27.04.1945: Unabhängigkeitserklärung von ÖVP, SPÖ, KPÖ: Art I „die demokratische Republik ist wiederhergestellt und im Geiste der Verfassung von 1920 einzurichten“
 - 01.05.1945: Verfassungs- Überleitungsgesetz V-ÜG: setzt das B-VG 1920 idF 1929 und alle übrigen Bundesverfassungsbestimmungen vom Stand 05.03.1933 wieder in Kraft
 - Weitgehend materielle Kontinuität zur Rechtsordnung der Ersten Republik
 - Seit damals über 100 Novellen des B-VG
- Staatsvertrag von Wien 1955
 - Tw. in Verfassungsrang
 - Volle Souveränität, Ende der Besatzung durch die Alliierten
 - BVG Neutralität im selben Jahr
- 1958 EMRK
 - Samt ZP zur Gänze in Verfassungsrang
- 1995 EU-Beitritt
 - Tiefgreifende Änderung im materiellen Verfassungsrecht, größtenteils *nicht* im B-VG abgebildet (sondern direkt im EU-Recht)
 - Begleitregelungen im B-VG, z.B. Mitwirkung von NR und BR an der EU-Rechtssetzung

Entwicklungsgeschichte der österreichischen Bundesverfassung – die Zweite Republik

- Verfassungszersplitterung!
 - B-VG
 - Erleichtert die Erzeugung von formellem Verfassungsrecht
 - BVG außerhalb des B-VG
 - Mehrere Dutzend (!)
 - Z.B. StGG, F-VG, BVG Neutralität, BVG Atomfreiheit, ...
 - Einzelverfassungsbestimmungen ein einfachen BG
 - Einige hundert (!)
 - Z.B. § 1 DSG, § 1 PartG, § 1 NISG
 - im internationalen Rechtsvergleich ungewöhnlich
 - Bis Ende 2007 konnten sogar einzelne StV im Rang von Verfassungsrecht gehoben
 - Die damals bestehenden StV im Verfassungsrang wurden großteils des Verfassungsranges entkleidet, aber nicht alle (z.B. EMRK samt ZP)
 - Einzelverfassungsbestimmungen in StV (z.B. Art 4, 7, 8, 9, 10 StV von Wien)
- Erzeugung von Verfassungsrecht
 - Art 44 Abs 1 B-VG: Erhöhtes Präsenzquorum (Hälfte der Mitglieder) und Konsensquorum (2/3 der abgegebenen Stimmen) im NR
 - Art 44 Abs 2 B-VG: + Erhöhtes Präsenzquorum und Konsensquorum im BR, wenn Einschränkung der Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung oder Vollziehung
 - Art 44 Abs 3 B-VG: + Volksabstimmung, wenn Gesamtänderung der Bundesverfassung, d.h. Änderung der „Bauprinzipien“
 - Verfassungsgewohnheitsrecht gibt es in Österreich nicht (weil in B-VG nicht erwähnt)
 - Unabänderliches Verfassungsrecht gibt es in Ö nicht (z.B. Art 79 Abs 3 dGG)

Landesverfassungsrecht

- Neben dem Bundesverfassungsrecht
- Ähnlich formelle Merkmale wie das Bundesverfassungsrecht:
Erzeugungsverfahren von Landesverfassungsrecht ist durch das B-VG genauso geregelt wie für BVG; dieselben qualifizierten Quoren in den LT (Art 99 Abs 2 B-VG)
- Art 99 Abs 1 B-VG: Landesverfassungsrecht darf nicht gegen Bundesverfassungsrecht verstoßen, d.h. nicht widersprechen
 - Bindend z.B. Einkammersystem im LT (Art 95 Abs 1, Art 97 Abs 1 B-VG)
 - Alle von der BVf nicht geregelten Bereiche stehen in der Verfassungsautonomie der Länder

Baugesetze – Begriff, Stellenwert

- Art 44 Abs 3 B-VG „Gesamtänderung“: erhöhte Quoren in NR und BR + obligatorische Volksabstimmung
 - Bei einer „Teiländerung“ ist das nur dann notwendig, wenn von einem Drittel der Mitglieder des NR oder des BR verlangt („fakultative Volksabstimmung“).
- Begriffe „Gesamtänderung“ oder „Teiländerung“ sind im B-VG nicht definiert.
 - HL und VfGH verstehen unter Gesamtänderung, dass ein leitender Grundsatz der Bundesverfassung - ein Baugesetz, bzw. ein Verfassungsprinzip, bzw. ein Bauprinzip - wesentlich geändert oder beseitigt wird
 - Alles andere ist eine Teiländerung.
 - Begriff „Baugesetze“ wurde von der Lehre entwickelt, um die „Gesamtänderung“ zu konkretisieren.
- Daraus ergibt sich innerhalb des Verfassungsrechtes eine Über- und Unterordnung von Baugesetzen und „einfachem“ Verfassungsrecht
 - „Einfaches“ Verfassungsrecht muss daher im Einklang mit den Baugesetzen stehen.
 - Der VfGH hat in VfSlg 16.327 erkannt, dass „verfassungswidriges Verfassungsrecht“ existiert, nämlich wenn Verfassungsrecht im Widerspruch zu einem Baugesetz steht.
 - Pflicht zur baugesetzkonformen Auslegung von Verfassungsrecht

Baugesetze – Überblick

- Jedenfalls (VfSlg 2455)
 1. Demokratisch
 2. Rechtsstaatlich
 3. Bundesstaatlich
- Von Lehre angenommen
 4. Republikanisch
 5. Gewaltenteilend
 6. (liberal – also Statuierung von Grundrechten – nicht eindeutig, ob ein eigenes Prinzip oder dem gewaltenteilenden Prinzip zuzuordnen)
- Sozialstaatliches Baugesetz
 - existiert nicht, dennoch einfachgesetzlich umfangreich ausgestaltet
 - Staat wird umfassend zum sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehen des Bürgers tätig.
 - Spannungsverhältnis zu liberalem Prinzip, wonach der Staat im Interesse der Autonomie des Bürgers gerade nicht tätig werden soll
- „Gesamtänderung“ in der Praxis
 - Eindeutige Fälle sind in der Praxis nicht wahrscheinlich (Ersetzen des Parlaments durch Regierungsgesetzgebung, Übergang zur Monarchie, Abschaffung Bundesländer, ...)
 - Praxisnahe Fälle sind differenziert zu betrachten:
 - Zweite B-VG-Novelle 1929 – keine Gesamtänderung (sowohl nach damaliger Auffassung wie auch nach heutiger hL)
 - EU-Beitritt 1995 – Gesamtänderung
 - 2007 wurde die Legislaturperiode des NR von vier auf fünf Jahre verlängert. Bis zu welcher Grenze ist eine Verlängerung ohne „Gesamtänderung“ möglich? Teile der Lehre gehen davon aus, dass 10 Jahre eine „Gesamtänderung“ darstellen, aber wo liegt die Grenze?

Demokratisches Prinzip

- Begriff und Funktion: vgl bereits oben, Kapitel 2
- Ausgestaltung
 - Art 1 B-VG: Programmsatz, für sich genommen alleine noch zu wenig, um Österreich zu einer Demokratie zu machen
 - § 1 PartG
 - Art 8 StV von Wien
 - Konkret im B-VG:
 - Repräsentativsystem
 - Auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene
 - Erzeugung von Gesetzen obliegt volksgewählten Parlamenten
 - Mitwirkung der Staatsbürger ist auf Wahlen reduziert
 - Es gibt Elemente der direkten Demokratie; vgl Volksbegehren gem Art 41 Abs 2 B-VG, Volksbefragung gem Art 49b B-VG, Volksabstimmung gem Art 43 und 44 B-VG
 - Die ändern aber nichts an der Alleinzuständigkeit von Parlamenten zur Gesetzgebung

Republikanisches Prinzip

- Begriff und Funktion: vgl bereits oben, Kapitel 2
 - Staatsoberhaupt
 - Auf Zeit bestellt
 - Rechtlich und politisch verantwortlich
 - Absetzbar
 - Kann demokratisch oder autokratisch sein
- Ausgestaltung
 - Art 1 B-VG: Programmsatz
 - Konkrete Ausgestaltung betrifft die Regelungen über den BPräs
 - Bestellung durch Volkswahl gem Art 60 Abs 1
 - Begrenzung der Amtsdauer auf sechs Jahre gem Art 60 Abs 5
 - Beschränkung der Wiederwahlmöglichkeit gem Art 60 Abs 5
 - Politische und rechtliche Verantwortung gem Art 60 Abs 6, 68 und 142 Abs 2 lit a B-VG
 - Vgl auch das Habsburger-G (Übernahme des Vermögens durch die Republik) und das AdelsaufhebungsG von 1919; Art 10 Abs 2 Stv von Wien verpflichtet die Republik völkerrechtlich zur Aufrechterhaltung des Habsburger-G

Bundesstaatliches Prinzip

- Begriff und Funktion: vgl bereits oben, Kapitel 2
 - In einem Bundesstaat: Teilstaaten verfügen über eigene Gesetzgebungs- und Vollzugsfunktionen
- Ausgestaltung
 - Art 2 B-VG: Programmsatz
 - Zentralismuslastigkeit, da Gesetzgebung und Verwaltung zwischen Bund und Ländern geteilt ist, aber die Gerichtsbarkeit ausschließlich beim Bund liegt (Art 82 Abs 1 B-VG)
 - Gesetzgebung
 - Länder besitzen eigene Gesetzgebungskompetenz einschließlich Verfassungsgesetzgebung
 - Die gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich bedeutsamen Agenden sind jedoch beim Bund konzentriert
 - Art 10, 11, 12 B-VG Gesetzgebungsaufgaben sind enumerativ in die Bundeskompetenz gelegt.
 - Es besteht eine Generalklausel zugunsten der Länder (Art 15 Abs 1 B-VG), diese lässt den Ländern jedoch faktisch nur Belange mit wenig politischer Tragweite
 - Kompetenz-Kompetenz (Kompetenz zur Verteilung von Kompetenzen) liegt beim Bund
 - Länder nehmen über den BR an der Bundesgesetzgebung teil. Dieser ist jedoch faktisch für die Wahrung von Länderinteressen nicht relevant; seine Mitglieder vertreten idR Partei- und nicht Länderinteressen; parteipolitisch weitgehend identisch zusammengesetzt wie der NR.
 - Verwaltung
 - Länder haben eine eigene Verwaltung
 - Wirken an der Verwaltung des Bundes mit (mittelbare Bundesverwaltung) → Einfluss der Länder ergibt sich hauptsächlich daraus, da Verwaltungsaufgaben des Bundes durch Organe der Länder besorgt werden

Rechtsstaatliches Prinzip

- Begriff und Funktion
 - Rechtsstaat im formellen Sinn
 - Staat ist an Rechtsvorschriften gebunden → staatliches Handeln wird vorhersehbar; Willkür ausgeschlossen
 - Staatliche Organe und Staatshandeln ist auf Verfassung rückführbar (Verfassungsstaat)
 - Die Gesetze legen die Rechte und Pflichten des Einzelnen relativ bestimmt fest und sind allgemein kundgemacht (Gesetzesstaat)
 - Die Rechte des Einzelnen sind durchsetzbar (Rechtsschutzstaat)
 - Rechtsstaat im materiellen Sinn
 - Inhaltliche Gesichtspunkte („Gerechtigkeitsstaat“)
 - Keine eindeutige Definition
 - Nicht dispositiv; jedenfalls Würde und Freiheit der menschlichen Person
- Ausgestaltung
 - Keine programmatische Verankerung
 - Legalitätsprinzip gem Art 18 Abs 1 und 2 B-VG
 - Vollziehung und Gesetzgebung sind an die in der Bundesverfassung gewährleisteten Grundrechte gebunden
 - Individuelle Rechtschutz ist durch unabhängige ordentliche, Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit gewährleistet
 - Alles Staatshandeln obliegt einer Rechtmäßigkeitskontrolle
 - Insbes. Normenkontrolle durch den VfGH (Gesetze auf Verfassungskonformität, Verordnungen auf Gesetzmäßigkeit)
 - Rechnungs- und Gebarungskontrolle durch den RH
 - Gewaltenteilung uU möglich, auch aus dem Gesichtspunkt der Kontrolle

Gewaltentrennendes Prinzip

- Begriff und Funktion: vgl bereits oben, Kapitel 2
 - In Österreich: bereits in Dezemberverfassung von 1867, dann 1920 von der republikanischen Verfassung übernommen
- Ausgestaltung
 - Für das Verhältnis zwischen Verwaltung und Gerichtsbarkeit ausdrücklich angesprochen, Art 94 Abs 1 B-VG
 - Ein und dasselbe Organ darf nicht als Verwaltungs- und Gerichtsorgan tätig werden
 - Keine Weisungsbeziehungen
 - Instanzenzüge sind seit 2014 erlaubt (Art 94 Abs 2 B-VG)
 - Trennung von Gesetzgebungs- und Vollzugsorganen ergibt sich systematisch daraus, dass die Bundesverfassung Gesetzgebungsorgane (NR, BR, LT) einrichtet und sie *exklusiv* mit der Kompetenz zur Erlassung formeller Gesetze betraut
 - Wie weit können die Grenzen verschoben werden?
 - Darf z.B. der einfache Gesetzgeber die Strafrechtsprechung von den unabhängigen Gerichten zu Verwaltungsbehörden übertragen?
 - Es fehlt an materieller Abgrenzung!
 - Es gibt Überschneidungen zwischen den Staatsgewalten in der Verfassung, vgl. Möglichkeit zum Erlassen von VO durch die Verwaltung

5. Verfassungsrecht - Bundesstaat

Bund und Länder als „Staaten“, Kompetenzverteilung

Staatsgebiet

- Bundesgebiet umfasst die Gebiete der BL (Art 3 Abs 1 B-VG)
- Keine bundesunmittelbaren Gebiete
- Grenzverlauf: StV von St. Germain und Venediger Protokoll (Abkommen zwischen Österreich und Ungarn von 1921)
- Art 5 StV von Wien legt die Grenzen von Österreich als jene vom 01.01.1938 fest
- Gebiete der Länder historisch bestimmt
- Grenzänderungen innerhalb des Bundesgebietes bedürfen gem Art 3 Abs 3 B-VG übereinstimmender G von Bund und der betroffenen Länder
- Für Grenzbereinigungen genügen übereinstimmende G der betroffenen Länder
- Bundesgebiet ist einheitliches Währungs-, Wirtschafts-, und Zollgebiet (Art 4 B-VG)

Staatsvolk

- Art 6 Abs 1 B-VG: für die Republik Österreich besteht ein einheitliches Staatsbürgerschaftsrecht
- Art 6 Abs 2 B-VG;
 - die Staatsbürger, die in einem Land ihren Hauptwohnsitz haben, sind auch dessen Landesbürger;
 - LG können auch vorsehen, dass Staatsbürger, die in einem Land einen sonstigen Wohnsitz haben, Landesbürger sind
 - Rechtswirkung: faktisch unerheblich, wesentlich ist das Wahlrecht zum jeweiligen LT (Art 95 Abs 1 B-VG)

Staatsgewalt

- Ordentliche Gerichtsbarkeit ist beim Bund monopolisiert (vgl. LVwG). LG sind organisatorisch Bundesbehörden.
- Im Bund sind Gesetzgebungs- (NR, BR) und Verwaltungsorgane (BReg, BM) und Gerichte eingerichtet
- In den Ländern sind ebenfalls Gesetzgebungs- (LT) und Verwaltungsorgane (LReg) und Gerichte (LVwG) eingerichtet

- Gesetzgebungsorgane des Bundes: BVG und BG
- Gesetzgebungsorgane der Länder: LVG und LG
- Verwaltungsbehörden des Bundes wie auch der Länder: VO, Bescheide, AuvBZ
- Gerichte erlassen Urteile und Beschlüsse und setzen Vollzugsrechtsakte (Exekution)

- Es kommt zu einer **Überlagerung der Staatsgewalt zwischen Bund und Ländern**; die österreichische Bundesverfassung löst dies v.a. mittels Kompetenzverteilung (und mittelbarer Bundesverwaltung und Finanzausgleich) auf

Gliedstaatsverträge

- Abkommen zwischen den Teilstaaten eines Bundesstaats
- in Österreich: Art 15a B-VG: Bund und Länder sowie Länder untereinander über Angelegenheiten ihres jeweiligen Wirkungsbereichs
- GliedStV dienen der Koordination und Kooperation zur Bewältigung von gemeinschaftlichen Aufgaben
 - Setzung von Maßnahmen der Gesetzgebung und Vollziehung, insbes. in komplexeren Materien, die auf unterschiedliche Gebietskörperschaften aufgeteilt sind
 - Z.B. Umweltschutz (Luftreinhaltung): Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie ist Bundeskompetenz; Feuerpolizei (Luftverschmutzung durch Beheizung von Gebäuden) ist Länderkompetenz
- Abschluss auf Seiten des Bundes obliegt je nach Materie der BReg oder einem BM
- Wenn Gesetzgebung des Bundes gebunden wird; Zustimmung des NR notwendig (Art 15a B-VG)
- Gegenstand: ausschließlich hoheitsrechtliche Belange; privatrechtliche Beziehungen zwischen Bund und Ländern (z.B. Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft) sind nicht Gegenstand einer Vereinbarung nach Art 15a B-VG
- Unterliegt den Grundsätzen des völkerrechtlichen Vertragsrechts
- Streitigkeiten vor dem VfGH auszutragen (Art 137 oder 138a B-VG)

Staatssprache

- Art 8 Abs 1 B-VG: Deutsch ist Staatssprache
 - Unbeschadet von bundesgesetzlichen Regelungen, die sprachlichen Minderheiten Rechte einräumen
- D.h. Deutsch ist bei allen Amtshandlungen die anzuwendende Sprache
- Gilt auch für Länder
- Art 7 Z 3 StV von Wien (im Verfassungsrang)
 - In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken von Kärnten, der Steiermark und des Burgenlands mit slowenischer oder kroatischer Bevölkerung
 - Slowenische und kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache zugelassen

Kompetenzverteilung

- Gesetzgebung und Vollziehung sind nach Sachmaterien zwischen Bund und Ländern geteilt
- Exklusiv: ein- und dieselbe Angelegenheit kann nur einem Kompetenztatbestand zugerechnet werden
 - Betrifft die Zuordnung einer Materie zu Bund oder Ländern
 - Schließt aber nicht aus, dass ein- und derselbe Sachverhalt unter verschiedene Regelungsgesichtspunkten verschiedenen Kompetenztiteln zugeordnet werden kann
 - Z.B. für den Betrieb einer gewerblichen Anlage sind Vorschriften des Gewerberechts (Bundeskompetenz), des Baurechts (Landeskompetenz), zu berücksichtigen
- Vollständigkeit: es gibt keinen denkbaren Regelungsgegenstand, der nicht einem der Kompetenztatbestände zugerechnet werden kann
- Kompetenz-Kompetenz (Kompetenz zum Festlegen von Zuständigkeiten) liegt beim Bund Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG
- Annex-Kompetenz: Angelegenheiten, die der Zuordnung einer anderen Materie folgen, so z.B. Organisationskompetenz / Kompetenz zur Regelung von Verfahren folgt der Zuständigkeit der Sachmaterie (beachte aber Art 11 Abs 2 B-VG)
- Auslegung: Versteinerungstheorie (vgl. bereits oben bei Kapitel 3) vom VfGH entwickelt
 - Kompetenzbegriff ist in jener Bedeutung zu verstehen, die zum Zeitpunkt seiner Entstehung aufgrund einfachgesetzlicher Regelungen maßgeblich war
 - Neue Sachgebiete werden bestehenden Kompetenzbereichen zugeordnet, sofern sie ihrem Inhalt nach systematisch dem gleichen Kompetenzgrund angehören („intrasystematische Fortentwicklung“); ansonsten würde jede Neuregelung immer gem Art 15 Abs 1 B-VG in die Länderkompetenz fallen
 - Z.B. Atomhaftpflicht gab es 1925 (Versteinerungszeitpunkt) noch nicht; aber es gab allgemeine Regelungen zur Haftpflicht, die Bundeskompetenz waren. Diesen kann die Atomhaftpflicht systematisch zugeordnet werden
- Materien, die
 - Nicht in den Art 10 ff B-VG genannt werden,
 - Noch einem Kompetenztatbestand zugeordnet werden können,
 - Gelten gem Generalklausel Art 15 Abs 1 B-VG als Länderkompetenz

Kompetenzverteilung

- Bsp. für Kompetenzverteilung aus dem Bereich Medienrecht:

Wie wird der ORF geregelt?

- „ORF“, „Rundfunk“ oder „Medien“ kommen in den Art 10 ff B-VG nicht vor.
- Daher: Art 15 Abs 1 B-VG einschlägig?

→ Art 10 Abs 1 Z 9: „Post- und Fernmeldewesen“

→ Artikel I des Bundesverfassungsgesetzes über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks, wonach „...nähere Bestimmungen für den Rundfunk und seine Organisation bundesgesetzlich festzulegen“ sind.

Rundfunkrecht, sonstiges Medienrecht und medienrelevante Rechtsgebiete

Die Rechtsgrundlagen im RIS auf einen Blick:

Rundfunkrecht

- [ORF-Gesetz \(ORF-G\)](#)
- [Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz \(AMD-G\)](#)
- [Privatradiogesetz \(PrR-G\)](#)
- [KommAustria-Gesetz \(KOG\)](#)
- [ORF-Beitrags-Gesetz 2024](#)
- [Fernseh-Exklusivrechtsgesetz \(FERG\)](#)

Sonstiges Medienrecht und medienrelevante Rechtsgebiete

- [Mediengesetz \(MedienG\)](#)
- [Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz \(MedKF-TG\)](#)
- [Koordinator-für-digitale-Dienste-Gesetz \(KDD-G\)](#)
- [Qualitäts-Journalismus-Förderungs-Gesetz \(QJF-G\)](#)
- [Presseförderungsgesetz 2004 \(PresseFG 2004\)](#)
- [Abschnitt II - Publizistikförderungsgesetz \(PubFG\)](#) - (nur Abschnitt II betrifft die Zeitschriftenförderung)
- [Filmförderungsgesetz](#)
- [Telekommunikationsgesetz 2003 \(TKG 2003\)](#)
- [E-Commerce-Gesetz \(ECG\)](#)

Kompetenzverteilung in der Finanzverfassung (F-VG)

- § 2: Sofern nichts anderes bestimmt, tragen die Gebietskörperschaften den Aufwand, der sich aus der Besorgung ihrer Aufgaben ergibt (wobei die Grenzen der Leistungsfähigkeit nicht überschritten werden dürfen, § 4)
 - Möglichkeit zur Kostenabwälzung wird als „nur von oben nach unten“ verstanden
- § 6: mögliche Abgabenformen
 - An diese Formen knüpft an, wie die Zuständigkeit zur Erhebung und die Erträge zwischen den Gebietskörperschaften verteilt werden; das wird gem § 3 Abs 1 F-VG per einfachem (!) BundesG beschlossen
 - der einfache Bundesgesetzgeber erhält durch § 3 Abs 1 F-VG die Kompetenz-Kompetenz hinsichtlich der Abgabenerhebungskompetenz und der Ertragshoheit
 - Regelungen sind in FinanzausgleichsG enthalten, das für jeweils mehrere (vier oder fünf) Jahre beschlossen wird
 - Formell Bundesrecht, aber es gehen intensive Verhandlungen zwischen den Gebietskörperschaften voraus

6. Verfassungsrecht - Gesetzgebung

NR und BR

LT

Stellung ihrer Mitglieder

Nationalrat - Allgemeines

- Allgemeiner Vertretungskörper, dessen Mitglieder vom Bundesvolk gewählt werden
- Gemeinsam mit BR Gesetzgebung des Bundes
- Gesetzgebungsperiode dauert fünf Jahre (Art 27 Abs 1 B-VG)
- Vorzeitige Auflösung ist möglich:
 - Durch Auflösungsbeschluss des NR selbst (einfache Quoren)
 - EntschlieÙung des BPräs auf Vorschlag der Breg (Art 67 Abs 1 B-VG); der BPräs darf dies jedoch nur einmal aus dem selben Anlass verfügen (Art 29 Abs 1 B-VG)
 - Von Verfassungen wegen gem Art 60 Abs 6 B-VG dann, wenn die dort vorgesehene Absetzung des BPräs im Wege einer Volksabstimmung durch das Bundesvolk abgelehnt wird

Nationalrat - Wahlrecht

- allgemeines (alle Staatsbürger, aktiv 16, passiv 18 Jahre; Wahlausschließungsgründe können durch einfaches BG festgelegt werden, aber nur als Folge einer rechtskräftigen Verurteilung; Art 26 Abs 5 B-VG, § 22 NRWO),
- gleiches (gleicher Zählwert der Stimmen),
- unmittelbares (keine Wahlmänner; Listenwahlrecht bei dem die einzelnen Listen bekannt sind und feststehen),
- persönliches (kein Stv. möglich),
- geheimes (Vorkehrungen müssen getroffen werden, dass Entscheidungen des Einzelnen weder der Öffentlichkeit noch der Wahlbehörde bekannt werden; der Wähler darf aber aus freien Stücken offen legen) und
- freies (Entscheidungsfreiheit und Freiheit der Wahlwerbung; weder rechtliche noch tatsächliche Behinderung der Stimmabgabe oder Wahlwerbung)
- Verhältniswahlrecht (Zahl der Mandate der wahlwerbenden Partei entspricht ihrem Stimmenanteil; Mindestanforderungen sind erlaubt, die NRWO nennt die 4%-Hürde und das Erfordernis eines Grundmandats);

Nationalrat - Wahl

- Wahlverfahren durch einfaches BG geregelt (NRWO)
- (Regional-)Wahlkreise
- 183 Mandate
- Durchführung und Leitung durch Wahlbehörden, Bundeswahlbehörde liegt beim BMI
- Ausschreibung obliegt der BReg mittels VO
- Wähler-VZ werden von Gemeinden geführt (Art 26 Abs 7 B-VG)
- Dreistufiges Ermittlungsverfahren
 - 1. Regionalwahlkreise
 - 2. Landeswahlkreise
 - 3. Bundesweiter Proportionalausgleich (Art 26 Abs 2 B-VG)

Nationalrat - Organisation

- Wählt aus seiner Mitte den Präsidenten sowie den zweiten und dritten Präsidenten (Art 30 Abs 1 B-VG)
- Ausschüsse
 - Verfassungsrechtlich vorgesehene (zB Hauptausschuss Art 55 Abs 1)
 - Einfachgesetzlich vorgeschriebene
 - Freiwillige
- Verfahren richtet sich nach GOGNR; für Änderung sind erhöhte Quoren notwendig

Nationalrat – Gesetzesinitiative

- Mitglieder des NR: Initiativantrag (fünf Mitglieder) oder Ausschussantrag
- BReg: Regierungsvorlage
- BR von einem Drittel seiner Mitglieder
- Volksbegehren: Art 41 Abs 2 B-VG;
 - kann als fertiger Gesetzesentwurf oder als bloße Anregung formuliert sein
 - wenn von 100.000 Stimmberechtigten oder von je einem Sechstel der stimmberechtigten Bevölkerung dreier Länder unterstützt, dann besteht die Verpflichtung des NR, das Begehren in die parlamentarische Behandlung zu nehmen
 - Einleitung eines Volksbegehrens bedarf der Unterstützung von einem Promille der in der Wählerevidenz eingetragenen Wahlberechtigten (ca 8000-9000 Personen) und ist an den BMI zu richten

Nationalrat – Verfahren der Gesetzgebung

- Im NR drei (öffentliche) Lesungen im Plenum sowie Ausschussberatungen
 - Erste Lesung: über allgemeine Fragen – Zuweisung an einen Ausschuss
 - Ausschussberatungen (nicht öffentlich): Schwerpunkt der parlamentarischen Behandlung; Experten können beigezogen werden; Änderungen am Entwurf – Ausschussbericht und zusammen mit Änderungsanträgen in das Plenum gebracht
 - Zweite Lesung: General- und Spezialdebatte (faktisch in einem)
 - Dritte Lesung: Beseitigung von Formfehlern
 - Verwerfung ist in jeder der drei Lesungen möglich
 - Beschluss,
 - soweit in B-VG oder GOGNR nichts anderes bestimmt, Anwesenheit von 1/3 der Mitglieder + absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Art 44 Abs 1 B-VG)
 - Stimmrecht nur persönlich auszuüben, Stimmenthaltung ist zulässig
- Im BR Einspruchsverfahren
 - NR übermittelt Gesetzesbeschluss unverzüglich an BR (Art 42 Abs 1 B-VG)
 - BR hat ein Einspruchsrecht
 - Ausgenommen taxative Aufzählung gem Art 42 Abs 5
 - Mit Gründen versehener Einspruch (Art 42 Abs 2) binnen acht Wochen oder verstreichen der Frist oder Beschluss, keinen Einspruch zu erheben
 - NR hat die Möglichkeit eines Beharrungsbeschlusses (Anwesenheit die Hälfte der Mitglieder) (ACHTUNG: Verfassungsgesetze, die die Kompetenzverteilung zu Lasten der Länder ändern gem Art 44 Abs 2 B-VG)
- (fakultative) Volksabstimmung, sofern der NR es beschließt oder es die Mehrheit seiner Mitglieder verlangt (Art 43 B-VG)
- Beurkundung und Kundmachung (Art 47 B-VG)
 - vom BPräs zu beurkunden, vom BK gegenzuzeichnen
 - Strittig: Prüfungsrecht/Verweigerungsrecht des BPräs: nach überwiegender Ansicht *hat* der BPräs die Unterschrift bei einer offenkundigen und schwerwiegenden (inhaltlichen) Verfassungsverletzung zu verweigern
 - Im BGBl kundzumachen (Art 49 Abs 1 B-VG); erst ab Kundmachung ist das Gesetz rechtlich existent (Art 89 Abs 1 B-VG).

Nationalrat – Verhältnis zur Vollziehung

- Mitwirkung an der Vollziehung
 - Art 50-55 B-VG mit „Mitwirkung“ betitelt, aber umfasst auch Bestimmungen der Kontrolle
 - Mitwirkung = Verwaltungsakt kommt durch rechtliches Zusammenwirken von Gesetzgebung und Vollziehung zustande
 - Z.B. Genehmigung von bestimmten StV durch den NR (Art 50 Abs 1 B-VG)
- Kontrolle
 - Ausdruck der Verantwortlichkeit der Verwaltung ggü. der Gesetzgebung als Vertreter des Souveräns
 - rechtliche Kontrolle
 - Ministeranklage (Mehrheitsbeschluss) gegen ein Mitglied der BReg wegen Gesetzesverletzung beim VfGH (Art 76, Art 142 Abs 2 lit b B-VG); bei Verurteilung Amtsverlust (Art 142 Abs 4 B-VG)
 - politische Kontrolle
 - Interpellationsrecht: befragen und verlangen von Auskünften von Mitgliedern der BReg (Art 52 Abs 1 B-VG)
 - Art 91 GOGNR: fünf Abgeordnete stellen schriftliche Anfrage; Antwort kann mündlich oder schriftlich ergehen
 - Art 93 GOGNR: fünf Abgeordnete stellen eine dringliche Anfrage; Stellungnahme noch am selben Sitzungstag
 - Art 52 Abs 3 B-VG: kurze mündliche Anfragen von Mitgliedern des NR in dessen Sitzungen („Fragestunde“)
 - Resolutionsrecht: NR kann mit Mehrheitsbeschluss Wünsche an die BReg richten (Art 52 Abs 1 B-VG)
 - Enquêterecht: NR kann Untersuchungsausschüsse einsetzen (Art 53 Abs 1 B-VG)
 - Untersuchungsgegenstände auf den Bereich der BVw eingeschränkt
 - Gerichte und Behörden sind verpflichtet den Ersuchen des Ausschüsse um Beweiserhebung Folge zu leisten; Akten sind vorzulegen (Art 53 Abs 3 B-VG)
 - Aufklärungsfunktion, Ergebnis seiner Tätigkeit wird dem Plenum des NR vorgelegt
 - Misstrauensvotum: NR kann mit Mehrheitsbeschluss der BReg oder einzelnen Mitgliedern das Vertrauen versagen, Folge ist Amtsverlust (Art 74 Abs 1 B-VG)
 - Zitationsrecht: NR, seine Ausschüsse und Unterausschüsse können die Anwesenheit von Mitgliedern der BReg verlangen (Art 75 B-VG)
 - Finanzielle Kontrolle
 - Bundesvorschlag „Budget“ ist vom NR idR jährlich zu genehmigen (Näheres vgl. Art 51-51d B-VG)
 - Bundesrechnungsabschluss wird vom RH erstellt (Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben des Bundes im abgelaufenen Finanzjahr), dem NR zur Genehmigung vorgelegt (Art 121 Abs 2 B-VG); Verweigerung der Genehmigung hat keine verfassungsrechtlichen Konsequenzen

Bundesrat - Zusammensetzung

- Länderkammer, übt gemeinsam mit NR die Gesetzgebung des Bundes aus
- Nähere Vorschriften in GOBR (Beschluss des BR; Art 37 Abs 2 B-VG)
- Zahl der Mitglieder ist nicht feststehend (Art 34 Abs 2 B-VG);
 - richtet sich nach der „Bürgerzahl“ (Zahl der Staatsbürger) der Bundesländer.
 - Größtes Bundesland entsendet zwölf Mitglieder
 - Jedes andere Land im Verhältnis dazu, aber zumindest drei
- Mitglieder von den LT bestellt, für die Dauer der Gesetzgebungsperiode des jeweiligen LT (Art 35 Abs 1 B-VG)
 - „Partialerneuerung“ im Unterscheid zur „Totalerneuerung“ des NR
- Tagt in Permanenz; Vorsitz rotiert halbjährlich in alphabetischer Reihenfolge (Art 36 Abs 1 B-VG)
- Sitzungen sind öffentlich
- Beschlüsse bedürfen idR Anwesenheit von 1/3 und Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Art 37 Abs 1)

Bundesrat – Aufgaben

- Mitwirkung an der Gesetzgebung des Bundes konzentriert sich auf Einspruchsrecht gegenüber Beschlüssen des NR
 - Suspensives Veto
 - Absolutes Veto nur dann, wenn der BR ausdrücklich zur Zustimmung berufen ist, wie z.B. bei Kompetenzverschiebungen zu Lasten der Länder (Art 44 Abs 2) oder Veränderung der Zusammensetzung des BR (Art 35 Abs 4 B-VG)
 - Initiativrecht für Bundesgesetzgebung (Art 41 Abs 1 B-VG); Verlangen nach Durchführung einer Volksabstimmung über Teiländerung der BundesVf (Art 44 Abs 3 B-VG)
- Mitwirkung an der Vollziehung
 - Genehmigung von gesetzesrangigen StV und GliedStV
 - Mitwirkungsrecht des BR an der Auflösung von LT durch den BPräs (Art 100 Abs 1 B-VG)
 - Vorschlagsrechte für Bestellungen des VfGH (Art 147 Abs 2 B-VG)
- Kontrolle der Vollziehung
 - Interpellationsrecht, Resolutionsrecht (Art 52 B-VG)
 - Mitwirkung an der Anklageerhebung gegen den BPräs (Art 68 B-VG)

Bundesversammlung (Art 38-40 B-VG)

- Zusammensetzung
 - BVers besteht aus Zusammentreten des NR und des BR zur gemeinsamen öffentlichen Sitzung (Art 38 BVG)
 - Normalerweise (einzelne Ausnahmen) vom BPräs einberufen; Vorsitz abwechseln von PräsNR und PräsBR
- Aufgaben
 - Theoretisch höchste, realpolitisch geringe Bedeutung
 - In der Praxis ist die einzige Aufgabe die Angelobung des BPräs (Art 38, 62 B-VG)
 - Theoretisch:
 - Kriegserklärungen (vgl aber B-VG Neutralität und Gewaltverbot der UNC)
 - Anordnung einer Volksabstimmung zur Absetzung des BPräs (Art 60 Abs 6 B-VG)
 - Erteilung der Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des BPräs (Art 63 Abs 1 B-VG)
 - Anklageerhebung gegen den BPräs beim VfGH wegen behaupteter Verfassungsverletzung (Art 68, 142 Abs 2 lit a B-VG)

Landtage

- Bundesverfassungsgesetzlich vorgesehene Gesetzgebungsorgane der Länder
- Grundlage in Art 95-100 B-VG, darüber hinaus insbes. in den LandesVf, LTGO, LTWO
- Bundesverfassungsrechtliche Vorgaben, innerhalb derer die Länder Verfassungsautonomie haben
 - Einkammersystem (Art 95 Abs 1, Art 97 Abs 1 B-VG)
 - Erhöhte Quoren für die Beschlussfassung zu LVG (Art 99 Abs 2 B-VG)
 - Einheitliche Wahlrechtsgrundsätze (Art 95 Abs 1 B-VG)
 - LTWO dürfen Bedingungen für aktives und passives Wahlrecht nicht enger ziehen als die BV für Wahlen zum NR (Art 95 Abs 2 B-VG)
- Anzahl der LT-Mitglieder und Dauer der Gesetzgebungsperiode obliegt den LandesVf
- LG: Beschluss des LT; Beurkundung und Gegenzeichnung nach den Bestimmungen der LandesVf; Kundmachung durch LH im LGBI (Art 97 Abs 1 B-VG)
- LVG : erhöhte Quoren im LT (Art 99 Abs 2 B-VG)
- Kein allgemeines Einspruchsrecht der BReg gegen Gesetzesbeschlüsse der LT
 - Aber einzelne Zustimmungrechte, z.B. Art 15 Abs 10 B-VG
- LT wählen die LReg (Art 101 Abs 1 B-VG); weitere Mitwirkungsrechte an der Vollziehung ergeben sich aus den LandesVf
- Kontrollrechte:
 - Weitgehend den LandesVf überlassen; regelmäßig Interpellations-, Resolutions-, und Enquêterecht sowie Misstrauensvotum ggü. LReg
 - Mitglieder der LReg können durch Beschluss des LT wegen Gesetzesverletzung beim VfGH angeklagt werden

Rechtsstellung der Mitglieder gesetzgebender Körperschaften 1

- Freies Mandat
 - Ursprüngliche Idee im 19. Jhtd.: direkte Repräsentation der „Nation“; ist aber durch die Verflechtungen von Parteiorganisationen und sonstigen Verbänden (z.B. Kammern) in den Hintergrund getreten
 - Faktisch:
 - ein Mandat dient zur Artikulation der Meinung jener Partei/jenes Verbandes, dem der einzelne Mandatar sein Mandat faktisch verdankt
 - In der Realität herrscht „Klubzwang“, d.h. Parteidisziplin
 - Rechtlich:
 - freies Mandat besteht freilich weiter fort, kommt vor allem in Konfliktfällen zwischen Abgeordnetem und Partei zum Tragen
 - Mitglieder des NR, BR sind an keinen Auftrag gebunden (Art 56 Abs 1 B-VG); für LT Analogie, tw. Regelungen in LandesVf → Das schließt Gehorsamsverpflichtungen *rechtlicher* Natur aus (d.h. die in einer *staatlichen* Rechtsnorm ihren Niederschlag finden). Faktische Abhängigkeiten (z.B. rechtliche Sanktionen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis zu einer Partei oder soziale Meidung) sind möglich. Ein Gesetz, das an eine parteiinterne Sanktion anknüpfte (z.B. automatischer Mandatsverlust bei Verlust der Parteimitgliedschaft), wäre verfassungswidrig

Rechtsstellung der Mitglieder gesetzgebender Körperschaften 2

- Immunität
 - Zur Freiheit der politischen Tätigkeit der Mitglieder von gesetzgebenden Körperschaften
 - Stammt aus der Zeit konstitutioneller Monarchien, in der Abgeordnete eines wirksamen Schutzes vor Regierungsübergriffen bedurften
 - Für Mitglieder des NR, BR, der LT (Art 57, 58, 96 Abs 1 B-VG); Inhalt des Immunitätsrechts ist für Mitglieder aller drei Körperschaften gleich (Zuständigkeit für Mitglieder des BR beim jeweils entsendenden LT)#
 - Berufliche Immunität
 - Wegen Abstimmungen niemals (→ freies Abstimmungsverhalten)
 - Wegen beruflich gemachter mündlicher oder schriftlicher Äußerungen nur vom NR, BR, LT verantwortlich gemacht
 - Wie genau, wird von GO geregelt. Für den NR bspw: Ruf zur Sache bei Abschweifungen (§ 101 GOGNR), Ruf zur Ordnung wegen anstandsverletzenden Verhaltens oder Beleidigungen (§ 102 Abs 1), schließlich Wortenzug (§ 101 Abs 2; § 102 Abs 2)
 - Schließt jede straf- oder zivilrechtliche Verantwortung aus
 - Ausnahme: Verleumdung
 - Außerberufliche Immunität
 - Schutz vor verwaltungsbehördlicher und gerichtlicher Verfolgung von Handlungen, die nicht von der beruflichen Immunität umfasst sind; Art 57 Abs 2-5 B-VG
 - Verfolgung des Abgeordneten nur mit Zustimmung des jeweiligen Vertretungskörpers (Verzicht ist nicht möglich); Immunitätsschutz grds. nur bei Straftaten, die im Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit des Abgeordneten stehen
 - Verfolgung ohne Zustimmung des Vertretungskörpers dann, wenn offensichtlich kein Zusammenhang zur politischen Tätigkeit, dann kann der Abgeordnete aber eine Entscheidung des NR verlangen
 - Verfolgungshandlung hat sofort zu unterbleiben

Rechtsstellung der Mitglieder gesetzgebender Körperschaften 3

- Inkompatibilität
 - Um Interessenskollisionen zu vermeiden
 - Politische Inkompatibilität
 - Über das ganze B-VG verstreut
 - Z.B. nicht Mitglied des NR, BR oder EP gleichzeitig (Art 59 B-VG)
 - Mitglieder des NR, BR, der LT dürfen nicht gleichzeitig folgende Ämter bekleiden (auszugsweise): BPräs, Präs oder Mitglied von OGH, VwGH, VWG, VfGH...
 - Lückenhaft: z.B. darf ein Mitglied des NR auch gleichzeitig Mitglied der BReg sein; öffentlich Bedienstete werden vom B-VG sogar gefördert, ein Mandat anzunehmen (Art 59a, 95 Abs 4 B-VG; Anspruch auf Dienstfreistellung, tw. Beibehaltung von Bezügen)
 - Wirtschaftliche Inkompatibilität
 - Unv-Transparenz-G
 - Geringe Restriktionen für Mitglieder des NR, BR, LT
 - Leitende Stellung in näher genannten Unternehmen nur mit Zustimmung des jeweiligen Vertretungsorgans
 - Dürfen Keinen Lobbying-Auftrag annehmen
- Mandatsverlust
 - Erkenntnis des VfGH, womit einer Wahlanfechtung stattgegeben wird
 - Verzicht
 - Tod
 - Mit Konstituierung des neu gewählten NR, LT; im BR mit Entsendung neuer Mitglieder durch den jeweiligen LT

7. Verfassungsrecht - Verwaltung

Verwaltungsbegriff

Verfassungsrechtliche Grundsätze der Verwaltung

Bundes-, Landes-, und Gemeindeverwaltung

Verwaltungsbegriff in der österreichischen Bundesverfassung

- Jede Tätigkeit von Organen, die nicht Organe der Gesetzgebung oder Organe der Gerichtsbarkeit sind. Durch die weite Definition sind vom Verwaltungsbegriff weisungsgebundene und weisungsfreie Verwaltungsbehörden umfasst
- Verwaltung kann **hoheitlich und nicht-hoheitlich** tätig werden („Privatwirtschaftsverwaltung“); Art 17 Art 116 Abs 2 B-VG
- Organ ist die gesetzlich geschaffene Einrichtung, der eine Zuständigkeit übertragen ist, die sie als Teil einer größeren Organisation wahrnimmt; der Organwahrer ist die (natürliche) Person, die die Aufgaben für das Organ wahrnimmt.
 - Regelmäßig sind in einem Zuständigkeitsbereich einer Organisation mehrere Organe tätig, die meist zueinander in einem hierarchischen Verhältnis stehen (Weisungszusammenhang), z.B. im Bereich der LandesVw: LReg-BH

Verfassungsrechtliche Grundsätze der Verwaltung 1

- Legalitätsprinzip
 - Art 18 Abs 1 B-VG: Die gesamte staatliche Verwaltung wird nur auf Grund der Gesetze ausgeübt.
 - Ziel: Vorhersehbarkeit von Verwaltungshandeln!
 - Doppelte Bindungswirkung:
 - Verlangt vom Gesetzgeber, dass Verwaltungshandeln hinreichend determiniert ist
 - Verlangt von der (Hoheits-)Verwaltung, dass sie sich ausschließlich auf Basis der Gesetze, d.h. mit ausdrücklicher gesetzlicher Ermächtigung, tätig wird
 - Meint natürlich auch die Gerichtsbarkeit mit, auch wenn nicht ausdrücklich erwähnt
 - Ein Gesetz muss nach ständiger Rsp des VfGH Inhalt, Verfahren und Organisation in allen wesentlichen Merkmalen determinieren
 - Abschwächungen, mit denen der Verwaltung ein Handlungsspielraum eröffnet wird:
 - Art 130 Abs 3 B-VG: Ermessen darf der Verwaltung vom Gesetzgeber eingeräumt werden (Handlungs- und Auswahl-Ermessen, Sinn der Ermessensausübung muss dann aber genau determiniert sein).
 - Verwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe ist grundsätzlich zulässig (z.B. „Ruhe, Ordnung, Sicherheit“)
 - Finalnormen nur unter Verfahrensdeterminierung zulässig, in einzelnen Verwaltungsbereichen üblich (z.B. Raumplanung)
 - Kein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht (Rechtsanspruch) für den Einzelnen auf gesetzmäßige Führung der Verwaltung; ein Anspruch besteht nur insoweit, als dass die Vorschriften dem Einzelnen Rechte einräumen
 - Verlangt nicht die gesetzliche Regelung verwaltungsinterner Belange, sondern nur wenn verwaltungsorganisatorische Maßnahmen Außenwirkung besitzen sollen

Verfassungsrechtliche Grundsätze der Verwaltung 2

- Prinzip der Weisungsgebundenheit („Weisungsprinzip“)
 - Art 20 Abs 1 B-VG: die Verwaltung wird von Organen geführt, die
 - Auf Zeit gewählt sind (z.B. Bgm)
 - Ernannt sind (Beamte)
 - Vertraglich bestellt sind (Vertragsbedienstete)
 - Diese Organe unterliegen der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder, sie sind an deren Weisungen gebunden
 - Ziel: Aufbau einer Verwaltungshierarchie mit demokratischer Legitimation der Verwaltungsspitzen; diese werden durch den Weisungszug verantwortlich für untergeordnete Organe
 - Durchbrechung des Prinzips durch die Möglichkeit, per einfachem Gesetz weisungsfreie Organe gem Art 20 Abs 2 B-VG für die dort genannten Organtypen einzurichten
 - Weisungsgebundenheit ist nicht absolut:
 - Befolgung einer Weisung kann abgelehnt werden, wenn sie von einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder wenn die Befolgung (nicht die Weisung selbst) strafgesetzwidrig wäre
 - Wenn die Weisung sonstwie rechtswidrig ist, hat das angewiesene das anweisende Organ auf die Rechtswidrigkeit aufmerksam zu machen („Remonstrationsrecht“) und nur dann zu befolgen, wenn die Weisung erneut und diesmal schriftlich ergeht

Verfassungsrechtliche Grundsätze der Verwaltung 3

- Verantwortlichkeit
 - Rechtsgrundlage: vgl bereits oben bei Kontrollaufgaben der Gesetzgebung
 - Die obersten Organe der Verwaltung sind politisch und rechtlich dem Volkssouverän verantwortlich
 - Untergeordnete Organe der Verwaltung sind ihren übergeordneten Organen verantwortlich; genauere Regelungen finden sich im Dienstrecht
 - Strafrechtliche Verantwortlichkeit (§§ 302 ff StGB) mit einem eigenen Beamtenbegriff (im wesentlichen Organwalter)
- Amts- und Organhaftung
 - Art 23 Abs 1 B-VG: Bund, Länder, Gemeinden und sonstige Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts haften für den Schaden, den die als ihre Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt haben („Amtshaftung“)
 - Gilt nicht für Privatwirtschaftsverwaltung
 - Gilt auch für Unterlassen (z.B. Unterlassen eines Abbruchsbescheids bei einsturzgefährdetem Gebäude)
 - Nur subsidiär, insbes. dann nicht, wenn durch das Einlegen eines anderen Rechtsmittels der Schaden hätte abgewendet werden können
 - Wenn der Organwalter dabei mit Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gehandelt hat, ist er dem jeweiligen o.g. Rechtsträger für den Schaden haftbar, für den dieser Ersatz geleistet hat (Regressanspruch zur Amtshaftung gem Art 23 Abs 2 B-VG)
 - Art 23 Abs 3 B-VG: Organwalter haften einem öffentlichen Rechtsträger für Schäden die sie in Vollziehung der Gesetze dem Rechtsträger *unmittelbar* zugefügt haben („Organhaftung“)
 - Illustration zur Abgrenzung: Ein Polizist (P) verursacht in Ausübung seines Dienstes in angetrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall. Dabei kommt das Polizeiauto und das Auto eines Dritten (D) zu Schaden. Es bestehen folgende Ansprüche:
 - D gegen den Bund auf den Ersatz des Schadens an seinem eigenen Auto gem Art 23 Abs 1 B-VG
 - Der Bund gegen P auf Ersatz der Summe, die der Bund dem D gem Abs 1 erstattet hat müssen gem Art 23 Abs 2 B-VG
 - Der Bund gegen P auf den Ersatz des Schadens am Polizeiauto gem Art 23 Abs 3 B-VG

Verfassungsrechtliche Grundsätze der Verwaltung 4

- Auskunftspflicht / Amtsverschwiegenheit NEU (seit 01.09.2025)
 - Art 22a Abs 1 B-VG: Informationen von allgemeinem Interesse sind in einer für jedermann zugänglichen Art und Weise zu veröffentlichen, soweit und solange diese nicht gemäß Abs. 2 geheim zu halten sind
 - Art 22a Abs 2 B-VG: Jedermann hat gegenüber den mit der Besorgung von Geschäften der Bundesverwaltung oder der Landesverwaltung betrauten Organen das Recht auf Zugang zu Informationen.
 - Bei Auskunftsverweigerung kann ein Bescheid verlangt werden, gegen den mit Rechtsmitteln vorgegangen werden kann
 - Dies gilt nicht, soweit
 - deren Geheimhaltung aus zwingenden integrations- oder außenpolitischen Gründen,
 - im Interesse der nationalen Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung oder der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit,
 - zur Vorbereitung einer Entscheidung,
 - zur Abwehr eines erheblichen wirtschaftlichen oder finanziellen Schadens einer Gebietskörperschaft oder eines sonstigen Selbstverwaltungskörpers oder
 - zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen erforderlich und gesetzlich nicht anderes bestimmt ist
 - Nähere Ausgestaltung durch das IFG
- Auskunftspflicht / Amtsverschwiegenheit ALT (bis 01.09.2025)
 - Art 20 Abs 4 B-VG: Pflicht, Auskünfte zu erteilen, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht
 - Bei Auskunftsverweigerung kann ein Bescheid verlangt werden, gegen den mit Rechtsmitteln vorgegangen werden kann
 - Art 20 Abs 5 B-VG: Pflicht zur Offenlegung von Studien, Gutachten und Umfragen, die sie in Auftrag gegeben haben, samt deren, solange und soweit deren Geheimhaltung nicht gemäß Abs. 3 geboten ist.
 - Art 20 Abs 3 B-VG: Amtsverschwiegenheit über alle ausschließlich aus der amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung
 - im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung,
 - der auswärtigen Beziehungen,
 - im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts,
 - zur Vorbereitung einer Entscheidung oder
 - im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist

Verfassungsrechtliche Grundsätze der Verwaltung 5

- Wirtschaftlichkeitsprinzip („allgemeines Effizienzprinzip“)
 - Art 126b Abs 5 B-VG (Art 127 Abs 1 B-VG für Länder, Art 127a Abs 1 B-VG für Gemeinden)
 - Betrifft die „Gebahrung“: faktisch fast jedes Verwaltungshandeln (egal ob hoheitlich oder nichthoheitlich)
 - Maximalprinzip: mit feststehenden Ressourcen möglichst viel erreichen
 - Minimalprinzip: feststehende Ziele mit möglichst wenig Ressourcen erreichen
- Amtshilfe
 - Alle Organe (formeller Organbegriff) des Bundes, der Länder, der Gemeinde und Gemeindeverbände und sonstige Selbstverwaltungskörper sind im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs zur wechselseitigen Hilfeleistung verpflichtet (Art 22 B-VG)
 - Auch zwischen Gerichtsbarkeit und Verwaltung
 - Nur innerhalb des gesetzlichen Wirkungsbereichs
 - Kein subjektives (d.h. einklagbares) Recht der Organe auf Amtshilfe

Verfassungsrechtlich vorgesehene Formen hoheitlichen Verwaltungshandelns

Verwaltungsinterne Hoheitsakte

- Weisung (Art 20 Abs 1 B-VG)
 - Generell oder individuell
 - Können die Vollziehung hoheitlicher oder nichthoheitlicher Agenden betreffen
 - Dienstrechtliche Belange dürfen nicht durch Weisung geregelt werden, sondern durch Bescheid (Beamte) oder Vertrag (Vertragsbedienstete)
 - Generelle Weisungen („Erlässe“, „Dienstanweisungen“) unterliegen nicht der Normenkontrolle
 - Keine Drittwirkung auf Verwaltungsexterne
 - Keine verpflichtende Form (mündlich oder schriftlich); Befehlscharakter muss erkennbar sein

Verfassungsrechtlich vorgesehene Formen hoheitlichen Verwaltungshandelns

Verwaltungsexterne Hoheitsakte

- Bescheid (vgl z.B. Art 130, 144 B-VG)
 - Individuell, hoheitlich, normativ (rechtsgestaltend oder rechtsfeststellend)
 - Förmlich, in einem Verfahren
 - Muss in Gesetz (oder einer VO) seine Deckung finden
 - Einfacher Gesetzgeber darf nicht den Rechtszug zur Gerichtsbarkeit des öff. Rechts ausschließen
 - Beschwerde an das VwG
- Verordnung (Art 18 Abs 2 B-VG)
 - Generelle Norm („materielles Gesetz“)
 - „Auf Grund der Gesetze“ (Abs 1 *und* Abs 2); verlangt weitgehende Determinierung des Gesetzesinhalts, sodass der Verordnungsgeber alle wesentlichen Tatbestandsmerkmale im Gesetz vorgegeben findet („Formalgesetzliche Delegation“).
 - Kundmachung generell im BGBl oder im LGBl (in der jeweiligen gesetzlichen Grundlage geregelt); nicht gehörig kundgemachte VO sind von den Gerichten nicht anzuwenden
 - Sonderfall: verfassungsunmittelbare Verordnungen (Notverordnungsrecht BPräs gem Art 18 Abs 3-5 B-VG, ortspolizeiliche Verordnungen der Gemeinden gem Art 118 Abs 6 B-VG)
- AuvBZ
 - Verfahrensfrei/Verfahrensreduziert
 - Zur unmittelbaren Gefahrenabwehr notwendig
 - Bedarf einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung
 - Beschwerde an das VwG
- Wiederverlautbarungen
 - Zur Rechtsbereinigung (z.B. Korrekturen veralteter Schreibweise, überholte Verweise auf nunmehr neue Gesetzesstellen)

Bundesverwaltung – Oberste Organe

- In Art 19 Abs 1 B-VG genannt, aber dort für BundesVw teilweise nicht richtig: Staatssekretäre sind streng genommen nicht oberste Organe, die BReg als Kollegialorgan schon
- Oberste Organe sind nicht weisungsunterworfen, aber der Kontrolle des Souveräns ausgeliefert (Parlamentarische Kontrolle, vgl dazu bereits oben bei Kapitel 6)
- Unter den obersten Organen gibt es eine Behördenorganisation (per Weisung in der Hierarchie untergeordnet); bei dieser ist zwischen mittelbarer und unmittelbarer Bundesverwaltung zu unterscheiden

BundesVw - BPräs

- „Staatsoberhaupt“
 - in Verfassung nicht so benannt
 - Vertretung der Republik Österreich nach außen
 - Kompetenzen zum Krisenmanagement in verfassungsmäßigen Notsituationen („Staatskrisen“), die unter normalen Verhältnissen nicht zum Tragen kommen (z.B. Auflösung NR, Notverordnungsrecht)
- Vom Bundesvolk gewählt (Art 60 Abs 1 B-VG); zum NR wählbar und 35 Jahre vollendet (Art 60 Abs 3 B-VG)
- Funktionsperiode
 - dauert sechs Jahre, Wiederwahl ist einmal zulässig (Art 60 Abs 5 B-VG)
 - Endet mit Zeitablauf oder vorzeitig mit Tod, Verzicht, verurteilenden Erkenntnis des VfGH (Art 124 Abs 2 lit a B-VG), Volksabstimmung, die von der BVers verlangt wird (Art 60 Abs 6; Ablehnung bei der Volksabstimmung hat Neuwahl des NR zur Folge Art 29 Abs 1)
- Behördliche Verfolgung
 - nur zulässig, wenn BVers dem zugestimmt hat (Art 63 Abs 1 B-VG); Antrag auf Verfolgung ist von der Behörde beim NR einzubringen, der beschließt, ob die BVers zu befassen ist.
 - Dann ist sogar Amtsverlust bei bestimmten strafrechtlichen Verurteilungen möglich (§§ 27 Abs 1 und 74 Abs 1 Z 4 StGB)
- Vertretung:
 - Vorübergehende Verhinderung: zunächst BK,
 - Wenn länger als 20 Tage, üben die drei Präsidenten des NR gemeinsam als Kollegium die Funktionen des BPräs aus
 - „Dauernde Erledigung“ (vorzeitig aus dem Amt geschieden), ebenso die drei Präsidenten des NR gemeinsam als Kollegium; BReg muss sofort neue Wahl des BPräs anordnen

BundesVw - BPräs

- Aufgaben
 - Taxativ (Art 65 B-VG)
 - Soweit verfassungsrechtlich nichts anderes bestimmt, auf Vorschlag der BReg oder des von ihr dazu ermächtigten BM (Art 67 Abs 1 B-VG)
 - Soweit verfassungsrechtlich nichts anderes bestimmt bedürfen der Gegenzeichnung durch den BK oder den zuständigen BM (Art 67 Abs 2 B-VG)
- Kompetenzen ohne Bindung:
 - Ernennung des BK (Art 70 B-VG)
 - Entlassung des BK oder der gesamten BReg (Art 70 Abs 1 B-VG)
 - Beurkundung, dass BundesG verfassungsmäßig zustande gekommen sind (Art 47 Abs 1 B-VG)
 - Angelobung des BK, der BM, der StS und der LH (Art 72, 78 Abs 2, 101 Abs 4 B-VG)
- Kompetenzen auf Vorschlag des BK
 - Ernennung und Entlassung einzelner BM und StS (Art 70 Abs 1, Art 78 Abs 2 B-VG)
- Kompetenzen auf Vorschlag der BReg
 - Vertretung der Republik (Art 65 Abs 1 B-VG)
 - Erlassung von NotVO gem Art 18 Abs 3-5 B-VG
 - Auflösung des NR (Art 29 Abs 1 B-VG)
 - Einberufung von NR (Art 27 Abs 2 und Art 28 Abs 1 B-VG), Einberufung der BVers (Art 39 Abs 1 B-VG)
 - Sonstiges, wie die Ernennung von Bundesbeamten und Offizieren, Ernennung von Richtern, Begnadigungen im Strafrecht, Milderungen von Strafen, Niederschlagung von strafgerichtlichen Verfahren, Legitimation unehelicher Kinder

BundesVw – BReg

- BK, VK und BMin bilden die BReg; für die obersten Verwaltungsgeschäfte des Bundes zuständig, sofern nicht BPräs damit betraut (Art 69 Abs 1 B-VG)
- Alle Mitglieder vom BPräs ernannt (Art 70 Abs 1 B-VG).
 - Bei Bestellung des BK an keinen Vorschlag gebunden
 - Bei Bestellung der BM an den Vorschlag des BK
- Neubildung in der Praxis nach NR-Wahlen
- Mehrheit im NR faktisch notwendig weil:
 - Politisches Programm mittels einfacher Gesetze umgesetzt (vgl Art 31 B-VG)
 - Möglichkeit eines Misstrauensvotums (Art 74 Abs 1 und 2 B-VG)
- Funktionsperiode der BReg und einzelner ihrer Mitglieder endet durch
 - Tod
 - Entlassung durch den BPräs (Art 70 Abs 1 B-VG)
 - Enthebung durch den BPräs (Art 74 Abs 3 B-VG)
 - Rücktritt
 - Misstrauensvotum im NR (Art 74 Abs 1 und 2 B-VG)
 - Verurteilendes Erkenntnis des VfGH (Art 142 Abs 2 lit b B-VG)
 - Bestimmte strafrechtliche Verurteilungen ((§§ 27 Abs 1 und 74 Abs 1 Z 4 StGB)

BundesVw – BReg

- Kollegialorgan
- Beschlussfassung: Einstimmigkeit (Art 69 Abs 3 B-VG), Anwesenheit von mehr als der Hälfte für Beschlussfähigkeit; Umlaufbeschlüsse sind möglich
- BK und VK sind den anderen BM grds. gleichgestellt;
 - aus dem Vorsitz des BK ergibt sich kein Weisungsrecht; auch keine Richtlinienkompetenz (anders etwa Deutschland)
 - Aber der BK hat die Möglichkeit, dem BK die Entlassung einzelner Mitglieder der BReg vorzuschlagen
- Vertretungsregelungen
 - VK ist zur Vertretung des BK in dessen gesamten Wirkungsbereich im Falle von zeitweiligen Verhinderungen bestimmt. Sind der Bundeskanzler und der Vizekanzler gleichzeitig verhindert, so wird der Bundeskanzler durch das dienstälteste, bei gleichem Dienstalder durch das an Jahren älteste, nicht verhinderte Mitglied der Bundesregierung vertreten (Art 69 Abs 2 B-VG)
 - Für die BM in Art 73 Abs 1 B-VG detaillierter geregelt
- Aufgaben
 - Anordnung von NR-Wahl (Art 27 Abs 2 B-VG)
 - Einbringen von RV in NR (Art 41 Abs 1 B-VG)
 - Vorschlagsrecht für Akte des BPräs (Art 67 Abs 1 B-VG)
- Sonderkompetenzen des BK
 - Vorschlagsrecht für Ernennung und Entlassung von BM und StS (Art 70 Abs 1, 78 Abs 2 B-VG)
 - Kundmachung im BGBl (Art 49 Abs 1 B-VG)

BundesVw - BM

- Monokratische Organe, im Unterschied zum Kollegialorgan BReg, dessen Mitglieder die BM sind („Ressortsystem“)
- BReg und BM bestehen parallel, keine Über- und Unterordnung
- Jedem BM ist ein BMin, dem BK das BKA als Hilfsapparat beigegeben (keine selbstständige Behörde); dieses ist ihm per Weisung unterworfen
- Zahl, Wirkungsbereich und Einrichtung von BM werden durch einfaches BundesG bestimmt (Art 77 Abs 2 B-VG), dem BMG
- Den BM können StS zur Unterstützung beigegeben werden, die in gleicher Weise wie der BM bestellt werden und aus dem Amt scheiden (Art 78 Abs 2 B-VG). StS sind dem BM per Weisung unterstellt (Art 78 Abs 3 B-VG).

Unmittelbare BundesVw

- Verwaltung des Bundes durch „eigene Bundesbehörden“ gem Art 102 Abs 1 B-VG
- Jene Angelegenheiten der BundesVw (vgl Art 10 B-VG), die in Art 102 Abs 2 B-VG aufgezählt sind, können durch unmittelbare BVw besorgt werden.
- Z.B. Finanzämter, Bundesdenkmalamt, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen...
- Verfassungsrechtliche Sonderregelungen für die Sicherheitsverwaltung (Art 78a-d B-VG)

Mittelbare BundesVw

- Verwaltung des Bundes **durch den LH** und die ihm unterstellten Landesbehörden gem Art 102 Abs 1 B-VG → der Bund richtet für diese Materien keine Behörden ein, sondern bedient sich der Behörden der Länder.
- Jene Angelegenheiten der BundesVw, die in Art 102 Abs 2 B-VG nicht genannt sind, sind in Form der mittelbaren BundesVw zu besorgen
- Z.B. Gewerberecht, Wasserrecht, Forstrecht
- Maßgeblicher Einfluss der Länder auf die hoheitliche Vollziehung des Bundes
- In Angelegenheiten der mittelbaren BundesVw ist der LH an die Weisungen der BReg / jene des zuständigen BM gebunden
 - Hat auch die Mittel anzuwenden, die ihm als Organ des selbstständigen Wirkungsbereichs der Länder zu Gebote stehen (Art 103 Abs 2 B-VG)
- Die LReg kann gem Art 103 Abs 2 B-VG mittels ihrer GO beschließen, dass einzelne Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung im Namen des LH von anderen Mitgliedern der LReg zu führen sind (Weisungsgebundenheit geht natürlich über)
- Unterhalb des LH (d.h. ihm weisungsunterworfen) sind vor allem die **BezVwB** (Bezirkshauptmann, in Städten mit eigenem Statut der Bgm) mit Aufgaben der mittelbaren BundesVw betraut
- Amts- und Organhaftung: Bund, da auf funktionellen Organbegriff abgestellt wird

LandesVw - LReg

- Vollziehung des Landes übt eine LReg aus, die vom LT gewählt wird (Art 101 Abs 1 B-VG)
- Mitglieder der LReg müssen nicht dem LT angehören, es kann aber nur gewählt werden, wer auch für den LT wählbar ist (Art 101 Abs 2 B-VG)
- LReg besteht aus LH, LH-Stv und weitere Mitglieder („Landesräte“); Anzahl richtet sich nach LandesVf
- Wahl des LH mit absoluter Mehrheit (durchwegs); Wahl der LReg entweder mittels Mehrheit oder Proporz (NÖ, OÖ)
- Mitglieder der LReg sind dem LT politisch und rechtlich verantwortlich
 - Staatsrechtliche Anklage gem Art 142 Abs 2 lit d B-VG
 - Politische Verantwortlichkeit (Misstrauensvotum durch den LT) nach Maßgabe der LandesVf
 - Für mittelbare BundesVw Art 142 Abs 2 lit e B-VG
- Kollegialorgan (Art 101 Abs 1 B-VG)
 - Möglichkeit eines Ressortsystems; in allen LandesVf verwirklicht
 - Willensbildung richtet sich nach GO (meist Mehrstimmigkeit)
- LReg und ihre Mitglieder sind in ihrer Eigenschaft als oberste Organe der LandesVw an keine Weisungen gebunden (gilt nicht für den Bereich der mittelbaren BundesVw)
- Amt der LReg als organisatorischer Hilfsapparat (innerer Dienst von LAD geleitet)

LandesVw - Bezirksverwaltungsbehörden

- Bezirkshauptmannschaften (Bgm in Städten mit eigenem Statut)
- Bezirkshauptmannschaften sind organisatorisch Landesbehörden
 - Unterstehen dem LH und dem LAD
 - BH ist ein monokratisches Organ, ihm untersteht als Hilfsapparat die Bezirkshauptmannschaft, von LReg ernannt
- Aufgaben:
 - Subsidiäre Allzuständigkeit
 - Soweit nicht spezifische Landesbehörden bestehen, besorgen sie Aufgaben der LandesVw (unter der LReg oder einem ressortspezifischen Mitglied der LReg)
 - Angelegenheiten der mittelbaren BundesVw (unter dem LH oder einem anderen Mitglied der LReg)
 - Angelegenheiten der SicherheitsVw (unter der LPD)

GemeindeVw

- Selbstverwaltung:
 - Subsidiarität; größere Gemeinschaft soll nur das erledigen, was kleinere Gemeinschaften nicht aus eigener Kraft können
 - Bürgertum im 19. Jhdt. erworben von der monarchischen Verwaltung
 - Gemeindegeldverwaltung ist von der Verfassung als Institut garantiert und dem Zugriff des einfachen Gesetzgebers entzogen (aber keine Existenzgarantie der einzelnen Gemeinde)
- Art 115-120 B-VG
- Zuständigkeit zur Regelung der Gemeinden:
 - Art 115 Abs 2 B-VG: Landesgesetzgebung regelt Gemeinderecht, soweit nicht ausdrücklich eine Zuständigkeit des Bundes festgesetzt ist.
→ Aufgaben der Gemeinden werden von Ländern und von Bund geregelt, wobei die Kompetenzverteilung von Art 10 ff B-VG zum Tragen kommt. Wenn eine Materie Bundessache in Gesetzgebung ist, kann sie zur Besorgung den Gemeinden per BundesG zugewiesen werden; analog für die Länder (z.B. Baurecht)
 - Gemeindeorganisationsrecht ist exklusive Landeskompetenz; findet sich auf Ebene einfacher LG in Form von Gemeindeordnungen oder Stadtstatuten
- Prinzip der Einheitsgemeinde:
 - alle Gemeinden haben grds den selben Rechtsstatus
 - Ausnahme: Städte mit eigenem Statut, diese müssen neben Aufgaben der GemeindeVw auch Aufgaben der BezirksVw wahrnehmen (Art 116 Abs 3 B-VG)

GemeindeVw

- Eigener Wirkungsbereich
 - Gesetzesgebunden, aber weisungsfrei
 - Umfasst die in Art 116 Abs 2 B-VG angeführten Angelegenheiten
 - der nichthoheitlichen Verwaltung, Haushaltsführung, Abgabenausschreibung
 - Alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen und überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb der örtlichen Grenzen besorgt zu werden. Müssen vom Gesetzgeber *ausdrücklich* als solche des eigenen Wirkungsbereichs bezeichnet werden (Art 118 Abs 2 B-VG)
 - Die in Art 118 Abs 3 B-VG demonstrativ, zur Konkretisierung von Abs 2 aufgezählten Aufgaben: Vw der Verkehrsflächen, örtliche Sicherheitspolizei, örtliche Baupolizei, örtliche Feuerpolizei, örtliche Raumplanung
 - Ortspolizeiliches Ordnungsrecht (Art 118 Abs 6 B-VG, zur Beseitigung lokaler Missstände)
 - → Was konkret in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fällt, wird vom Bundes- oder Landesgesetzgeber geregelt; diese sind an die o.g. Vorgaben des Art 118 Abs 2 und 3 B-VG gebunden
 - Es kann durch einfaches Gesetz ein gemeindeinterner Instanzenzug vorgesehen werden (Art 118 Abs 4 B-VG)

GemeindeVw

- Übertragener Wirkungsbereich
 - Gesetzesgebunden und weisungsgebunden
 - Umfasst all jene Angelegenheiten, die die Gemeinde nach Maßgabe der BundesG im Auftrag und nach den Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der LandesG im Auftrag und nach den Weisungen des Landes zu besorgen hat (Art 119 Abs 1 B-VG)
 - Werden vom Bgm besorgt, dieser kann einzelne Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereichs Mitgliedern des Gemeindevorstands oder anderen Gemeindeorganen zur Besorgung in seinem Namen und nach seinen Weisungen übertragen (Art 119 Abs 3 B-VG)

GemeindeVw

- Schwergewicht in der Praxis: Leistungs- und nicht Ordnungsverwaltung
 - Z.B. Kindergärten, Straßen, Wasserversorgungsanlagen, Freizeitzentren
 - Weitgehend privatrechtliche Formen
 - Wirtschaftliche Unternehmungen sind möglich, in Form von Eigenbetrieben, Anstalten, privatrechtliche Rechtsträger (z.B. GmbH)

GemeindeVw

- Organe der Gemeinde
 - Art 117 Abs 1 B-VG
 - Gemeinderat
 - Allgemeiner Vertretungskörper
 - Von Wahlberechtigten der Gemeinde gewählt (Art 117 Abs 2 B-VG)
 - Verwaltungsorgan (!)
 - Gemeindevorstand
 - Kollegialorgan
 - Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien nach Maßgabe ihrer Stärke
 - „Stadtrat“ bei Städten, „Stadtsenat“ bei Städten mit eigenem Statut
 - Bürgermeister
 - Vom Gemeinderat gewählt, LV kann Direktwahl durch die Gemeindebürger vorsehen
 - Bgm und Gemeindevorstand sind dem Gemeinderat ggü. verantwortlich

GemeindeVw

- Gemeindeaufsicht
 - Rechtmäßigkeitskontrolle für den eigenen Wirkungsbereich, dass die Gesetze nicht verletzt werden, durch Bund und Land (Art 119a Abs 1 B-VG)
 - Bund (LH in mittelbarer Bundesverwaltung) für Angelegenheiten, die die Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich aus dem Bereich der Bundesvollziehung besorgt
 - Ansonsten Land (LReg) (Art 119a Abs 3 B-VG)
 - Wirtschaftlichkeitsaufsicht durch das Land (Art 119a Abs 2 B-VG)
 - Mittel der Gemeindeaufsicht sind im B-VG in Art 119a demonstrativ genannt
- Rechtsschutz
 - Beim zuständigen VwG
 - Gemeinde hat beim VwG Parteistellung

Nichtterritoriale Selbstverwaltung

- Art 120a-120c B-VG (kodifizierte 2008 die bis dahin vorhandenen Rsp des VfGH)
- Art 120a Abs 1 B-VG: Personen können zur selbständigen Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, die in ihrem ausschließlichen oder überwiegenden gemeinsamen Interesse gelegen und geeignet sind, durch sie gemeinsam besorgt zu werden, durch Gesetz (BG oder LG) zu Selbstverwaltungskörpern zusammengefasst werden
- Eigener Wirkungsbereich, frei von Weisungen; Bund und Länder haben ein Aufsichtsrecht
- Können auch übertragenen Wirkungsbereich erhalten zur Besorgung von Aufgaben der staatlichen Verwaltung, dort Weisungsbindung
- Z.B. Kammern, (WK, AK, LK; für freie Berufe RAK oder ÄK), ÖH, SV

8. Verfassungsrecht - Gerichtsbarkeit und Kontrolle

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Verfassungsgerichtsbarkeit

Verwaltungsgerichtsbarkeit

Ordentliche Gerichtsbarkeit

- Art 82-94 B-VG
- Vollzug ist ausschließlich Bundeskompetenz (Art 82 Abs 1 B-VG)
- Organisation regelt BundesG (Art 83 Abs 1 B-VG)
- Trennung von Justiz und Verwaltung (Art 94 Abs 1 B-VG), aber Instanzenzug von Verwaltungsbehörde zu ordentlichem Gericht (anstelle VwG) möglich (Abs 2)
- Legalitätsprinzip (Art 18 Abs 1 B-VG) bindet auch die Gerichtsbarkeit, auch wenn Art 18 Abs 1 das dem Text nach nur für die Verwaltung vorsieht
- Hat ein ordentliches Gericht Bedenken gegen eine VO hinsichtlich ihrer Gesetzeswidrigkeit, muss es Antrag auf Aufhebung der VO beim VfGH stellen; analoges für OGH oder zweitinstanzliches Gericht gegen ein Gesetz hinsichtlich seiner Verfassungswidrigkeit (Art 89 Abs 2 B-VG)
- Art 83 Abs 2 B-VG: niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden → Grundrecht auf ein Verfahren vor dem gesetzmäßigen Gericht
- Verhandlungen in Zivil- und Strafrechtssachen vor dem erkennenden ordentlichen Gericht sind mündlich und öffentlich. Ausnahmen bestimmt das Gesetz. (Art 90 Abs 1 B-VG)
- Im Strafverfahren gilt der Anklageprozess (d.h. Trennung von Richter und Ankläger, Unzulässigkeit von strafgerichtlichem Vorgehen ohne Anklage, Angeklagter darf nicht dazu gezwungen werden, sich selbst zu belasten), Art 90 Abs 2 B-VG.
- Organe
 - Richter sind unabhängig (Art 87 Abs 1 B-VG) d.h. weisungsfrei
 - Unabsetzbar und unversetzbar: nur aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und durch richterliches Erkenntnis, niemals durch Verwaltungsakt enthoben oder versetzt (Art 88 Abs 2 B-VG)
 - Art 91 B-VG: Mitwirkung des Volkes - Geschworenen, Schöffen, sonstige Laienrichter besitzen ebenfalls richterliche Unabhängigkeit
 - Staatsanwälte sind Organe der Gerichtsbarkeit (Art 90a B-VG); Weisungsbindung in einfachem Gesetz geregelt

Verfassungsgerichtsbarkeit

- Idee: Rechtliche Entscheidungsinstanz für Verfassungsrechtsstreitigkeiten (Kompetenzstreitigkeiten, etc.)
- Daher auch systematisches Problem: VfGH hat ein Spannungsverhältnis zwischen rechtlicher und „politischer“ Entscheidung
- Zentrale Funktion: Normenprüfungskompetenz von Gesetzen/Verordnungen in Bezug auf höherrangige Normen (Verfassung/Gesetze)
- Je weniger eine Frage durch höherrangiges Recht determiniert ist, desto weiter wird der Spielraum des VfGH.
 - Bis in die 1980er-Jahre „judicial self restraint“
 - In jüngerer Zeit auch werthaltige Erkenntnisse, in die rechtspolitische Überlegungen einfließen, z.B. 04.12.2017 Aufhebung der Wortfolge „verschiedenen Geschlechtes“ in den Regeln des ABGB zur Ehe als verfassungswidrig
 - Konflikt mit dem Gesetzgeber

VfGH - Organisation

- Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG
- Ein Präsident, ein Vizepräsident, zwölf weitere Mitglieder, sechs Ersatzmitglieder (Art 147 Abs 1 B-VG)
- Ernennung (Art 147 Abs 2 B-VG)
 - Präsident, Vizepräsident, sechs weitere Mitglieder und drei Ersatzmitglieder ernennt der BPräs auf Vorschlag der BReg
 - Übrigen sechs Mitglieder und drei Ersatzmitglieder BPräs auf Vorschlag von NR (3+2) und BR (3+1)
 - Gefahr: „politische“ Bestellung,
 - dass die jeweilige politische Mehrheit, die vom VfGH gerade kontrolliert werden soll, selbst die Kontrolle über den VfGH ausübt
 - Aber: Richtertätigkeit bis zum 70. Lebensjahr (lange Zyklen) und empirisch schlicht nicht haltbar; strenge Unabhängigkeit in der Praxis
- Nebenberuflich
- Unvereinbarkeit Art 147 Abs 4 B-VG: Mitglieder von BReg, LReg, allgemeiner Vertretungskörper und EP, Angestellte oder Funktionäre einer politischen Partei (Cool-Off nur für Präsidenten und Vizepräsidenten, Abs 5)

VfGH – Zuständigkeit

- Kausalgerichtsbarkeit Art 137 B-VG
 - Vermögensrechtliche Ansprüche gegen Bund, Länder, Gemeinden, die nicht am ordentlichen Rechtsweg auszutragen sind oder durch Bescheid zu erledigen sind
 - Z.B. Streitigkeiten aus dem Finanzausgleich gem FAG oder zu Ansprüchen aus den Funktionsgebühren von Mandataren
- Kompetenzgerichtsbarkeit Art 138 Abs 1 B-VG
 - Positiver oder negativer Kompetenzkonflikt: zwei Behörden nehmen die Zuständigkeit in Anspruch oder lehnen sie ab. VfGH entscheidet, wer zuständig ist und hebt entgegengesetzte Entscheidungen auf
 - Kompetenzfeststellung (Abs 2)
- Vertragsstreitigkeiten im Bundesstaat
 - Art 138a B-VG
 - Vertikale GliedStV; bei horizontalen GliedStV nur wenn explizit vorgesehen
 - Nur Feststellung, nicht Durchsetzung des Erkenntnisses

VfGH – Zuständigkeit

- Normenkontrolle Art 139-140a B-VG (für generelle Normen beim VfGH monopolisiert)
 - Verordnungsprüfung Art 139 B-VG
 - Gesetzwidrigkeit von VO, Verfassungswidrigkeit selbstständiger VO
 - Von Amts wegen: wenn der VfGH Zweifel an der Gesetzmäßigkeit einer VO hat, die er in einer Rechtsache anwenden müsste
 - Auf Antrag (Art 139 Abs 1 B-VG)
 - Jedes Gericht (vgl Art 89 Abs 2 und 3 B-VG), soweit es die VO im konkreten Fall anwenden muss
 - BReg bzgl jeder VO einer Landesbehörde; LReg bzgl jeder VO einer Bundesbehörde (funktionaler Sinn) auch ohne Anlassfall
 - VA bzgl VO von Bundes- und Landesbehörden
 - Gemeinden bzgl einer aufsichtsbehördlichen VO, mit der eine VO der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich aufgehoben wird (vgl Art 119a Abs 6 B-VG)
 - Jede Person, die behauptet, durch die Gesetzwidrigkeit einer für sie **unmittelbar** wirksamen (d.h. ohne dass ein weiteres Urteil oder ein weiterer Bescheid ergehen müsste) VO in ihren Rechten verletzt worden zu sein
 - Wirkung:
 - Der VfGH darf nur soweit aufheben, als beantragt (oder er sie anzuwenden hätte)
 - Alle Gerichte und Verwaltungsbehörden sind an den Spruch des VfGH gebunden
 - Auf Tatbestände, die vor der Aufhebung verwirklicht wurden, ist (außer auf den Anlassfall) die VO weiterhin anzuwenden, sofern der VfGH die Wirkung seines Erkenntnisses nicht darauf ausdehnt

VfGH – Zuständigkeit

- Normenkontrolle Art 139-140a B-VG (für generelle Normen beim VfGH monopolisiert)
 - Gesetzesprüfung Art 140 B-VG
 - Verfassungswidrigkeit von Landes- oder BundesG (auch Baugesetzwidrigkeit von BundesVfG)
 - Von Amts wegen: wenn der VfGH Zweifel an der Gesetzmäßigkeit eines Gesetzes hat, das er in einer Rechtsache anwenden müsste
 - Auf Antrag (Art 140 Abs 1 B-VG)
 - OGH, jedes zweitinstanzliches ordentliches Gericht, VwGH, VWG wenn sie Bedenken zur Verfassungskonformität in einer anhängigen Rechtssache hegen
 - BReg bzgl LandesG, LReg bzgl BundesG
 - Ein Drittel der Mitglieder des NR oder BR bzgl BundesG (Kontrollrecht einer parlamentarischen Minderheit, Analoge Regelung für LT durch LVfG möglich)
 - Jede Person, die unmittelbar durch die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, sofern das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheids für diese Person wirksam geworden ist → setzt **unmittelbare** (ohne Urteil oder Bescheid bewirkte) Beeinträchtigung der subjektiven Rechtssphäre sowie Unzumutbarkeit eines anderen Rechtsweges voraus
- Wirkung: Ähnlich VO; vgl Herzog-Mantel-Theorie aus Kapitel 3

VfGH – Zuständigkeit

- Wahlgerichtsbarkeit
 - Art 141 B-VG
 - Anfechtbar sind Wahlen zum BPräs, zu den Allgemeinen Vertretungskörpern (NR, BR, LT, Gemeinderat), zum EP (und andere)
 - Jede behauptete Rechtswidrigkeit legitimiert zur Wahlanfechtung
 - Der VfGH hat der Wahlanfechtung stattzugeben, wenn die behauptete Rechtswidrigkeit erwiesen wurde **und** auf das Wahlergebnis von Einfluss war
 - Folge: Wahlwiederholung
 - Mandatsverlust
 - Antrag eines allgemeinen Vertretungskörpers,
 - (mindestens der Hälfte des in Ö gewählten MEP)
- Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit
 - Art 144 B-VG
 - über Beschwerden gegen das Erkenntnis eines VWG,
 - soweit der Beschwerdeführer durch das Erkenntnis in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung, einer gesetzwidrigen Kundmachung über die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), eines verfassungswidrigen Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet
 - Soweit das fragliche Erkenntnis die Zulässigkeit zur Revision an den VfGH beinhaltet, ist die Beschwerde unzulässig.
 - Konkurrenz zum VfGH
 - Abgrenzung: VfGH prüft, ob Grundrechte verletzt wurden. Wenn Nein → Abtretung der Rechtssache an den VfGH. Wenn Ja → Aufhebung des Erkenntnisses
 - Kann auch Normenprüfungsverfahren auslösen, wenn der Beschwerdeführer eine Rechtsverletzung durch die Anwendung einer gesetzwidrigen VO oder eines verfassungswidrigen Gesetzes behauptet
 - VfGH kann ablehnen, wenn keine hinreichende Aussicht auf Erfolg oder keine Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage zu erwarten ist (Art 144 Abs 2 B-VG).

Verwaltungsgerichtsbarkeit

- Ziel: Individualrechtsschutz ggü. der hoheitlichen Verwaltung. Notwendig für die Verwirklichung des rechtsstaatlichen Prinzips (vgl. Baugesetze aus Kapitel 4)
- Historisch seit dem StGG über die richterliche Gewalt von 1867
- Systematisch: zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit (seit 2014)
 - Art 129: ein VwG je Land, ein BundesVwG für den Bund und ein BFG für Finanzen
 - „Darüber“: VwGH
- Organisatorisch:
 - Jedes VwG besteht aus einem Präsidenten und sonstigen Mitgliedern (Art 134)
 - Mitglieder des LandesVwG von LReg, BundesVwG und VwGH von BPräs auf Vorschlag der BReg ernannt
 - Garantien der richterlichen Unabhängigkeit gelten (Art 134 Abs 7 B-VG)

Verwaltungsgerichtsbarkeit

- Zuständigkeit VwG: Rechtmäßigkeitskontrolle der Vw (Individualrechtsschutz); Art 130 Abs 1 B-VG
 - Möglichkeiten des Rechtsschutzes:
 - Bescheidbeschwerde gegen einen Bescheid wegen Rechtswidrigkeit
 - Maßnahmenbeschwerde gegen einen AuvBZ wegen Rechtswidrigkeit
 - Säumnisbeschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht
 - Sonstige Zuständigkeiten gem Art 130 Abs 2 B-VG können durch einfaches Gesetz begründet werden
 - Ausgeschlossen sind Rechtssachen, die in die Zuständigkeit eines ordentlichen Gerichts oder des VfGH fallen (Art 130 Abs 5 B-VG)
 - Zuständigkeit
 - LVwG, außer Angelegenheiten der unmittelbaren BundesVw (Art 131 Abs 2 B-VG; BFG differenziert aaO)

Verwaltungsgerichtsbarkeit

- Rechtswidrigkeit kann behauptet werden
 - Bescheidbeschwerde
 - Wegen Inhalt, Unzuständigkeit, Verfahrensfehler, (Ermessensfehler, soweit nicht iSd Gesetzes)
 - Parteibeschwerde: wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet (Art 132 Abs 1 Z1 B-VG); im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde erst nach Ausschöpfung des gemeindeinternen Instanzenzuges (sofern vorgesehen, Art 118 Abs 4 B-VG)
 - Amtsbeschwerde: von Organen der öffentlichen Vw wegen Verletzung eines objektiven Rechts, in dafür vorgesehenen Fällen (Art 132 Abs 1 Z 2 und Abs 5 B-VG)
 - Entscheidung
 - In Verwaltungsstrafsachen in der Sache selbst
 - Ansonsten kassatorisch und Ersatzbescheid durch die Erstbehörde
 - Maßnahmenbeschwerde
 - wer durch den AuvBZ in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet (Art 132 Abs 2 B-VG);
 - Säumnisbeschwerde
 - Wer im Verwaltungsverfahren als Partei zu Geltendmachung der Entscheidungspflicht berechtigt zu sein behauptet (Art 132 Abs 3 B-VG)
 - D.h. bei pflichtwidriger Untätigkeit der Behörde
 - Vgl § 73 Abs 1 AVG: spätestens nach sechs Monaten nach Antrag
 - VwG wird dann anstelle der Behörde in der Sache zuständig

Verwaltungsgerichtsbarkeit

- Zuständigkeit VwGH
 - Art 133 Abs 1 B-VG
 - Erkennt über
 - Revisionen gegen das Erkenntnis eines VwG wegen Rechtswidrigkeit
 - Anträge auf Fristsetzung wegen Verletzung einer Entscheidungspflicht durch ein VwG
 - Kompetenzkonflikte zwischen VwG (und zwischen VwG und VwGH)
 - Sonstige Zuständigkeiten gem Art 133 Abs 2 B-VG können durch einfaches Gesetz begründet werden
 - Ausgeschlossen sind Rechtssachen, die in die Zuständigkeit des VfGH fallen (Art 133 Abs 5 B-VG)
 - Revisionen
 - Gegen ein Erkenntnis eines VwG ist nicht in allen, sondern nur in grundsätzlichen Fällen eine Revision an den VwGH zulässig (insbesondere wenn ... vgl die Fälle in Art 133 Abs 4 B-VG)
 - Revision gegen ein Erkenntnis eines VwG kann erheben (Art 133 Abs 6 B-VG)
 - wer durch das Erkenntnis in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet
 - die belangte Behörde des Verfahrens vor dem VwG
 - (der zuständige BM nach einem Amtsbeschwerdeverfahren vor dem VwG)

Weitere Kontrolleinrichtungen

- Rechnungshof für Gebarungskontrolle (Art 121-128 B-VG)
 - Untersteht dem NR, wird funktional als Organ des NR oder des jeweiligen LT tätig (je nach Prüfgegenstand)
 - Von den BReg und LReg unabhängig
 - Prüft, ob die „Gebarung“ (jedes Verhalten mit finanziellen Folgen) sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig ist sowie ob sie ziffernmäßig richtig und rechtmäßig (konform zum geltenden Recht) ist.
- Volksanwaltschaft für sonstige Missstände (Art 148a-148j B-VG)
 - Wenn andere vorgesehene rechtlichen Mittel unzureichend sind
 - Wirksamkeit durch Publizitätswirkung
 - Einfachheit, Formfreiheit des Verfahrens
 - Drei Mitglieder, vom NR gewählt

9. Verfassungsrecht - Grundrechte

Allgemeine Einordnung

Recht auf Meinungsfreiheit als Beispiel

Begriff und Rechtsquellen

- Grundrechte sind (Art 144 Abs 1 B-VG)
 - durch formelles Verfassungsrecht gewährleistetete
 - subjektive Rechte
- Grundgedanke: Schutz unveräußerlicher, fundamentaler Rechte des Individuums gegenüber dem Staat
- Rechtsquellen
 - In der österreichischen Rechtsordnung zersplittert
 - StGG von 1867 als kleinster gemeinsamer Nenner zwischen den politischen Parteien im Jahr 1920 → im Verfassungsrang rezipiert
 - EMRK von 1958 steht mit ihren ZP im Verfassungsrang
 - Daneben:
 - Im B-VG selbst (Art 7, Art 83 Abs 2)
 - In gesonderten B-VG (z.B. BVG Kinderrechte)
 - In Einzelverfassungsbestimmungen (z.B. § 1 DSG)
 - In der EU-GRC garantierten Rechte können vor dem VfGH als verfassungsrechtlich gewährleistet geltend gemacht werden

Begriff und Rechtsquellen

- Träger
 - Staatsbürger
 - „Bürgerrechte“
 - Auch für Unionsbürger
 - z.B. Gleichheitssatz Art 7 B-VG oder Erwerbsfreiheit Art 6 StGG
 - Jeder
 - „Menschenrechte“
 - Auch für Drittstaatsangehörige oder Staatenlose
 - Die meisten Grundrechte in Österreich sind Menschenrechte
- Auch juristische Personen, sofern die einzelnen Grundrechte ihrem Inhalt nach anwendbar sind (z.B. Schutz des Privateigentums)

Einordnung

- Arten von Grundrechten
 - Freiheitsrechte
 - „liberale Grundrechte“
 - Freiheitsgarantien, die dem Staat (dem Landesfürsten) entgegengesetzt werden; Teile des menschlichen Lebens sollten der Einflussosphäre des Staates entzogen werden
 - Liberalismus des 19. Jahrhunderts:
 - Naturrechtlicher Ursprung
 - Erster Katalog: Bill of Rights von Virginia 1776
 - In Österreich Kodifizierungs-Versuche 1848 und 1849 mit der Pillersdorff'schen Verfassung und dem Kremsierer Entwurf; erste dauerhafte Kodifizierung im StGG 1867
 - In jüngerer Zeit
 - Z.B. Schutz des Privateigentums, Freiheit der Meinungsäußerung
 - Teilhaberechte
 - „demokratische/politische Grundrechte“
 - Mitwirkung an der Staatswillensbildung
 - Egalitarismus: kommen jedermann in gleichem Maße zu/keine Differenzierung
 - Z.B. aktives und passives Wahlrecht, Immunität der Abgeordneten
 - Leistungsansprüche
 - „soziale Grundrechte“
 - Leistungsansprüche gegenüber dem Staat
 - Z.B. (hypothetisch) Recht auf Arbeit, Recht auf Mindesteinkommen, Recht auf Wohnung
 - Auf einfachgesetzlicher Ebene finden sich Regelungen, die Ansprüche gewähren, aber nicht verfassungsrechtlich, da dies mit zwei wesentlichen Problemen verbunden wäre: 1) Finanzierbarkeit und 2) Durchsetzbarkeit angesichts der Stellung des VfGH als negativer Gesetzgeber

Schutzrichtung

- Grundrechte sollen das Individuum vor dem Staat schützen
 - Das gilt in der jüngeren Lehre auch dann, wenn der Staat als Privatrechtssubjekt auftritt („Fiskalgeltung“ von Grundrechten), insbes. in Bezug auf den Gleichheitssatz
- Drittwirkung: gelten Grundrechte nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch unter Privaten untereinander („Horizontalwirkung“)?
 - Unmittelbare Drittwirkung:
 - Grundrechte müssen von Privatpersonen (z.B. in Verträgen) unmittelbar beachtet werden (Einschränkung der Privatautonomie)
 - Wird von der hL für Österreich verneint
 - Mittelbare Drittwirkung
 - Grundrechte müssen von Privatpersonen mittelbar beachtet werden, da sie über Generalklauseln Eingang in die Gestaltung von Privatrechtsverhältnissen finden (z.B. Gute Sitten-Klausel in § 879 Abs 1 ABGB)
 - Wird von der hL für Österreich anerkannt

Schranken

- Grundrechte sind nicht absolut
- Schranken ergeben sich aus dem Schutzbereich:
 - Nur Verhaltensweisen des Schutzbereichs sind geschützt, nicht Verhaltensweisen außerhalb des Schutzbereichs
 - Z.B. umfasst die Glaubensfreiheit nicht politische Anschauungen oder der Schutz des Hausrechts nicht öffentliche Räumlichkeiten
- Schranken ergeben sich aus dem Gesetzesvorbehalt
 - Das sind im Grundrecht selbst enthaltene Ermächtigungen an den einfachen Gesetzgeber,
 - das Grundrecht näher zu regeln (z.B. Versammlungsfreiheit) oder
 - in das Grundrecht einzugreifen (z.B. Möglichkeit der Enteignung bei der Eigentumsgarantie; Erwerbstätigkeit nur unter den gesetzlichen Bedingungen)
 - Dadurch entsteht die Gefahr, dass der einfache Gesetzgeber das verfassungsrechtliche Grundrecht aushöhlt.
 - Seit den 1980er Jahren hat daher der VfGH das Prinzip der Verhältnismäßigkeit entwickelt, um zu beurteilen, wann eine Grundrechtseinschränkung zulässig ist (ältere Judikatur Wesensgehaltssperre)
 - Man unterscheidet
 - Grundrechte mit formellem Gesetzesvorbehalt
 - verlangen, dass eine Einschränkung des Grundrechts in Gesetzesform zu erfolgen hat
 - determinieren aber nicht, wie diese Einschränkung auszusehen hat
 - zB Art 5 StGG
 - Grundrechte mit materiellem Gesetzesvorbehalt
 - lassen Einschränkungen nur zu ausdrücklich genannten Zwecken und unter bestimmten Bedingungen zu
 - Zählen auf, zu welchem Zweck ein Eingriff in die persönliche Freiheit erlaubt ist (z.B. nationale Sicherheit)
 - Einschränkungen sind nur dann erlaubt, wenn sie notwendig und verhältnismäßig sind
 - VfGH unterzieht in jüngerer Zeit eingreifende Gesetze – gleich ob bei formellem oder materiellem Gesetzesvorbehalt – immer einer Verhältnismäßigkeitsprüfung
 - Liegt der Eingriff im öffentlichen Interesse?
 - Ist der Eingriff geeignet, dieses öffentliche Interesse zu erfüllen?
 - Steht ein gelinderes Mittel zur Verfügung?
 - Ist der Eingriff verhältnismäßig ieS? → Interessensabwägung. Nicht ja/nein, sondern immer Werturteil!
 - Grundrechte binden nicht nur den Gesetzgeber, sondern auch die Verwaltung.
 - Wenn der VfGH einen Bescheid prüft, dann prüft er, ob dieser
 - Gesetzlos ergangen ist
 - Das Gesetz, auf das sich der Bescheid stützt, verfassungswidrig ist (die VO gesetzeswidrig)
 - Ein Gesetz denkunmöglich angewendet wurde

Beispiel: Kommunikationsfreiheit

- Faktischer Stellenwert wird immer höher, da sich die Wissens- und Informationsgesellschaft verdichtet
 - Welchen Schutz genießt eine Information?
 - Datenschutz
 - Schutz des Telekomm.-Geheimnisses
 - Wie können Staat und Individuum vor Informationen geschützt werden?
 - z.B. Wiederbetätigung, Kinderpornographie
 - Oft strafrechtlich geregelt
 - Im Strafrecht: Analogieverbot...Ausweitung des Anwendungsbereichs per Analogie in den virtuellen Raum nur schwer möglich
 - In welchem Umfang besteht ein „Recht auf Information“?
 - Aktiv: Meinungsäußerung
 - Passiv: Informationen konsumieren
- International: unterschiedliche Zugänge
 - Staatliche Repression
 - Zur Absicherung etablierter Systeme
 - China, Myanmar
 - Marketplace of Ideas
 - Kaum Regulierung, da sich die „richtigen“ Ideen schon durchsetzen werden
 - USA

Beispiel: Kommunikationsfreiheit

- Meinungsfreiheit
 - Art 10 EMRK
 - (1) Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel schließt nicht aus, daß die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen einem Genehmigungsverfahren unterwerfen.
 - (2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten.
 - Art 13 StGG
 - Jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern.
 - Die Presse darf weder unter Censur gestellt, noch durch das Concessions-System beschränkt werden. Administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine Anwendung.

Beispiel: Kommunikationsfreiheit

- Meinungsfreiheit
 - Umfasst die Freiheit,
 - sich eine eigene Meinung zu bilden
 - eine eigene Meinung zu äußern
 - Nachrichten und Ideen zu empfangen
 - Schutzbereich
 - Alle Ausdrucksmittel (Wort, Schrift, Druck, Film, Theater, Foto, ...)
 - jede Äußerung, auch Tatsachenäußerungen (jüngere Rsp des VfGH, die ältere setzte ein Werturteil voraus), auch wissenschaftliche, profane, oder künstlerische Äußerung
 - Kommerzielle Werbung ist prinzipiell geschützt, kann aber strengeren Einschränkungen unterworfen werden als Äußerungen mit politischen, weltanschaulichen Bezügen
 - Davon Ausgenommen: Verbot von politischer Werbung im Rundfunk unterliegt strengeren Kriterien
 - Das unaufdringliche und nichtaggressive Erbitten von Zuwendungen im öffentlichen Raum („stilles Betteln“) ist auch davon geschützt, nicht hingegen, wenn bestimmte Formen (z.B. Betteln mit Kindern) verboten werden
 - Was ein „Eingriff“ in die Meinungsfreiheit ist, wird in der jüngeren Rsp weit ausgelegt (ältere Rsp setzte eine einschränkende Intention voraus)
 - Keine Pflicht des Staates, Zugang zu Informationen zu gewährleisten oder diese selbst bereitzustellen

Beispiel: Kommunikationsfreiheit

- Meinungsfreiheit
 - Grundrechtsträger
 - Art 10 EMRK gilt für natürliche und juristische Personen, für Inländer und Fremde
 - Bindung der Gesetzgebung („Zensur“):
 - Art 13 Abs 1 StGG Abs 2: Zensurverbot bezieht sich nicht nur auf Presse, sondern auch auf Theater, Rundfunk, Fernsehen, Kino, usw (vgl Alter der Norm). Das Zensurverbot meint nur die Vorzensur (Genehmigungspflicht durch Behörden vor Veröffentlichung), nicht die Nachzensur.
 - Repressive Maßnahmen der Nachzensur (z.B. Filmverbot) sind in den Grenzen des Art 10 Abs 2 EMRK zulässig, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind **und** durch die schon getätigte Meinungsäußerung Rechtsvorschriften, die öffentliche Sicherheit usw. verletzt worden sind.
 - Z.B. Wiederbetätigung (VerbotsG), Kinderpornographie (§207a StGB), Ehrenbeleidigung (§§115 StGB)
 - Bindung der Vollziehung
 - Bescheid: Prüfung mittels traditioneller Grundrechtsformel (vgl Folie unmittelbar oben)
 - Gerichte: müssen im Rahmen von Interessensabwägungen die Garantie der Informationsfreiheit berücksichtigen (z.B. Schutz des guten Rufs)
 - Unterscheidung zwischen Tatsachenbehauptungen und Werturteilen. Rechtswidrigkeit kann durch Wahrheitsbeweis ausgeschlossen werden; Werturteile können exzessiv sein
 - Bestimmungen zum Schutz der Ehre: die Schutzgrenzen der Meinungsäußerung sind bei *public figures* (Personen des öffentlichen Lebens, wie Politiker oder Großindustrielle) weiter als bei anderen Menschen (weil der Demokratie dienlich; leistet die Meinungsäußerung über eine öffentliche Person einen Beitrag zur öffentlichen Debatte, wird sie eher geschützt, z.B. „LH Haider verharmlost die KZ-Lager des NS-Regimes“ ist von der Meinungsäußerung geschützt, Tratsch über Eheprobleme eines Politikers hingegen nicht). Generell: Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Information und dem Interesse der betroffenen Privatperson am Schutz seines Privatlebens (z.B. muss bei Dating-Fotos über das Privatleben einer prominenten Nicht-Politikerin das Recht auf Meinungsfreiheit hinter das Recht auf Schutz des Privatlebens zurücktreten)
 - Sehr stark einzelfallbezogen, in der Rechtsauslegung in der Praxis greift man dann auf vergleichbare Fälle aus der Vergangenheit zurück

Beispiel: Kommunikationsfreiheit

- Medienfreiheit
 - Generell:
 - EGMR hat die Relevanz der Presse in einem demokratischen Rechtsstaat mehrfach festgestellt.
 - Daraus resultiert
 - Eine gewisse Schutzpflicht des Staates gegenüber der Presse
 - Dass journalistische Quellen vor dem Staat geschützt werden müssen (weil sonst abschreckender Effekt auf die Ausübung von Journalistischer Meinungsfreiheit). Z.B. gilt das Redaktionsgeheimnis nicht nur für vertrauliche Nachrichten; eine Anordnung zur Offenlegung einer journalistischen Quelle ist nur unter außergewöhnlichen Umständen zulässig
 - Eingriffe in die Medienfreiheit setzen ausreichende verfahrensrechtliche Sicherheiten voraus
 - Pressefreiheit Art 13 Abs 2 StGG
 - Presse darf nicht durch ein Konzessionssystem beschränkt werden; d.h. Presse-Unternehmungen dürfen ohne behördliche Bewilligung begonnen und betrieben werden
 - Presse darf nicht unter Vorzensur gestellt werden, d.h. eine behördliche Genehmigungspflicht darf nicht vorgesehen werden
 - Administrative Postverbote/Beförderungsbeschränkungen dürfen auf inländische Druckwerke nicht erlassen werden
 - Freiheit des Rundfunks
 - Art 10 Abs 1 EMRK erlaubt ein Konzessionssystem
 - Inhaltliche Vorgaben enthält das BVG über die Sicherung und Unabhängigkeit des Rundfunks
 - Und zwar: näheres regelt das einfache Bundesgesetz
 - Dieses BG hat Bestimmungen zu enthalten, die die Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Berücksichtigung der Meinungsvielfalt, die Ausgewogenheit der Programme sowie die Unabhängigkeit der Personen und Organe, die mit der Besorgung von Rundfunkaufgaben betraut sind, gewährleisten.
 - Einfachgesetzliche Umsetzung im ORF-G

Beispiel: Kommunikationsfreiheit

- Wertung
 - In Österreich faktische „Kommunikationsfreiheit“
 - Neue Medien sind bereits von bestehenden Regeln abgedeckt
 - Machtkonzentration über Kontrolle über Informationen durch Medienmonopole
 - Breiter Zugang zu Medien und damit freie Meinungsbildung wird gehindert
 - Österreichische Lösung: Trennung zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk, um Meinungspluralität zu gewährleisten

10. Allgemeines Verwaltungsrecht

Verwaltung als Staatsaufgabe

Funktionsbereiche der Verwaltung

Grundbegriffe

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens

Verwaltung als Staatsaufgabe

In Österreich

- 18. Jahrhundert: Verwaltung des Fürsten als Instrument gegen den Adel
- 19. Jahrhundert: Ringen um den liberalen Rechtsstaat
 - Obrigkeitsgerichteter Polizeistaat bis 1848
 - Zurückdrängen des Staates; staatliche Eingriffe in Leben, Freiheit, Eigentum des Einzelnen sollen Regeln unterworfen werden → Ordnungsstaat
 - Im Extrem: „Nachtwächterstaat“ (hat es in Österreich nicht gegeben)
 - Zweite Hälfte:
 - Industrialisierung, Urbanisierung, Bevölkerungswachstum
 - Von Liberalen angenommenen wirtschaftlichen Selbstreinigungskräfte zeigten sich als nicht ausreichend
 - Staat übernahm Sozialleistungen, z.B. gesetzliche Unfallversicherung ab 1887 → Leistungsstaat/Wohlfahrtsstaat
- Seither: Anwachsen der Verwaltungsaufgaben (und des Verwaltungsapparats)

Einteilung des Verwaltungsrechts

- Verwaltungsrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Verwaltungsträgern untereinander, sowie zwischen diesen und den Rechtsunterworfenen
- Trennung nach Inhalt:
 - Verwaltungsorganisationsrecht (regelt Aufbau der Verwaltung)
 - Materielles Verwaltungsrecht (regelt Inhalt der Verwaltungstätigkeit)
 - Verwaltungsverfahrensrecht (regelt das Verfahren, wie Verwaltungsrechtsakte erzeugt werden)
- Trennung nach Quelle:
 - Verwaltungsintern
 - Verwaltungsextern
- Üblicherweise:
 - Allgemeines Verwaltungsrecht (all jenes recht, dass für die Verwaltung insgesamt relevant ist, z.B. betreffend den Aufbau von Organisationen oder Prinzipien des Verwaltungshandelns)
 - Besonderes Verwaltungsrecht (bestimmte sachliche Teilbereiche)

Funktionsbereiche der Verwaltung

- Eingriffsverwaltung
 - Ausschließliche hoheitliche Tätigkeit, ggf. unter Einsatz von Zwang
 - Entspricht der Ordnungsfunktion des Staates
 - PolizeiVw, RaumordnungsVw (insbes. in Form von Raumplanung), ...
- Leistungsverwaltung
 - Teils hoheitliche, teils nichthoheitliche Tätigkeit
 - Erbringt Dienstleistungen (Kultur- und Wohlfahrtszweck des Staates)
 - SozialVw, FörderungsVw, Daseinsvorsorge
- Bedarfsdeckungsverwaltung
 - Nichthoheitliche Tätigkeit (zumeist Vergabe)
 - Zur Bedeckung des personellen und sachlichen Bedarfs der Verwaltung selbst
 - GebäudeVw, PersonalVw
- Fiskalverwaltung
 - Staat tritt als Unternehmer zum Zweck der Gewinnerzielung auf
 - hauptsächlich über ausgegliederte Rechtsträger, an denen er Beteiligungen hält
 - Mittlerweile stark reduziert (auch aufgrund Unionsrecht; Staatsmonopole mussten aufgegeben werden)

Eingriffsverwaltung

- „Polizei“ im materiellen Sinn bezeichnet all jene Tätigkeiten, die auf die Abwehr von Gefahren und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zielen. Man unterscheidet
 - Sicherheitspolizei
 - Allgemeine Sicherheitspolizei
 - Kompetenzgrundlage: Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG „Aufrechterhaltung der öffentlichen, Ruhe, Ordnung und Sicherheit“
 - Umfasst die Abwehr von allgemeinen (d.h. nicht spezifischen), strafrechtsrelevanten Gefahren, die sich gegen Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum (strittig Ehre) und den staatlichen Rechtsfolgeanspruch richten
 - Einfachgesetzlich: im SPG geregelt
 - Örtliche Sicherheitspolizei
 - Art 15 Abs 2 iVm Art 118 Abs 2 B-VG
 - Jene Teile der Sicherheitspolizei, die im überwiegenden Interesse der Gemeinde liegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft selbst innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden
 - Gemeinden sind berechtigt, gesetzesergänzende VO zur Abwehr zu erlassen („ortspolizeiliches Ordnungsrecht“ Art 118 Abs 6 B-VG)
 - Z.B. lokale Lärmbekämpfung
 - Verwaltungspolizei
 - Abwehr von spezifischen Gefahren
 - Annexkompetenz zur betreffenden Materie
 - Z.B. Baupolizei, Gewerbepolizei
 - Polizeibegriff im organisatorischen Sinn meint alle Organe, die polizeiliche Aufgaben vollziehen
 - Polizeibehörden, das sind BMI mit GD für öff Sicherheit, LPD, BezVwBeh, (Art 78a B-VG)
 - Besorgen die Sicherheitsverwaltung (§2 Abs 2 SPG)
 - Allgemeine Sicherheitspolizei
 - Bestimmte Bereiche der Verwaltungspolizei (Pass- und Meldewesen, Fremdenpolizei, ...)

Eingriffsverwaltung

- Beschränkende Wirtschaftsverwaltung
 - Wirtschaftsaufsicht:
 - Aufsicht über selbstständige Wirtschaftstätigkeiten, zur Vorbeugung oder nachträglichen Korrektur von Fehlentwicklungen
 - Z.B. Bankenaufsicht
 - Wirtschaftslenkung:
 - Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen, bei denen unternehmerische durch staatliche Entscheidungen ersetzt werden
 - Z.B. Preisregelungen
 - Regulierte Märkte:
 - Ehemals Staatsmonopol
 - Durch EU-Recht liberalisiert (für den Wettbewerb geöffnet)
 - Anstelle von Staatsmonopolen trat eine starke Regulierung der Märkte, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten
 - Telekom, Post, Rundfunk, Elektrizitäts- und gasversorgung, Eisenbahnverkehr)
 - Mischung aus Wirtschaftsaufsicht und –lenkung
 - Wird von eigenen Behörden („Regulierungsbehörden“) vollzogen

Leistungsverwaltung

- Förderungsverwaltung (Subventionen)
 - Zweckgebundene Zuwendungen für ein bestimmtes Verhalten, das im öffentlichen Interesse liegt
 - Geldwert an Private (nat. oder jur. Personen)
 - Rechtsverhältnis kann hoheitlich (Bescheid) und nichthoheitlich (Vertrag) gestaltet sein
 - Zusehends in Gesetzen geregelt
 - Kann rückzahlbar (z.B. zinsfreie Kredite) oder nicht rückzahlbar (z.B. Zuschuss) sein
 - Wird zumeist über eigene, subventionsgewährende Stellen („Subventionsmittler“) abgewickelt, die aus öffentlichen Mitteln gespeist werden

Leistungsverwaltung

- Sozialverwaltung
 - Unterschiedliche Formen
 - Versicherungssystem („Sozialversicherung“)
 - Besteht aus Kranken-, Unfall- Pensionsversicherung
 - Durch Beiträge finanziert; alle beteiligten Personen bilden eine Risikogemeinschaft
 - Wenn Versicherungsfall eintritt, dann besteht ein Leistungsanspruch
 - Schema: Beitragshöhe-Auszahlung
 - Versorgungssystem
 - Keine Beitragsleistungen und auch keine Risikogemeinschaft
 - Wenn ein gesetzlicher Versorgungstatbestand (z.B. Kriegsopferversorgung) erfüllt ist, dann besteht ein Leistungsanspruch
 - Schema: Tatbestand-Auszahlung
 - Fürsorgesystem („Sozialhilfe“)
 - Keine Beitragsleistungen und auch keine Risikogemeinschaft
 - Kein Rechtsanspruch, lediglich subsidiär
 - Kein Schema, sondern richtet sich nach individueller Bedürftigkeit
 - Daseinsvorsorge
 - Vielfalt an Formen, in der Regel nicht hoheitliche Erbringung
 - Stellt Leistungen zur Verfügung, die eine Voraussetzung für das tägliche Leben („Dasein“) bilden
 - Z.B. Wasserversorgung, Müllabfuhr, öffentlicher Verkehr, kulturelle Einrichtungen, Bildungseinrichtungen

Grundbegriffe der Verwaltungsorganisation

- Verwaltungsrechtsträger
 - Jur. Personen des öffentlichen Rechts, die Verwaltungsaufgaben wahrnehmen
 - Wichtigste: Gebietskörperschaften, Interessensvertretungen, sonstige Selbstverwaltungskörper
- Organe
 - Dauerhafte Institutionen
 - Nicht Träger von Rechten, sondern von Zuständigkeiten
 - Amtswalter/Organwalter = die Person, die die Institution bekleidet
 - „Öffentlicher Dienst“ = Dienstverhältnis des Amtswalters/Organwalters (Beamte oder Vertragsbedienstete)
 - Handlungen des Organs werden dem jeweiligen Verwaltungsrechtsträger zugeordnet; ein Verwaltungsrechtsträger (z.B. Land) handelt durch seine Organe (z.B. LH)

Grundbegriffe der Verwaltungsorganisation

- Delegation
 - Übertragung von Zuständigkeiten eines Verwaltungsträger oder Organs an ein anderes durch Rechtsakt
 - Bedingen einfachgesetzliche Ermächtigung (Legalitätsprinzip)
- Devolution
 - Gesetzlich vorgesehene Zuständigkeitsübertragungen, die nicht auf einen Rechtsakt des Delegierenden gründen
 - Z.B. § 73 Abs 2 AVG

Grundbegriffe der Verwaltungsorganisation

- (De-)Zentralisation
 - Sind ein oder mehrere Entscheidungsträger vorhanden / existieren weniger oder viele Organe, die die Aufgaben besorgen?
 - Verwaltungswirklichkeit immer in einem Kontinuum zwischen diesen beiden Polen
- (De-)Konzentration
 - Grad der fachlichen Spezialisierung
 - Je mehr fachliche Agenden wahrgenommen werden, desto höher der Grad der Konzentration
 - Z.B. Bei BH: Dezentralisation (weil viele BH), aber Konzentration (weil viele Aufgaben)

Grundbegriffe der Verwaltungsorganisation

- Monokratische Organe
 - Ein Amtswalter ist Träger der Entscheidung des Organs (z.B. BM, LH, BH)
 - Einfache Willensbildung, rasche Entscheidungen
- Kollegiale Organe
 - Mehrere Amtswalter sind Träger der Entscheidung des Organs (z.B. BReg, LReg)
 - Schwerfälligkeit in Entscheidungsfindung, aber höhere Wahrscheinlichkeit der Rechtsrichtigkeit und Einbeziehung unterschiedlicher Interessen

Grundbegriffe der Verwaltungsorganisation

- Teilhabe Privater an der Verwaltung
 - Beleihung
 - Eine nat. oder jur. Person des Privatrechts wird mit hoheitlicher Organfunktion betraut („so als ob es ein Organ wäre“)
 - Setzung von Hoheitsakten kraft eigener Zuständigkeit
 - Z.B. Notare (Beurkundung), oder Nationalbank (Vollziehung in Devisenrecht)
 - Indienstnahme
 - Unterstützende Verwaltungstätigkeiten ohne Entscheidungskompetenz
 - Vorbereitende oder Ausführende Akte der Verwaltung, die durch Private besorgt werden
 - Z.B. privates Unternehmen schleppt ein rechtswidrig abgestelltes KFZ für die Straßenpolizei ab
 - Partizipation
 - Bezeichnet die Mitwirkung von Menschen, die von Verwaltungsentscheidungen betroffen sind, an diesen
 - Z.B. Parteistellung imungsverfahren
 - Beiräte
 - Beratungsfunktion mit Begutachtungs- und Empfehlungsrechten bei der (hoheitlichen oder nichthoheitlichen) Entscheidungsvorbereitung

Grundbegriffe der Verwaltungsorganisation

- Ausgliederung
 - Aufgaben der Verwaltung, die vorher von den Gebietskörperschaften wahrgenommen wurden, werden seit den 1980ern an andere, von den Gebietskörpern verschiedene Rechtsträger übertragen
 - Man versprach sich dadurch eine wirtschaftlichere Aufgabenbesorgung
 - Z.B. Bundesmuseen, BIG
- Privatisierung
 - Wie Ausgliederung, aber bei Ausgliederung werden auf einen staatlichen Rechtsträger übertragen, bei Privatisierung auf eine jur. Person des Privatrechts
 - Organisations-/formelle/unechte Privatisierung: wenn Gesellschaftsanteile mehrheitlich in der öffentlichen Hand bleiben
 - Aufgabenprivatisierung: der Staat überlässt die Aufgabenerbringung dem „Markt“
 - Vermögensprivatisierung: Übertragung von staatlichem Eigentum an Private (z.B. Verkauf von Liegenschaften)
 - Finanzierungsprivatisierung: Auslagerung von Finanzierungsverantwortung für bestimmte Aufgaben an Private

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – geschichtliche Herkunft

- Grundlagen im 19. Jhdt.
 - Staatshandeln sollte Vorhersehbar und berechenbar sein, anstelle von absolutistischer Herrscherwillkür
 - Der Einzelne sollte durchsetzbare Rechte gegen den Staat (die hoheitliche Verwaltung) erhalten
 - Dennoch verstreute Gesetzeslage
- In Österreich erst in den 1920er Jahren einheitlich geregelt
 - Verwaltungsverfahrensgesetze 1925: EGVG, AVG, VStG, VVG
 - Kodifizierten die Verfahrensgrundsätze, die der VwGH seit 1876 herausgebildet hatte

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens - Rechtsgrundlagen

- Organisationskompetenz (und damit Verfahrenskompetenz) ist eine Annexmaterie gem Art 10ff B-VG
- Dies würde jedoch zur Zersplitterung des Verwaltungsverfahrensrechts führen,
 - daher Art 11 Abs 2 B-VG: BundesG kann einheitliches Verwaltungsverfahrensrecht regeln, soweit ein Bedürfnis danach als vorhanden erachtet werden kann
 - Sowohl Bundes- als auch LandesG dürfen abweichende Regelungen vorsehen, soweit erforderlich
 - → abweichende Regelungen in den einzelnen Materiengesetzen, z.B. GewO

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen

- EGVG
 - Regelt Anwendungsbereich der übrigen Verwaltungsverfahrensgesetze (also von AVG, VStG, VVG)
 - Art I Abs 1: die anderen Verwaltungsverfahrensgesetze gelten nur für die HoheitsVw
 - Art I Abs 2 und 3: welche Verwaltungsbehörden haben welche Verfahrensgesetze anzuwenden
 - Art I Abs 4: Verwaltungsangelegenheiten, in denen die Verfahrensgesetze nicht anzuwenden sind (dort gelten dann andere, z.B. BAO)
- ZustellG (1982)
 - Wie müssen behördliche Schriftstücke zugestellt werden
 - Z.B.
 - Wer muss zustellen
 - Wo muss zugestellt werden
 - Nachsendung/Ersatzzustellung/Hinterlegung
 - ...

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – AVG

- Grundsätze des AVG
 - Amtswegigkeit
 - Oficialmaxime: Behörde muss von Amts wegen die Verfahrensschritte festlegen und durchführen
 - Materielle Wahrheit
 - Behörde muss den wahren Sachverhalt vollständig ermitteln
 - Rechtliches Gehör
 - Parteien müssen die Gelegenheit erhalten, vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis zu erlangen und dazu Stellung zu nehmen
 - Offenheit des Beweismittelkatalogs
 - Alle Beweismittel sind zulässig, die zur Ermittlung des Sachverhalts geeignet sind
 - Freie Beweiswürdigung
 - Keine gesetzlichen Beweisregeln, welches Beweismittel höher oder niedriger einzustufen ist
- Allgemein: sehr einfach und formfrei, zum Zweck der Verfahrensökonomie

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – AVG

- Zuständigkeit
 - Richtet sich nach sachlichen und örtlichen Kriterien; diese werden in den Materiengesetzen festgelegt
 - Wenn dort keine Bestimmungen enthalten, dann BezVwB
 - Wenn ein Anbringen an eine unzuständige Behörde eingebracht werden, muss diese sie ohne unnötigen Aufschub an die zuständige Stelle weiterleiten (auf Gefahr desjenigen, der sie einbringt, des „Einschreiters“)
- Befangenheit
 - Verfahrensmangel, ist von Amts wegen wahrzunehmen
 - Liegt vor, wenn Organe in Angelegenheiten entscheiden, an denen sie selbst oder ihre Angehörigen beteiligt sind
 - Recht auf Ablehnung eines Organwalters wegen Befangenheit steht den Parteien nicht zu.

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – AVG

- Beteiligte, Partei
 - Parteistellung erhält nur derjenige, der ein subjektives Recht geltend machen will, also dessen subjektive Rechtssphäre unmittelbar tangiert wird
 - Davon abgesehen, weisen manche Gesetze bestimmten Personen Parteistellung zu
 - Verfahrensrechtliche Rechte einer Partei:
 - Akteneinsicht
 - Parteiengehör
 - Ablehnung von nichtamtlichen Sachverständigen
 - Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens
 - ...
 - Beteiligte:
 - kein rechtliches, sondern lediglich faktisches Interesse an der Sache
 - Abgrenzung im Einzelfall teilweise schwierig
 - über Parteistellung kann mittels Feststellungsbescheid abgesprochen werden
 - Z.B. Mieter im Abbruchverfahren über ein Mietobjekt

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen - AVG

- Verkehr mit der Behörde
 - Anbringen können schriftlich, mündlich oder telefonisch eingebracht werden, sofern ein Gesetz nichts anderes vorsieht
 - Rechtsmittel mit fristgebundenen Eingaben → schriftlich
 - „schriftlich“: jede technisch mögliche Form, auch E-Mail
 - Bei Mängeln schriftlicher Anbringen ist eine Verbesserung von Amts wegen zu veranlassen
 - Mündliche Anbringen sind erforderlichenfalls von der Behörde in einer Niederschrift festzuhalten
 - Die Behörde hat Personen, die nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter vertreten sind, über Rechtsfolgen zu belehren („Manuduktionspflicht“)
 - Amtliche Wahrnehmungen sind erforderlichenfalls in einem Aktenvermerk festzuhalten
 - Parteien haben ein Recht auf Akteneinsicht
 - Verletzung → Verfahrensmangel
 - Rechtsmittel gegen Verweigerung der Akteneinsicht ist nicht zulässig (muss mit dem in der Sache ergehenden Bescheid bekämpft werden)

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen - AVG

- Ermittlungsverfahren
 - Zweck: Sachverhalt feststellen
 - Mündliche Verhandlungen
 - sind zwingend nur dann durchzuführen, wenn eine Verwaltungsvorschrift das verlangt (z.B. die Bauordnungen in manchen Ländern)
 - Im Übrigen: ob durchgeführt wird, entscheidet die verfahrensleitende Behörde (Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Kostenersparnis).
 - Parteienöffentlich
 - Anberaumung
 - Persönliche Verständigung der „bekannten Beteiligten“, d.h. all jener die die Behörde kennen müsste
 - Wenn noch andere Personen als Beteiligte in Betracht kommen: Anschlag in der Amtstafel der Gemeinde oder durch eine Kundmachung in einer dafür von der Behörde bestimmten Zeitung
 - Bis am Tag vor der Verhandlung oder während der Verhandlung können Einwendungen erhoben werden. Wenn später vorgebracht, werden sie nicht mehr berücksichtigt (Präklusion)
 - Behörde trifft die Verpflichtung zur Erforschung der materiellen Wahrheit!

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen - AVG

- Erledigung des Verfahrens
 - Formlos, durch Niederschrift oder Aktenvermerk
 - Erfüllung des Antrags
 - „Einstellung“ des Verfahrens, z.B. wenn Antrag zurückgezogen wird oder wenn der Grund für das behördliche Tätigwerden wegfällt
 - Erlassung eines Bescheides (!)
 - Arten
 - Leistungsbescheide – jemand wird zur Erbringung einer Leistung oder Herstellung eines Zustandes verpflichtet
 - Rechtsgestaltungsbescheide – ein Rechtsverhältnis wird begründet, geändert oder aufgehoben
 - Feststellungbescheide – ein Rechtsverhältnis wird festgestellt
 - Jeder Bescheid muss im Gesetz gedeckt sein (Art 18);
 - Nebenbestimmungen sind zulässig, wenn sie im Gesetz vorgesehen sind (z.B. Auflagen)
 - Als „erlassen“ gilt der Bescheid erst bei Zustellung oder Verkündung (schriftlich oder mündlich, wenn mündlich, dann Niederschrift)
 - Erforderliche Elemente
 - Bezeichnung als Bescheid
 - Bezeichnung der bescheiderlassenden Behörde
 - Spruch
 - Begründung (wenn einem Standpunkt einer Partei nicht vollinhaltlich Rechnung getragen wurde)
 - Rechtsmittelbelehrung
 - Unterschrift und Datum
 - Wirkung des Bescheides nur gegenüber denjenigen Adressaten, denen er gegenüber erlassen oder verkündet wurde
 - Formelle Rechtskraft – Unanfechtbarkeit
 - Rechtsmittelverzicht
 - Zurücknahme eines Rechtsmittels
 - Verstreichen der Rechtsmittelfrist
 - Materielle Rechtskraft – Unabänderbarkeit
 - Ein neuer Bescheid in der selben Sache kann nicht ergehen, solange der ursprüngliche Bescheid aufrecht ist
 - Ausnahme: Abänderung und Behebung von Amts wegen gem § 68 AVG

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen - AVG

- Rechtsschutz
 - Berufung gem § 63ff AVG
 - in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde
 - binnen zwei Wochen bei der Behörde einzubringen, die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat
 - Beim Vorliegen von Mängeln: Verbesserungsauftrag
 - Aufschiebende Wirkung
 - Möglichkeit zur Berufungsvorentscheidung durch die erstinstanzliche Behörde:
 - kann die Berufung nach Vornahme notwendiger Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens als unzulässig oder verspätet zurückweisen, den Bescheid aufheben oder nach jeder Richtung abändern.
 - Binnen zwei Wochen ab Berufungsvorentscheidung kann der Berufungswerber einen Antrag stellen, dass die Berufung der übergeordneten Behörde vorgelegt wird, diesfalls tritt die Berufungsvorentscheidung außer Kraft.
 - Übergeordnete Behörde entscheidet regelmäßig in der Sache selbst , wenn gegen die Berufungsvorentscheidung ein Vorlageantrag gestellt wird oder keine Berufungsvorentscheidung erfolgt ist
 - Kann auch ungünstiger für den Berufungswerber ausgehen

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen - AVG

- Rechtsschutz
 - Bescheidbeschwerde gem VwGVG (2013)
 - VwG (und zwar LVwG, außer Angelegenheiten der unmittelbaren BundesVw, dann BVwG)
 - Binnen vier Wochen ab Zustellung oder Verkündung bei der Behörde einzubringen, die den Bescheid erlassen hat
 - Aufschiebende Wirkung
 - das VwG kann die aufschiebende Wirkung durch Beschluss ausschließen, wenn Gefahr in Verzug
 - An einigen Stellen wird aber umgekehrt Antrag auf aufschiebende Wirkung notwendig, z.B. OÖ Bauordnung
 - Möglichkeit zur Beschwerdeentscheidung (binnen zwei Monaten), und Vorlageantrag (wie bei Berufung)
 - Mündliche Verhandlung auf Antrag oder von Amts wegen, wenn es das VwG für erforderlich hält
 - VwG entscheidet regelmäßig in der Sache selbst
 - Kann auch ungünstiger für den Berufungswerber ausgehen

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen - AVG

- Rechtsschutz
 - Wiederaufnahme des Verfahrens gem § 69 AVG
 - Wenn
 - rechtskräftiger Bescheid vorliegt
 - Und
 - dieser durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist
 - neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen, die voraussichtlich einen im Hauptinhalt des Spruches anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätten
 - der Bescheid von Vorfragen abhängig war und nachträglich über eine solche Vorfrage von der zuständigen Verwaltungsbehörde bzw. vom zuständigen Gericht in wesentlichen Punkten anders entschieden wurde
 - Von der Partei binnen zwei Wochen ab Kenntnis eines Wiederaufnahmegrundes, längstens jedoch binnen drei Jahre ab Erlassung
 - Von Amts wegen aus den selben Gründen, aber wenn einer der erstgenannten Gründe vorliegt, auch noch nach drei Jahren
 - Folge: Verfahren ist neu durchzuführen; kann auch ungünstiger für den Berufungswerber ausgehen
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem § 71 AVG
 - Gegen Versäumung einer Frist oder einer mündlichen Verhandlung
 - Wenn:
 - Die Partei durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis ohne ihr Verschulden verhindert war, die Frist einzuhalten oder zur Verhandlung zu erscheinen
 - Die Partei die Berufungsfrist versäumt hat, weil in einem Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung, keine Rechtsmittelfrist oder falsche Angaben dazu enthalten waren
 - Auf Antrag der Partei binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses oder nachdem die Partei von der Zulässigkeit des Rechtsmittels Kenntnis erlangt hat
 - Zur Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung ist die Behörde berufen, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen war oder die die versäumte Verhandlung angeordnet oder die unrichtige Rechtsmittelbelehrung erteilt hat.

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen - AVG

- Rechtsschutz
 - Geltendmachung der Entscheidungspflicht gem § 73 AVG
 - Wenn spätestens nach sechs Monaten nach Einlangen eines Anbringens noch kein Bescheid erlassen: Devolutionsantrag an die sachliche Oberbehörde bei der Oberbehörde
 - Devolutionsantrag ist von der Oberbehörde abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist
 - Oberbehörde entscheidet in der Sache selbst
 - Säumnisbeschwerde beim VwG gem § 8 VwGVG
 - Vgl. Geltendmachung der Entscheidungspflicht
 - Änderung oder Aufhebung von Amts wegen gem § 68 AVG bei gravierenden faktischen Gründen

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen - VStG

- Straftatbestände richten sich nach den Materiengesetzen - z.B. wenn man etwas Baurechtswidriges baut
- Von Amts wegen zu verfolgen
- Einheit von Beschuldigender und entscheidender Behörde (Inquisitionsmaxime)
- Grundsatz der materiellen Wahrheit
- Grundsätzlich BezVwB zuständig
- Gelegenheit des Beschuldigten zu geben, sich rechtfertigen

Grundzüge des Verwaltungsverfahrens – Rechtsgrundlagen - VStG

- Besondere (abgekürzte) Verfahren – in der Praxis die wichtigere Rolle als das ordentliche Verwaltungsstrafverfahren
 - Strafverfügung gem § 47 VStG
 - Wenn von einem Gericht, einer Verwaltungsbehörde, oder einem Organ der öffentlichen Aufsicht (z.B. Polizeibeamter) auf Grund eigener dienstlicher Wahrnehmung eine Verwaltungsübertretung angezeigt oder wenn das strafbare Verhalten auf Grund von Verkehrsüberwachung mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen (z.B. Radargerät) festgestellt wird,
 - dann kann die Behörde ohne weiteres Verfahren durch Strafverfügung eine Geldstrafe bis zu 600 Euro festsetzen
 - Binnen zwei Wochen Einspruch bei der Behörde die die Strafverfügung erlassen hat:
 - dann ordentliches Verfahren
 - In dem auf Grund des Einspruches ergehenden Straferkenntnis darf keine höhere Strafe verhängt werden als in der Strafverfügung.
 - Anonymverfügung gem § 49a VStG
 - Behörde kann durch Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestände von Verwaltungsübertretungen bestimmen, für die sie durch Anonymverfügung eine im Vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 365 Euro vorschreiben darf
 - Diesfalls kann die Behörde von einer Ausforschung des unbekannten Täters Abstand nehmen, wenn die Anzeige auf der dienstlichen Wahrnehmung eines Organs der öffentlichen Aufsicht (z.B. Polizeibeamter) oder auf Verkehrsüberwachung mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen (z.B. Radargerät) beruht. Dann kann die Behörde eine Geldstrafe durch Anonymverfügung vorschreiben
 - Die Anonymverfügung ist einer Person zuzustellen, von der die Behörde mit Grund annehmen kann, dass sie den Täter kennt oder leicht feststellen kann (z.B. Zulassungsbesitzer eines KfZ).
 - Kein Rechtsmittel zulässig
 - Wenn binnen vier Wochen eingezahlt: Behörde nimmt Abstand von der Ausforschung des wahren Täters
 - Wenn binnen vier Wochen nicht eingezahlt: Anonymverfügung wird gegenstandslos und die die Behörde hat den wahren Täter auszuforschen und diesen dann mittels Strafverfügung oder Straferkenntnis zu betrafen (kann auch schlechter für den wahren Täter ausgehen)
 - Organstrafverfügung gem § 50 VStG
 - Die Behörde kann besonders geschulte Organe der öffentlichen Aufsicht ermächtigen, wegen bestimmter von ihnen dienstlich wahrgenommener oder vor ihnen eingestandener Verwaltungsübertretungen Geldstrafen einzuheben
 - Die Behörde muss hierfür im Vorhinein Fixbeträge für gewissen Verwaltungsübertretungen festlegen (max 90€)
 - Kein Rechtsmittel zulässig
 - Wenn binnen zwei Wochen nicht eingezahlt: Organstrafverfügung wird gegenstandslos, Anzeige bei der Behörde, und Strafverfügung oder Straferkenntnis nach ordentlichem Verfahren (kann schlechter für den Täter ausgehen)

11. Unionsrecht

Rechtsquellen

Institutionen der Europäischen Union

Grundfreiheiten

Rechtsquellenarten

- Primäres Unionsrecht
 - Geschriebenes (Gründungsverträge + Änderungen)
 - Historische Verträge (Montanvertrag 1951, Römischer Vertrag 1957, Vertrag von Maastricht 1992 , Vertrag von Amsterdam 1997, Vertrag von Nizza 2001)
 - Vertrag von Lissabon 2007 mit seinen Anhängen
 - EUV
 - Art 6 EUV: EU-GRC
 - AUEV
 - Ungeschriebenes
 - Allgemeine Rechtsgrundsätze (gemeinsame Grundsätze in den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten, auch wenn dort nicht niedergeschrieben z.B. Grundrechte, Treu und Glauben)
 - Gewohnheitsrecht (in der Lehre, nicht in der Praxis)
- Sekundäres Unionsrecht
 - Verordnungen
 - Richtlinien
 - Beschlüsse
 - Verfahrens- und Geschäftsordnungen, die von den Unionsorganen für sich selbst erlassen werden
 - Interorgane Vereinbarungen
- Völkerrechtliche Verträge von Drittstaaten mit der EU

Unmittelbare Geltung des Unionsrechts

- Simmenthal 1978
 - „**Unmittelbare Geltung** bedeutet[...], dass die **Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts** ihre **volle Wirkung** einheitlich **in sämtlichen Mitgliedstaaten** [...] entfalten müssen. Diese Bestimmungen sind somit unmittelbare Quelle von Rechten und Pflichten [...]. Diese Wirkung erstreckt sich auf jedes Gericht [...].“
- Van Gend en Loos 1963
 - **Unmittelbare Anwendbarkeit** von Unionsrecht (im Anlassfalls Art 12 EWGV) bedarf keines Eingriffs der staatlichen Gesetzgeber.
 - Sinn: Europäische Regelungen würden keinen Sinn machen, wenn sich der einzelne Bürger nicht darauf berufen könnte; auch wenn dieser im Unionsrecht nicht direkt erwähnt wird.
 - setzt ausreichende Konkretisierung voraus

Vorrang des Unionsrechts

- Costa/ENEL 1964
 - **Ohne Vorrang kein Binnenmarkt!**
 - „[...] haben die Mitgliedstaaten, wenn auch auf einem begrenzten Gebiet, ihre Souveränität beschränkt und so eine Rechtskörper geschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst verbindlich ist.“
 - Die Wirkung von Costa/ENEL wird deutlich etwa bei IN.COGE.'90 aus dem Jahr 1998:
 - „[...] kann aus dem Urteil Simmenthal nicht hergeleitet werden, dass die Unvereinbarkeit einer später ergangenen Vorschrift des innerstaatlichen Rechts mit dem Gemeinschaftsrecht dazu führt, dass diese Vorschrift inexistent ist. In dieser Situation **ist das nationale Gericht vielmehr verpflichtet, diese Vorschrift unangewendet zu lassen.**“
 - Vorrang des Unionsrechts gegenüber Gesetzen
- Ciola 1999
 - Vorrang des Unionsrechts gegenüber Verwaltungsakten

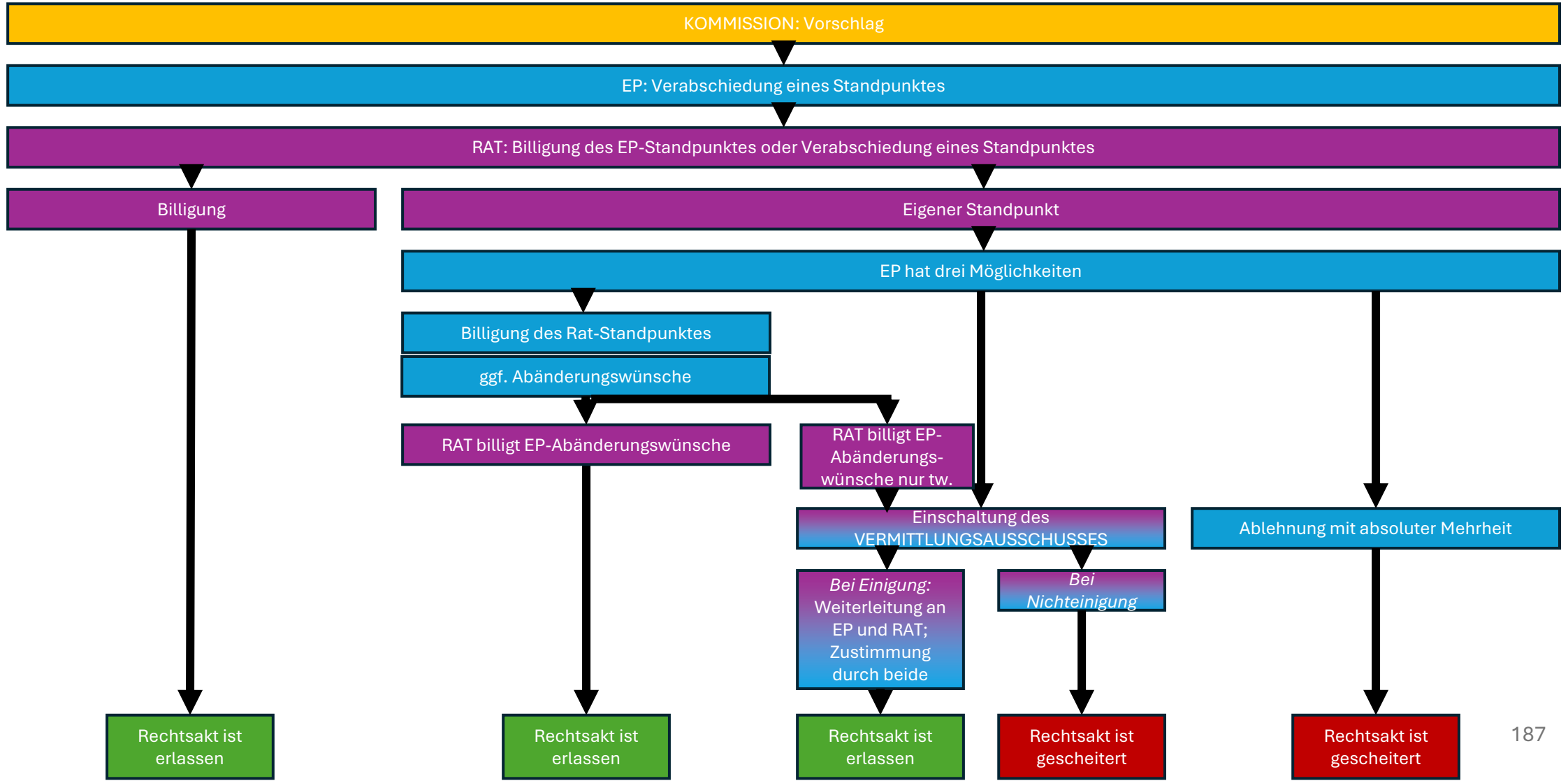
Organe und Nebenorgane der EU

- Organe: Art 13 Abs 1 EUV
- Nebenorgane Art 13 Abs 4 EUV, Art 308 f AEUV
- Sonstige Einrichtungen (weder Organe noch Nebenorgane, z.B. Ausschüsse)

Organe – Das Europäische Parlament

- Zusammensetzung Art 14 Abs 2 f EUV
 - (max.) 750 Abgeordnete; degressiv proportional auf die Mitgliedstaaten verteilt: min. 6, max. 96 je Mitgliedstaat (Abs 2)
 - Direkt gewählt (Abs 3)
 - 5 Jahre Amtszeit (Abs 3)
 - Wahlgrundsätze (Abs 3)
 - Wahlverfahren Art 233 Abs 1 AEUV
- Aufgaben Art 14 Abs 1 EUV
 - Rechtssetzung
 - Ordentliches Gesetzgebungsverfahren Art 289 iVm 294 AEUV („Mitentscheidungsverfahren“)
 - Besonderes Gesetzgebungsverfahren Art 289 Abs 2 AEUV,
 - Anhörungsverfahren bei Art 115 AEUV
 - Zustimmungsverfahren bei Art 19 Abs 1 AEUV
 - Haushaltsverfahren Art 314 AEUV
 - Zustimmung, zB Art 17 Abs 7 Uabs 3 EUV; Art 49 Abs 1 EUV
 - Kontrolle
 - Interpellationsrecht Art 230 Abs 2 AEUV
 - Misstrauensvotum Art 234 Abs 1 S1 AEUV
 - Untersuchungsausschüsse Art 226 AEUV
 - Entlastung der Kommission für die Haushaltsführung Art 319 Abs 1 S 1 AEUV
- Beschlussfassung Art 231 AEUV
 - IdR Einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen
 - Ausnahmsweise absolute Mehrheit

Ordentliches Gesetzgebungsverfahren in der EU „Mitentscheidungsverfahren“ gem Art 294 AEUV



Organe – Der Europäische Rat

- Zusammensetzung Art 15 Abs 2 EUV
 - Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten; Präsident des Europäischen Rates und Präsident der Kommission ohne Stimmrecht (235 Abs 1 Uabs 2 AEUV)
 - Stimmübertragung Art 235 Abs 1 Uabs 1 AEUV
 - Präsident Art 15 Abs 5 S1 EUV;
 - Aufgaben des Präsidenten Art 15 Abs 6 EUV
 - Mitarbeit des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik ohne Stimmrecht (Art 15 Abs 2 S2 EUV)
- Aufgaben Art 15 Abs 1 EUV
 - Politische Gesamtleitung, aber keine Gesetzgebung Art 15 Abs 1
 - Autonome Änderung des primären Unionsrechts, z.B. Festlegung der Zusammensetzung des EP (Art 14 Abs 2 Uabs 2 EUV)
 - Personalentscheidungen, z.B. Ernennung der Kommission (Art 17 Abs 7 Uabs 3 S2 EUV)
 - Beschlussfassung ohne Gesetzgebungscharakter z.B. GASP (Art 24 Abs 1 Uabs 2 Satz 2 EUV)
- Beschlussfassung Art 231 AEUV
 - Konsens (der Sache nach Einstimmigkeit) Art 15 Abs 4 EUV;
 - Absenz einer ausdrücklichen Gegenstimme
 - Wenn eine Blockade herrscht: „Beichtstuhlverfahren“, Einzelgespräche mit dem Präsidenten des Europäischen Rates
 - Qualifizierte Mehrheit Art 235 Abs 1 Uabs 2 S1 AEUV
 - Einfache Mehrheit, z.B. Art 235 Abs 3 AEUV

Organe – Der Rat

- Zusammensetzung Art 16 Abs 2 EUV
 - je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene
 - Stimmübertragung Art 239AEUV
 - Unterschiedliche Ratsformationen
 - Art 16 Abs 6 Uabs 2 f „Allgemeine Angelegenheiten“
 - Art 16 Abs 6 Uabs 4 „Auswärtige Angelegenheiten“ (Vorsitz Art 18 Abs 3)
 - Art 16 Abs 6 Uabs 1; z.B.: Justiz und Inneres; Wirtschaft und Finanzen; Umwelt; ...
 - Vorsitz-Rotation zwischen den Mitgliedstaaten Art 16 Abs 9 EUV
- Aufgaben Art 16 Abs 1 EUV
 - Rechtssetzung: Hauptrechtssetzungsorgan gemeinsam mit EC und EP
 - Außenbeziehungen Art 218 Abs 2
 - Personalentscheidungen, z.B. Art 286 Abs 2 Uabs 1 S2 AEUV
 - Haushalt: Art 16 Abs 1 S1 EUV, Art 314 Abs 1 AEUV
 - Kontrolle: z.B. Art 247 AUEV
- Beschlussfassung Art 231 AEUV
 - Einstimmigkeit in einzelnen Zuständigkeitsbestimmungen, Art 293 Abs 1, Art 238 Abs 4 AEUV
 - GASP Art 24 EUV
 - Qualifizierte Mehrheit:
 - 55 % der Mitglieder des Rates,
 - gebildet aus mindestens 15 Mitgliedern, sofern die von diesen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen
 - mindestens 65 % der Bevölkerung der Union ausmachen
 - Für eine Sperrminorität sind mindestens vier Mitglieder des Rates erforderlich, andernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als erreicht
 - (Ioannina-Mechanismus in Zusatzklärung Nr. 7, um Minderheit zu schützen und Kompromiss zu finden; 55 % der für eine Sperrminorität notwendige Stimmen- oder Bevölkerungszahl kann Verhandlungen erzwingen)
 - Einfache Mehrheit: Art 238 Abs 1 AEUV
 - Vorbereitung im COREPER Art 240 Abs 1 AUEV („A- und B-Punkte“)

Organe – Die Europäische Kommission

- Zusammensetzung Art 17 Abs 5 EUV
 - zwei Drittel der Zahl der Mitgliedstaaten, sofern der Europäische Rat nicht einstimmig eine Änderung dieser Anzahl beschließt: derzeit 27 Mitglieder, ein Mitglied je Mitgliedstaat
 - Investiturverfahren Art 17 Abs 7 EUV
 - Präsident Art 17 Abs 6 Uabs 1 EUV, Art 248 AEUV
 - Unabhängigkeit: Art 17 Abs 3 Uabs 2 und Uabs 3 EUV; Art 245 Abs 1 AEUV
 - Amtszeit Art 17 Abs 3 Uabs 1 EUV
 - Beendigung des Amtes: Art 17 Abs 6 Uabs 2 EUV; Art 246 Abs 1 AEUV
 - Misstrauensvotum des EP: Art 234 Abs 2 S 1 AEUV
- Aufgaben Art 16 Abs 1 EUV
 - Vollziehung von primärem oder sekundärem Unionsrecht Art 17 Abs 1 S 2 und S 5 EUV; z.B. Art 108 AEUV
 - Initiative Art 17 Abs 2 EUV (Initiativmonopol, „Engine of Integration“)
 - Kontrolle und Sanktionierung („Hüterin der Verträge“) Art 17 Abs 1 S 3 EUV
 - Ggü Mitgliedstaaten: Art 258, 260 Abs 2 Uabs 1 und Abs 3 Uabs 1 AEUV (Vertragsverletzungsverfahren)
 - Ggü Individuen: Art 261 AEUV
 - Rechtssetzung Art 290 Abs 1 Uabs 1; Art 291 Abs 2 AEUV (delegierte Rechtsakte bzw. Durchführungsrechtsakte)
 - Haushaltsführung Art 317 Abs 1 Satz 1 AEUV
 - Außenvertretung Art 17 Abs 1 S 6 EUV
- Beschlussfassung Art 231 AEUV
 - Art 250 Abs 1 AEUV (absolute Mehrheit; 14), Art 7 der Geschäftsordnung (Beschlussfähigkeit: 14)

Organe – Der Gerichtshof der Europäischen Union

- Zusammensetzung Art 19 Abs 1 Uabs 1 S 1 EUV
 - Gerichtshof (EuGH)
 - Gericht (EuG)
 - Fachgerichte
- Aufgaben Art 19 Abs 1 Uabs 1 S 2 und Abs 3 EUV; Art 258 ff AEUV
 - Fachgerichte: Art 257 Abs 2 AUEV
 - EuG
 - Verwaltungsrechtliche Verfahren Art 256 Abs 1 Uabs 1 AEUV iVm Art 51 Satzung EuGH
 - Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen der Fachgerichte Art 256 Abs 2 Uabs 1 AEUV
 - EuGH
 - Verfassungsrechtliche Verfahren, z.B. Vertragsverletzungsverfahren
 - Restliche Normalverfahren, wie z.B. **Vorabentscheidungsverfahren** Art 19 Abs 3 lit b) EUV und Art 267 AUEV
 - auf Antrag der einzelstaatlichen Gerichte über die Auslegung des Unionsrechts oder über die Gültigkeit der Handlungen der Organe; EuGH entscheidet vor dem nationalen Gericht
 - Rechtsmittel gegen EuG Art 256 Abs 1 Uabs 2 AEUV

Nebenorgane

- Europäische Rechnungshof (Art 285-287 AUEV)
- Europäische Zentralbank (Art 282-284 AEUV)
- Wirtschafts- und Sozialausschuss (Art 301-304 AEUV)
- Ausschuss der Regionen (Art 305-307 AEUV)

Rechtssetzung in der EU

- Der **Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung** sieht vor, dass die EU nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig werden kann, die ihr im Rahmen der EU-Verträge übertragen wurden (Art 5 Abs 1 S 1 und Abs 2 EUV; Ausnahme Art 352 Abs 1 S 1 AEUV).
- Zuständigkeitsaufteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten
 - Ausschließliche Zuständigkeit der EU (Art 2 Abs 1; Art 4 Abs 2 AEUV)
 - Geteilte Zuständigkeit, sowohl EU als auch Mitgliedstaaten rechtsetzungsbefugt; Zuständigkeit der Mitgliedstaaten wird gesperrt, sobald die EU tätig geworden ist (Art 2 Abs 2; Art 4 Abs 2 AEUV)
 - Unterstützende Zuständigkeit der EU, z.B. durch koordinierende oder ergänzende Maßnahmen (Art 2 Abs 5 Uabs 1 f; Art 6 AEUV)
 - **Grundsatz der Subsidiarität**
 - Bei der Ausübung der Zuständigkeiten, die nicht ausschließlich sind
 - „EU regelt nur dann, wenn notwendig“
 - Art 5 Abs 3 EUV: „Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“
 - Mitgliedstaaten achten auf Einhaltung durch dafür vorgesehene Verfahren (Art 69 AEUV)

Rechtsakttypen der EU

- **Verordnungen** Art 288 Abs 2 AEUV: „Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.“
- Variola 1973: „[...] erzeugt sie unmittelbare Wirkungen und ist als solche geeignet, für die einzelnen Rechte zu begründen, zu deren Schutz die nationalen Gerichte verpflichtet sind.“

Rechtsakttypen der EU

- **Richtlinien** Art 288 Abs 3 AEUV: „Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel.“
 - Die Mitgliedsstaaten haben diejenigen Mittel zu ergreifen, die für die faktische Wirksamkeit am besten geeignet sind. Sie müssen sie daher so umsetzen, dass sie innerstaatlich verbindlich werden, schlichte Verwaltungspraktiken oder innerdienstliche Anweisungen genügen nicht (normative Umsetzung notwendig; Weisung genügt nicht).
 - Die Mitgliedstaaten müssen das nationale Recht soweit wie möglich im Lichte des Wortlauts und Zwecks der Richtlinie auslegen.

Rechtsakttypen der EU

- Richtlinien können aber subjektive, unmittelbare Wirkung entfalten
 - Unmittelbare Geltung einer RL ist dem Wortlaut des Art 288 Abs 3 AUEV nach zu verneinen; Geltung tritt erst ein, wenn Mitgliedstaaten tätig geworden sind.
 - Der Rsp des EuGH nach kann eine Richtlinie aber u.U. subjektive unmittelbare Wirkung entfalten
 - Becker (1982)-Kriterien:
 - Wenn
 - Die Richtlinie den Bürgern Rechte einräumt und
 - Die Richtlinie hinreichend genau determiniert ist und
 - Die Richtlinie nicht binnen der dafür vorgesehen Frist umgesetzt wurde,
 - Dann kann sich der Bürger sich zur Geltendmachung dieser Rechte direkt auf die Richtlinie berufen
 - Ein Mitgliedstaat kann daher die in der Richtlinie vorgesehenen Rechtswirkungen nicht durch Nichtumsetzung hinauszögern oder vereiteln
 - Aber, in dem Moment, in dem der Mitgliedstaat die Richtlinie umsetzt, wird die unmittelbare Wirkung ausgehebelt; der Bürger kann sich nur mehr auf den Umsetzungsrechtsakt berufen
 - Kolpinguis 1987: nur unmittelbare Wirkung, wenn zum Vorteil der Bürger, nicht wenn zu Lasten der Bürger; eine innerstaatliche Behörde kann sich nicht zu Lasten eines einzelnen auf eine Richtlinie direkt berufen, wenn keine Umsetzung in innerstaatliches Recht erfolgt ist.
 - Faccini Dori 1994: wenn zwischen Bürgern ein Rechtsverhältnis (Recht einerseits und Pflicht andererseits) begründet wird, dann auch keine unmittelbare Wirkung. (Staatshaftung als einzige Option für denjenigen, dessen Recht nicht geltend gemacht werden kann, s.u.)
 - Zur Diskussion: Handelt der EuGH in Becker *ultra vires*, da er sich jenseits der Wortlautschränke bewegt?
- Den nicht-umsetzenden Staat trifft eine Staatshaftung,
 - Francovich (1991)-Kriterien
 - Wenn
 - Rechte an einzelne übertragen werden und
 - Diese Rechte auf Grundlage der Richtlinie bestimmt werden können und
 - Ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verstoß gegen die dem Staat auferlegte Verpflichtung und dem den Geschädigten entstandenen Schaden besteht.

Rechtsakttypen der EU

- Beschlüsse Art 288 Abs 4 AEUV
 - An bestimmte Adressaten gerichtet, dann unmittelbare individuelle Geltung (nur für die Adressaten)
 - Können auch an unbestimmten Adressatenkreis gerichtet sein, dann unmittelbare allgemeine Geltung, wie auch Verordnungen
 - Wenn sich Beschlüsse an Mitgliedsstaaten richten, dass diese sie umsetzen müssen, sie das aber nicht tun, vgl. Richtlinien (Becker)
- Empfehlungen und Stellungnahmen

Rechtsprechung der EU – die wichtigsten Verfahrensarten

- Aufsichtsklage Art 258 AEUV („Vertragsverletzungsverfahren“)
 - Kommission gegen Mitgliedstaat zur Feststellung der Verletzung von Unionsrecht
 - Alle unionsrechtliche Streitigkeiten „Verpflichtung aus den Verträgen“ (Ausnahmen GASP nach Art 275 AEUV und Einschränkung für PJZS nach Art 276 AEUV)
 - Folge (Art 260): Feststellungsurteil; keine Aufhebung staatlicher Maßnahmen durch den EuGH; Zwangsgeld
 - Möglichkeit der Klage eines Mitgliedsstaates gegen einen anderen Mitgliedsstaat (Art 259 AEUV „Staatenklage“) → Feststellungsurteil ohne Zwang
- Nichtigkeitsklage Art 263 AEUV
 - Nichtigkeit von Gesetzgebungsakten und Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen wegen Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes (Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung von Unionsrecht, Ermessensmissbrauch)
 - Zur Aktivlegitimation vgl Art 263
 - MS, EC, EP, Rat ohne Rechtsschutzinteresse
 - Einzelne wenn Rechtsschutzinteresse
 - Minder-privilegierte Kläger (z.B. EZB, Rechnungshof, Ausschuss der Regionen), unter bestimmten Bedingungen
 - Gegen jede zur Rechtssetzung befugte Institution
 - Folge: Feststellungsurteil, Art 266
- Untätigkeitsklage Art 265 AEUV
 - Mitgliedstaaten, Organe, nat. oder jur. Personen gegen Organe gem Art 265 zur Feststellung einer vertragswidrigen Untätigkeit
- Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des EuG Art 256 Abs 1 Uabs 2 AEUV
- Vorabentscheidungsverfahren Art 267 AUEV (vgl bereits oben bei EuGH)

Vollziehung von EU Recht

- Durch die EU selbst
- Durch Mitgliedstaaten
 - Unmittelbarer Vollziehung von primärem und sekundärem Unionsrecht (z.B. Verordnungen)
 - Mittelbare Vollziehung von umgesetztem Sekundärrecht (meist Richtlinien)
- Zuständigkeiten und Verfahren richten sich nach nationalem Recht
 - Effektiver Rechtsschutz
 - Oleificio Borelli, 1992
 - Effektivität von EU-Recht
 - Factortame, 1990; Kühne und Heitz, 2004
 - Diskriminierungsverbot
 - Germany und Arcor, 2006
- Wenn „falsch“ vollzogen: Staatshaftung (Brasserie du pêcheur, 1996 und Francovich, 1991)
 - Rechtsgrundlage im Unionsrecht
 - Anspruchsvoraussetzungen
 - Verstoß eines Mitgliedstaates gegen Unionsrecht durch Tun oder Unterlassen
 - Zurechenbarkeit des Verstoßes
 - Hinreichend qualifizierter Verstoß
 - Kausalzusammenhang
 - Verschulden ist NICHT maßgeblich
 - Haftungsfolgen
 - Behebung der Schadensfolgen
 - Schadenersatz

Binnenmarkt

- Art 26 Abs 2 AEUV:
„Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist.“
- Dazu gibt es ein komplexes System an Formeln aus mehreren EuGH-Judikaten, dass in der Praxis zur Anwendung kommt

12. Völkerrecht

Grundlagen

Völkerrechtssubjekte

Völkerrechtsquellen

Durchsetzung

Grundprinzipien

Diplomatenrecht

Der Begriff Völkerrecht

- Im Englischen: „public international law“; rechtliche Basis internationaler Beziehungen
- Geschichtlicher Überblick:
 - Frühformen in der Antike
 - Rom erobert die Welt
 - Wie umgehen mit Ausländern und Barbaren?
 - Abendländisch-christliche Rechtsgemeinschaft im Mittelalter
 - Universalistischer Herrschaftsanspruch von Kaiser
 - Wann ist Krieg gerecht?
 - Das „klassische“ Völkerrecht (1648-1919):
 - Wertneutralität; Raison d'état
 - Jeder Krieg, zu dem sich ein Souverän entschließt, ist gerecht: Wie muss man sich im Krieg verhalten? (etwa HLKO 1899 und 1907)
 - Staaten regeln ihre Rechtsverhältnisse untereinander wie gleichberechtigte Bürger
 - Einflusslosigkeit der Französischen Revolution (oder der Revolutionen von 1848)

Der Begriff Völkerrecht

- Das Moderne Völkerrecht (seit 1919)
 - Völkerbund 1920-1946
 - Ausweitung des Wirkungsbereichs des Völkerrechts über den Krieg hinaus
 - Partielles Kriegsverbot (wenn man sich den Regeln des Völkerbundes unterwirft)
 - Vertrag von Locarno 1925 (DEU, BEL, FRA, GB, ITA) und Briand Kellog-Pakt 1928 (FRA, USA+63): Ächtung des Krieges
 - UNO seit 1945
 - Allgemeines Gewaltverbot
 - Universalisierung des Völkerrechts und Dekolonisierung
 - Aktuell: im Umbruch
 - Durchdringbarkeit rein staatlicher Souveränität
 - Durch welche Normen wird in Zukunft die internationale Ordnung bestimmt? → *„Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster.“* (Antonio Gramsci zur Zwischenkriegszeit)

Herausforderungen für das Völkerrecht zum Beginn des 21. Jahrhundert

- Freiwilligkeit von Staaten, Identität von Rechtssetzer und Rechtsunterworfenen
→ Souveränität vs. Rechtsdurchsetzung
- Versuche der Konfliktlösung außerhalb der multilateralen Foren des Völkerrechts (z.B. USA im Irak ohne UNO-Mandat) oder gar offener Bruch des Völkerrechts (Russland in der Ukraine)
→ Effektivität des Völkerrechts und seiner Institutionen (Straftribunale, UNO-Sicherheitsrat, ICC, Seegerichtshof)?
- Fortlaufende Bildung neuer und Überformung bestehender Normen angesichts faktischer Entwicklungen (Hightech, Migration, Klima)
 - (Terrorismus und Umgang mit Failed/Failing States um die Jahrtausendwende)

Denkschulen für Geltungsgründe von Völkerrecht

- Naturrechtstheorie:
 - Völkerrecht ist „von Gott gegeben“ (Thomas v. Aquin, 1225-1275), es stammt aus allgemein verbindlichen Werten
 - Hugo Grotius (1583-1645), Francesco de Vittoria (1483-1546); in jüngerer Zeit Hermann Mosler (1912-2001)
- Positivismus:
 - Jede Rechtsnorm ist von einer anderen ableitbar, Normenpyramide die auf dem Grundsatz „pacta sunt servanda“ aufbaut
 - Hans Kelsen (1907-1992)
- Soziologisch:
 - Aus der Existenz von Individuen selbst folgt die Notwendigkeit von Völkerrecht
 - George Scelle (1878-1961)
- Konstitutionalistisch:
 - Die internationale Gemeinschaft relativiert Staatlichkeit; eine nicht geschriebene, aber dennoch existente internationale Verfassung dieser internationalen Gemeinschaft nimmt ein Primat des Rechts an
 - Basiert auf dem Gedanken der Weltgemeinschaft von Christian Wolff (1679-1754)
- Systemtheorie:
 - Recht ist ein „autopoietisches“ System, das sich selbst erzeugt und sich selbst erhält
 - Niklas Luhmann (1972-1998)
- Politikorientierte Ansatz
 - Recht und Politik korrelieren miteinander und sind aufeinander bezogen; Völkerrecht ist ein Prozess politischer Entscheidungen
 - New Haven School, Myres McDougal (1906-1998)

Völkerrechtssubjekte

- Völkerrechtssubjekt: kann Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten sein
 - Partielles Völkerrechtssubjekt: Umfang der Rechtssubjektivität beschränkt; nicht die vollkommene Fülle von Rechten und Pflichten, sondern nur einige davon (zumeist aus der Satzung abgeleitet)
 - Partikulares Völkerrechtssubjekt: nicht von allen Staaten anerkannt und daher Völkerrechtssubjektivität nur gegenüber den anerkennenden
- „Geborene“ (volle Völkerrechtssubjektivität)
 - Staaten
- „Gekorene“ (partielle und partikulare Völkerrechtssubjektivität)
 - Unstrittig:
 - Internationale Organisationen (UNO, Europarat, NATO, OSZE, ...)
 - Historisch: der Heilige Stuhl, der Souveräne Malteser Ritterorden, das IKRK
 - Sonstige (faktisch relevante Akteure; keine universale, eindeutige rechtliche Einordnung möglich)
 - NGOs
 - Transnationale Unternehmen
 - Das Individuum
 - Völker, Volksgruppen, Minderheiten, indigene Völker
 - De-Facto-Regime, Aufständische, Kriegführende, Befreiungsbewegungen

Staaten im Völkerrecht

- Elemente des Staatsbegriffs:
 - Anerkennung
 - nur dort, wo Zweifel an der Staatlichkeit bestehen
 - nicht notwendig, aber üblich → rein deklaratorisch
 - einseitige Willenserklärung, dass der Anerkennende den Anerkannten als Völkerrechtssubjekt behandeln wird.
 - sagt nichts darüber aus, ob es tatsächlich ein Staat ist
 - Sowohl ausdrücklich, als auch konkludent möglich
 - Anerkennung einer Regierung (in Revolutionen) hat nichts mit der Anerkennung des Staates zu tun (Kontinuität des Völkerrechtssubjektes auch bei Regierungswechseln)

Staaten im Völkerrecht

- Elemente des Staatsbegriffs:
 - Staatsgebiet
 - Land
 - Innerhalb der Grenzen
 - Heute eindeutig bestimmt
 - Es genügt, wenn eindeutig bestimmbar (etwa Flussverlauf, der sich ändert)
 - Durch Verträge oder Urteile festgesetzt
 - Luft
 - Durch Luftgrenzen umschlossen: Staatsgebiet ist ein Raum, keine Fläche
 - Jedes Flugzeug benötigt zum Durchfliegen eine Genehmigung → Luftfahrtabkommen
 - Meer
 - Gehört nicht zum Staatsgebiet, sondern nur Küstengewässer
 - Traditionell 3 Seemeilen
 - Art 3 Seerechtskonvention: jeder Staat kann binnen 12 Seemeilen von den Basislinien (Niedrigwasserlinien) sein Küstengewässer festlegen (Flussmündungen und Buchten mit Breite bis 24 Seemeilen nicht eingerechnet)
 - Bei Internationalen Schifffahrtswegen: Recht der friedlichen Durchfahrt für Handels- und Kriegsschiffe (solange nicht am Weg zu einem Kriegsschauplatz)
 - Erwerb und Verlust von Staatsgebiet
 - Zession: Abtretung, zumeist durch freiwilligen Vertrag
 - Okkupation: Inbesitznahme von Gebiet, das bisher nicht Staatsgebiet war, durch faktische Herrschaft
 - Annexion: Einseitige Inbesitznahme von Gebiet, das bisher Staatsgebiet war
 - Adjukation: Entscheidung eines internationalen Gerichts oder Schiedsgerichts
 - (Präskription, gutgläubige Ersitzung)

Staaten im Völkerrecht

- Elemente des Staatsbegriffs:
 - Staatsvolk
 - Dauerhaft bewohnt
 - Innerstaatliche Regelung, wie Staatsbürgerschaften vergeben werden, sofern nicht in die Rechte dritter Staaten eingegriffen wird (d.h. solange keine willkürliche Ausdehnung der Staatsangehörigkeit auf Angehörige anderer Staaten)
 - Erwerb: Geburt oder Einbürgerung
 - Völkerrechtswidrig
 - Aufgezwungene Einzeleinbürgerung
 - Setzt Antrag des Einzubürgernden voraus
 - Aber auch auf Antrag keine beliebigen Einbürgerungen „Genuine Connection“ (Nottebohm-Fall des IGH), wobei umstritten in der Literatur
 - Willkürliche Masseneinbürgerung
 - Nur Aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrags zulässig
 - Probleme werden im Vertrag geregelt, zumeist individuelles Optionsrecht (im Unterschied zum Plebiszit)
 - Staatsangehörige behält die Rechten und Pflichten seinem Staat gegenüber, auch wenn er sich im Ausland aufhält
 - Unterliegt dann den Gesetzen des Heimatstaates („Personalhoheit“)
 - Unterliegt auch den Gesetzen des Staates, in dem er sich aufhält („Territorialhoheit“)
 - Probleme zwischen diesem Nebeneinander anzuwendender Rechtsordnungen werden in Verträgen geregelt.
 - Z.B. Verweigert jemand seinem Heimatstaat die Rückkehr dorthin, kann dieser eine Auslieferung begehren, wenn es einen entsprechenden Vertrag zwischen dem Heimatstaat gibt und dem Staat, in dem er sich gerade aufhält. Dieser Vertrag umschreibt auslieferungsfähige Delikte. Die Entscheidung darüber, ob ein solches Delikt vorliegt, trifft der Staat, an den sich das Auslieferungsbegehren richtet. Nur wegen dieses Delikts darf der Ausgelieferte anschließend im Heimatstaat vor Gericht gestellt werden.
 - Fremde: gewisse Mindeststandards, von denen nur durch Völkerrechtliche Verträge abgegangen werden kann. Möglichkeit des diplomatischen Schutzes nach Erschöpfung des Rechtsweges (Recht des Heimatstaates; strittig, ob auch Recht des Individuums)
 - Einzel- und Massenausbürgerungen sind völkerrechtlich zulässig (unter bestimmten Bedingungen, in der Literatur strittig)
 - Juristische Personen: Gründungstheorie; IGH hat Kontrolltheorie abgelehnt (Barcelona Traction-Fall)

Staaten im Völkerrecht

- Elemente des Staatsbegriffs:
 - Staatsgewalt
 - Lotus-Fall: „No state may perform acts of sovereignty on the territory of another state“ → auf einem Staatsgebiet nur ein einziger Staat Gebietshoheit
 - Hoheitsakte auf fremden Staatsgebiet sind völkerrechtswidrig
 - Ausnahmen (in Verträgen geregelt)
 - Staatsservituten: Recht eines Staates, von einem anderen Staat eine Unterlassung zu fordern oder selbst einen Hoheitsakt zu setzen (z.B. Befestigungsverbote)
 - Verpachtung (z.B. Hongkong)
 - Durchmarsch- und Stationierungsrechte
 - Internationalisierte Gewässer, d.h. an der Ausübung der Gebietshoheit sind auch andere Staaten beteiligt (z.B. Donaukommission auf der Donau, Belgrader Konvention 1948)
 - Nacheile: auf frischer Tat erappte Rechtsbrecher über eine Staatsgrenze hinweg zu verfolgen
 - Kondominium: zwei Staaten üben gemeinsam Staatsgewalt aus (historisch insbes. in Kolonialgebieten, bis 1993 Andorra zwischen franz. Präsidenten und Bischof von Urgel)
 - Exilregierung: nur mit Duldung des Gastlandes und im Kriegszustand (z.B. während des Zweiten Weltkrieges amtierten zahlreiche Exilregierung in London, da UK im Krieg mit dem Deutschen Reich stand)
 - Failed States: die internationale Gemeinschaft übt vorübergehend die Staatsgewalt aus (mit UN-Mandat) und bemüht sich um Wiederherstellung geordneter Verhältnisse

Staaten im Völkerrecht

- Staatensukzession
 - Nur beschränkt einheitliche Regeln; unübersichtliche Rechtslage
 - Inkorporation eines Staates in einen anderen:
 - Verträge mit dem untergegangenen Staat erlöschen, wobei der aufnehmende Staat die Möglichkeit hat, mit den Vertragspartnern die Fortführung der Verträge zu verhandeln
 - Diskontinuität gilt nicht für Gebietsverträge, insbes. Grenzverträge
 - Inkorporation eines Staatsteils in einen anderen Staat:
 - Bewegliche Vertragsgrenzen
 - Bildung eines Bundesstaates
 - Staatsqualität der vorbestehenden Staaten erlöschen nicht vollständig
 - Staatsverträge der vorbestehenden Staaten bleiben für deren Gebiet in Geltung und binden den neuen Bundesstaat
- Dismembration: Zerfall eines Staates
- Sezession: Abfall von einem Staat
- Keine automatische Nachfolge bei Mitgliedschaftsrechten in internationalen Organisationen

Internationale Organisationen

- Auf Dauer angelegte Vereinigung von zwei oder mehr Staaten
- Nehmen Aufgaben selbstständig wahr
- Völkerrechtssubjektivität: ob und in welchem Umfang ergibt sich aus der Satzung
- Völkerrechtssubjektivität der Mitglieder bleibt erhalten
- Staatengleichheit → Grundsatz der Stimmengleichheit, außer die Satzung weicht davon ab
- UNO:
 - Sicherheitsrat
 - Generalversammlung
 - Sekretariat
 - IGH
 - Wirtschafts- und Sozialrat

Völkerrechtsquellen

- Primärquellen (gleichwertig untereinander)

- Verträge
- Gewohnheitsrecht
- Allgemeine Rechtsprinzipien



Willensübereinkunft zwischen Völkerrechtssubjekten,
Möglichkeit durch *ius cogens* eingeschränkt.
Wenn Verstoß gegen *ius cogens* → Nichtigkeit des Vertrags
Wirkung von *ius cogens* richtet sich *erga omnes* → kann
von jedem Staat geltend gemacht werden

- Hilfsquellen

- Urteile
- Lehrmeinungen

- Weitere Rechtsquellen

- UNO-Resolutionen (GV und SC)
- ILC Draft Articles
- Soft Law

Völkerrechtsquellen

- Verträge
 - Bi- oder multilaterale Verträge
 - In-Kraft-Treten: häufig mittels Ratifikationsklausel
 - Möglichkeit zum Vertragsbeitritt besteht prinzipiell
 - Können auch Rechtsnormen von bereits geltendem Gewohnheitsrecht enthalten (Kodifikation)
 - Können die Grundlage für die Entwicklung von Gewohnheitsrecht über die Signatarstaaten hinaus bilden
- Wiener Vertragsrechtskonvention 1969 (WVK): regelt Zustandekommen, Interpretation, Beendigung von Verträgen
 - Zustandekommen
 - Willenserklärungen zwischen Subjekten
 - Schriftlich oder nicht schriftlich (WVK nur bei Schriftlichkeit zur Anwendung)
 - Verhandlungen → Paraphierung → Unterzeichnung (Text wird festgelegt; Verpflichtung Zustandekommen nicht mehr zu gefährden) → innerstaatliches Zustimmungsverfahren → Ratifikation → Geltung
 - Beitritt
 - Vorbehalte sind möglich (damit möglichst viele Ratifikationen)
 - Nur soweit, als dass das Ziel des Vertrags nicht unterlaufen oder der Vertrag dies selbst ausschließt
 - Rechtsfolgen unzulässiger Vorbehalte: strittig, ob vorbehaltlose oder gar keine Bindung
 - Willensmängel (wie im Privatrecht): Irrtum, Täuschung, Zwang (gegen den Unterhändler; gegen den Staat selbst nur wenn völkerrechtswidrige Gewalt) → nichtig
 - Vertragsbruch → Rücktritt oder Schadenersatz oder Erfüllung
 - Beendigung
 - Zeitablauf oder auflösenden Bedingungen, wenn im Vertrag selbst bestimmt
 - Wegfall der Geschäftsgrundlage/Umstandsklausel: unter gewissen Bedingungen ist ein Rücktritt vom Vertrag erlaubt
 - Kündigung wenn Klausel im Vertrag oder im Einvernehmen

Völkerrechtsquellen

- Gewohnheitsrecht
 - Consuetudo (Gewohnheit) + opinio iuris (Rechtsmeinung)
 - Bloße Wiederholung von Akten der Staatspraxis genügt nicht → Courtoisie
 - Zumindest zwischen zwei Staaten (nicht nur einseitig)
 - Kann auch nur für eine begrenzte Anzahl von Völkerrechtssubjekten gelten
 - Kann Vertragsrecht verdrängen oder von diesem konkretisiert werden (Prioritätsprinzip)
 - Persistent objector: keine Geltung von Gewohnheitsrecht; wehrt sich dagegen durch beharrlichen Widerstand
- Strittig in jüngerer Zeit: instant customary law („spontanes Gewohnheitsrecht“)

Völkerrechtsquellen

- UN-GV-Resolutionen
 - One state, one vote
 - → nicht bindend
 - Wenn überwältigende Mehrheit zustimmt:
 - Indiz für Rechtsmeinung der zustimmenden Staaten; erleichtert Entstehung von Gewohnheitsrecht
 - Grundlage für spätere Verträge
- UN-SC-Resolutionen
 - P5+10
 - Können verbindlich sein (Art 25 UNC)
- Soft Law
 - Empfehlungen, Beschlüsse, Resolutionen, Deklarationen von IOs; Übereinkommen ohne Rechtsbindung
 - Nicht die Qualität einer Rechtsnorm, aber erleichtert Entstehung von Gewohnheitsrecht

Völkerrecht und innerstaatliches Recht

- Wie wird aufgelöst, wenn Völkerrecht und innerstaatliches Recht kollidieren?
- Monismus-Theorie
 - Mit Primat des Völkerrechts
 - Mit innerstaatlichem Primat
- Dualismus-Theorie: zwei verschiedene Rechtsordnungen, die parallel voneinander existieren
 - Transformationstheorie: Völkerrechtliche Verpflichtung wird „transformiert“ → der Staat hat sich die Pflicht gegenüber anderen Staaten, die Norm in innerstaatliches Recht zu transformieren, wobei sich deren Geltungsgrund verändert. Aber: wenn er nicht im Stande ist die Transformation herbeizuführen (z.B. weil keine Mehrheit im Parlament), dann löst dies keine völkerrechtliche Verantwortung aus
 - Im Unterschied zur Adoptionstheorie, wonach der Geltungsgrund im Völkerrecht selbst vorhanden sei

Durchsetzung – Reaktionen auf völkerrechtswidriges Handeln

- Rechtsdurchsetzung im Völkerrecht erfolgt durch die Staaten selbst – kein zentrales Organ zur Rechtsdurchsetzung
- Rechtsdurchsetzung von Völkerrecht
 - In innerstaatlichem Recht
 - Reaktionsmaßnahmen auf Völkerrechtsbruch
 - Retorsion
 - Unfreundlicher Akt
 - Völkerrechtmäßiger Akt
 - Z.B. Abbruch diplomatischer Beziehungen, Einstellen von Entwicklungshilfe
 - Repressalie
 - Unfreundlicher Akt
 - Völkerrechtswidriger Akt, der aber als Reaktion gerechtfertigt ist, solange
 - vorher angekündigt
 - verhältnismäßig
 - Nicht Waffengewalt

Durchsetzung – Reaktionen auf völkerrechtswidriges Handeln

- Ausnahme von der Dezentralität:
 - UN-SC
 - Stellt Störungen des internationalen Friedens gem Art 39 UNC fest
 - Kann kollektive Maßnahmen gem Art 41 oder 42 UNC auswählen, um Störung zu beheben
 - Auf den Tätigkeitsbereich Frieden und Sicherheit begrenzt
 - Vetorecht der P5 → handelt nicht immer und wenn, dann nach politischen und nicht nach rechtlichen Überlegungen
 - Internationale Spruchkörper

Durchsetzung – Völkerrechtliche Verantwortlichkeit

- Voraussetzungen, wann eine Völkerrechtsverletzung anzunehmen ist
- Konsequenzen, die sich daraus ergeben
- Ungeschriebenes Gewohnheitsrecht, allerdings arbeitet die ILC seit 1955 an den „Draft Articles“ als Kodifikationsentwurf
 - 2001 von den UNO-GV als Grundlage für eine Konvention angenommen
 - Spiegelt bestehendes Gewohnheitsrecht wider
 - Umfasst Primär- und Sekundärregeln
- Inhalte:
 - Internationally wrongful act ist in Art 2 der „Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts“ umrissen
 - Einem Staat zurechenbar
 - Jedenfalls de jure-Organe (Art 4)
 - Natürliche oder juristische Personen, die aufgrund einer Ermächtigung hoheitlich handeln (Art 5)
 - Auch bei ultra vires-Handlungen, wenn staatlicher Mittel bedient oder wenn sie dem äußeren Anschein nach staatlich handeln (Art 7)
 - Privatpersonen nur dann, wenn unter Beauftragung, Anleitung oder Kontrolle
 - vgl. Nicaragua-Fall: IGH nennt effective control als Maßstab der Zurechenbarkeit vs. Tadic Fall, wo der ICTY overall control genügen lässt.
 - Ob die bloße Duldung genügt: unklar
 - Wenn der Staat ein Handlungsgebot missachtet (Teheraner Geisel-Fall)
 - Bruch einer Völkerrechtsverpflichtung
 - Schuld, Schaden, Vorsatz, Fahrlässigkeit → nicht relevant
 - Rechtfertigungsgründe schließen Verantwortlichkeit aus (Selbstverteidigung oder höhere Gewalt)
 - Rechtsfolge: regelmäßig Wiedergutmachung

Durchsetzung – Völkerrechtliches Strafrecht

- Völkerrechtlich normierte Verbrechen, die eine individuelle Strafbarkeit unmittelbar durch Völkerrecht nach sich ziehen
 - Kernverbrechen: Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Aggressionsverbrechen
 - Tatbestände, die in völkerrechtlichen Verträgen normiert sind und Bestrafungspflichten nennen
- Ständiger Internationaler Strafgerichtshof (IStGH, ICC)
 - Vier Kernverbrechen
 - Zentrale Vollstreckungsinstanz
 - Komplementarität: nur dann zuständig, wenn die eigentlich zuständigen Staaten unfähig oder unwillig zur Strafverfolgung sind
 - Nur für solche Taten, die im Hoheitsgebiet eines Signatarstaates begangen wurden (Tatort- oder Täterstaat). Gibt aber die (denkbare) Möglichkeit, dass der UN-SC dem ICC eine Situation überweist
 - Tatbeteiligung, Versuch, Irrtum, Handeln auf Befehl in Art 22-33 als Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe genau geregelt
 - Nicht Mitglieder sind z.B. Israel, Russland, China, USA
- Mittlerweile historisch: Ad Hoc-Tribunale für Jugoslawien (ICTY) und Ruanda (ICTR), Sondergerichtshof für Sierra Leone, irakisches Sondertribunal, außerordentliche Kammern in Kambodscha, ...

Durchsetzung – Friedliche Formen der Streitbeilegung

- Fehlen gerichtlicher Automatismen und Zwangsmittel: Völkerrecht ist nur so stark, wie die beteiligten Staaten es wollen
- Internationale Gerichtsbarkeit
 - der Internationale Gerichtshof (IGH, ICJ)
 - Grundlage UNC
 - Zuständigkeit ergibt sich stets aus einer Vereinbarung der Parteien
 - Bindung der UN-Mitglieder an den IGH verpflichtet nicht, dem IGH Streitigkeiten auch vorzulegen, sondern nur, seine Urteile zu befolgen → Beeinträchtigt faktische Bedeutung des IGH erheblich
 - Zuständig für Streitfälle oder Rechtsgutachten
 - Nur rechtliche, nicht politische Fragen
 - Streitfälle: nur Staaten
 - Gutachten: UN-Organe, und -Sonderorganisationen, nicht aber Staaten
 - Urteil wirkt nur inter partes, kann aber Ausstrahlungswirkung entfalten
 - Gerichtsbarkeit mit spezieller Zuständigkeit
 - Z.B. Internationale Seegerichtshof; Streitbeilegungsmechanismen der WTO; EGMR

Durchsetzung – Friedliche Formen der Streitbeilegung

- Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
 - Durch Parteienvereinbarung beschlossen
 - Maßstab: Völkerrecht, außer die Parteien vereinbaren „nach Billigkeit“
 - Auch Privatpersonen
 - Entweder neu konstituiert oder Anrufen des Ständigen Schiedshofs
- Diplomatische Verfahren: nicht rechtliche Mittel der Streitbeilegung
 - Verhandlung: zwischen zwei Parteien, ohne dritte neutrale Partei
 - Untersuchung: von unparteiischen Beobachtern, um Tatsachen festzustellen
 - Ausgleich: unparteiische Kommissionen erarbeiten Vorschläge zur Lösung
 - Gute Dienste: ein Staat regt direkte Verhandlungen zwischen zwei Parteien an und unterstützt sie technisch (z.B. als Konferenzort)
 - Vermittlung: ein dritter Staat unterbreitet den Parteien Vorschläge und nimmt zu den Vorschlägen der Parteien Stellung → funktioniert nur auf ausdrücklichen Wunsch beider Streitparteien



Bildquelle: [Wien Geschichte Wiki](#)

Grundprinzipien des Völkerrechts

- Gewaltverbot gem Art 2 Abs 4 UNC
 - Anwendung oder Androhung
 - Gewalt: militärische Gewalt (auch Unterstützung bewaffneter Banden oder Verminung von Häfen)
 - Kann nur von Völkerrechtssubjekt verletzt werden
 - Ausnahmen
 - Selbstverteidigung (Art 51 UNC)
 - Zulässigkeit:
 - Setzt bewaffneten Angriff voraus („Bewaffneter Angriff“ ist enger als Gewaltbegriff des Art 2, aber Grenzen sind unscharf, weil durch Staatenpraxis determiniert)
 - Nur dann zulässig, wenn unmittelbar und verhältnismäßig (d.h. erforderlich in Bezug auf das Ziel und angemessen in Bezug auf den vorausgegangenen Angriff)
 - Präventive Selbstverteidigung: nur innerhalb der Caroline-Kriterien zulässig (instant, overwhelming, no choice of means, no moment for deliberation)
 - „antizipatorische“/ „preemptive“ Selbstverteidigung: unzulässig
 - Anzeige beim UN-SC
 - Kollektive Selbstverteidigung: erlaubt, unabhängig ob individuelle Selbstverteidigung dem zu Hilfe kommenden Staat zusteht, sofern der Staat, dem zu Hilfe gekommen wird, dem zustimmt (kein Aufdrängen der Hilfe)
 - Befreiungsaktionen: strittig
 - Selbstverteidigung gegen terroristische Angriffe: nur wenn Zurechenbarkeit zu einem Staat gegeben ist
 - Kollektive Sicherheit
 - Idee: einem Aggressor wird die kollektive Macht der Gemeinschaft gegenübergestellt
 - UN-SC stellt fest, ob eine Bedrohung oder Bruch des Friedens oder Angriffshandlung (Art 39 UNC, weite Begriffe)
 - UN-SC hat dann Wahlmöglichkeiten:
 - Empfehlungen (Art 39)
 - Aufforderung, vorläufigen Maßnahmen folge zu leisten (Art 40)
 - Beschluss von friedlichen Zwangsmaßnahmen (Art 41, z.B. Embargo, Boykott)
 - Sofern Art 41 unzulänglich sein werden oder sind, militärische Zwangsmaßnahmen (Art 42, in der Praxis Truppenkontingente der Mitgliedsstaaten)
 - Keine judizielle Kontrolle des IGH über die Kompetenzen des UN-SC (tendenziell, Lockerbie-Fall)
 - Uniting-for-Peace-Resolution der UN-GV 1950: subsidiäre Zuständigkeit der GV, wobei Zwangsmaßnahmen dem UN-SC vorbehalten bleiben
 - Hohe praktische Bedeutung:
 - Peacekeeping Operationen des UN-SC (obwohl dafür keine explizite Rechtsgrundlage in der UNC)
 - Humanitäre Intervention mit UN-SC-Mandat bei massiven Menschenrechtsverletzungen
 - Strittig, ob humanitäre Intervention ohne UN-SC-Mandat zulässig ist (Gewohnheitsrechtsbildung):
 - „illegal, aber moralisch legitim“ (Einschätzung ICRC im Kosovo) vs. R2P-Resolution der GV
 - Maximal „Gewohnheitsrecht im Werden“

Grundprinzipien des Völkerrechts

- Interventionsverbot
 - Art 2 Abs 1 UNC: Prinzip der Souveränen Gleichheit aller Staaten
 - Kein Staat darf sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen
 - Die UNO-Organe dürfen sich gem Art 2 Abs 7 UNC explizit nicht einmischen
 - „innere Angelegenheiten“: der Begriff (und damit die domaine réservé eines Staates) wird durch die Praxis des UN-SC immer enger
 - Wahl des politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Systems eines Staates
 - Formulierung von Außenpolitik
 - ...
 - Tatbestandsmerkmale einer Intervention:
 - Einmischung in innere Angelegenheiten
 - Androhung oder Anwendung von Zwang
 - Nicht nur militärisch
 - Auch Unterstützung von Rebellen (sofern nicht nur humanitäre Unterstützung)
 - Propaganda oder Unterstützung von legalen Akten, die aber auf den Umsturz einer Regierung abzielen: Grenzfall, vermutlich nicht „Zwang“

Grundprinzipien des Völkerrechts

- Weitere Folgen aus dem Prinzip der Souveränen Gleichheit aller Staaten
 - Einstimmigkeit in internationalen Organisationen („kein Staat kann ohne seine Zustimmung zu etwas gezwungen werden“)
 - Kein Staat darf über einen anderen Gericht halten
 - Immunitäten: ein Immunität genießendes Rechtsobjekt oder Rechtssubjekt einer fremden Hoheitsmacht ist der nationalen Gerichtsbarkeit eines dritten Staates (im Wesentlichen) entzogen
 - Gilt für *acta iure imperii* (staatliche Hoheitsakte)
 - Nicht für *acta iure gestionis* („commercial activity“, Privatwirtschaftsverwaltung, die ein Staat im Ausland durchführt und für die er unter dessen Jurisdiktion fällt)

Diplomatenrecht

- Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen 1961 (WÜD, „Wiener Diplomatenrechtskonvention“)
 - Keine Vollständigkeit
 - Aufgaben einer diplomatischen Mission
 - Vertretung des Entsendestaats beim Empfangsstaat
 - Interessen der Angehörigen schützen
 - Mit der Regierung des Empfangsstaats verhandeln
 - Entsendestaats über Verhältnisse im Empfangsstaat unterrichten
 - Freundschaftliche Beziehungen fördern
 - Aufnahme diplomatischer Beziehungen durch Vereinbarung (auch für Missionschef)
 - Abbruch diplomatischer Beziehungen durch einseitigen Akt
 - Rechtsstellung des Diplomaten
 - Bewegungsfreiheit im Empfangsstaat (darf vom Empfangsstaat nur aus Gründen der nationalen Sicherheit eingeschränkt werden (keine willkürliche Festsetzung verbotener Zonen))
 - Immunität
 - Der Straf-, Verwaltungs- und Zivilgerichtsbarkeit des Empfangsstaats entzogen
 - Ausgenommen dingliche Klagen in Bezug auf unbewegliches Vermögen im Empfangsstaats und Erbschaftsangelegenheiten
 - Gerichtsbarkeit des Entsendestaates bleibt aufrecht
 - Entbindet nicht von der Pflicht, die Gesetze des Empfangsstaats zu befolgen
 - Nach Ende der Akkreditierung: Verfolgungshemmnis der Immunität fällt weg; der Diplomat darf für Straftaten (vom ehemaligen Empfangsstaat) verantwortlich gemacht werden
 - Rechtsstellung der Räumlichkeit der Mission
 - Unverletzlich: Vertreter des Empfangsstaats dürfen nur mit Zustimmung des Missionschefs betreten
 - Gebietshoheit des Empfangsstaats ist nicht beschränkt (keine „Extraterritorialität“)
 - Es darf „vorübergehende Zuflucht“ gewährt werden
 - Schutz vor unmittelbarer Bedrohung von Leib und Leben
 - Vorübergehend: solange die Gefahr anhält; weit auszulegen

Neutralität

- Vorübergehend
 - Automatisch jeder, der nicht an einem bestimmten Konflikt teilnimmt
- Andauernd
 - Beruht auf internationaler Vereinbarung
- Pflichten
 - Keine Teilnahme am Krieg
 - Keine militärische Unterstützung an kriegsführende Parteien
 - Verbot der direkten Waffenhilfe
 - Im klassischen Neutralitätsrecht Lieferung von Rüstungsmaterial an die kriegsführenden Parteien → umfassende Verhinderungspflicht (aber mittlerweile: Staatenpraxis!)
 - Durchfuhr von Rüstungsmaterial an die kriegsführenden Parteien ist gestattet
 - Eigenes Hoheitsgebiet für Konfliktparteien nicht verfügbar machen: keinen Überflug militärischer Flugzeuge/Durchfahrt militärischer Fahrzeuge erlauben
- Rechte
 - Nichtbeeinträchtigung durch den Krieg/Unverletzlichkeit des Hoheitsgebiets
- Strittig: wie ist Neutralität mit System der Kollektiven Sicherheit vereinbar?
 - Unvereinbarkeit: sowjetische Lehre und Teile der älteren westlichen Lehre
 - Vereinbarkeit: solange Völkerrechtssystem dezentral bleibt, bleibt Raum für Neutralität

Q&A